



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM PAS nº 19957.006657/2020-61

Data do julgamento: 27/02/2024

Relator: Presidente João Pedro Nascimento

Acusados:

Caixa Econômica Federal

Bolivar Tarragó Moura Neto

Marcos Roberto Vasconcelos

Nova Participações S/A

José Antunes Sobrinho

Cristiano Kok

OAS Empreendimentos S/A – Em Recuperação Judicial

OAS Investimentos S.A. – Em Recuperação Judicial

Demóstenes Marques

Ementa: Apurar supostas operações fraudulentas no mercado de valores mobiliários, na forma conceituada pelo item II, “c”, da Instrução CVM nº 08/1979, em violação do item I da mesma Instrução, em vigor à época dos fatos. Absolvição.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, **por unanimidade** de votos, decidiu pela **absolvição** de **Caixa Econômica Federal, Bolivar Tarragó Moura Neto, Marcos Roberto Vasconcelos, Nova Participações S/A, José Antunes Sobrinho, Cristiano Kok, OAS Empreendimentos S/A – Em Recuperação Judicial, OAS Investimentos S.A. – Em Recuperação Judicial, Demóstenes Marques** quanto à imputação de prática de operação fraudulenta, conforme conceituado no item II, alínea “c”, da Instrução CVM nº 08/1979, vigente à época, e vedado pelo item I dessa mesma Instrução.

A Diretora Marina Copola acompanhou integralmente o voto do

Presidente Relator. O Diretor João Accioly também acompanhou o voto do relator e apresentou manifestação de voto para registrar que, dada a concordância integral com o mérito, deixa de se pronunciar sobre as questões relativas à prescrição.

Presente os advogado Antônio Celso Pugliese, representando a acusada OAS Empreendimentos - Em Recuperação Judicial; o advogado Gustavo Gonzalez, representando a acusada OAS Investimentos - Em Recuperação Judicial; o senhor Bolivar Tarragó Moura Neto, acusado no processo; o advogado Marthius Savio Lobato, representando o acusado Demosthenes Marques; o advogado Felipe Ribeiro Frois, representando o acusado Cristiano Kok; e o advogado Eduardo Cirne Lima, representando a acusada Caixa Econômica Federal.

Presente o Procurador Celso Luiz Rocha Serra Filho, representante da Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram desta Sessão de Julgamento os Diretores João Accioly, Marina Copola e o Presidente da CVM, João Pedro Nascimento, que presidiu a Sessão.

Os Diretores Daniel Maeda e Otto Lobo se declaram impedidos e não participaram do julgamento do processo.



Documento assinado eletronicamente por **João Pedro Barroso do Nascimento, Presidente**, em 19/03/2024, às 16:49, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Marina Copola, Diretor**, em 22/03/2024, às 23:23, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **João Carlos de Andrade Uzêda Accioly, Diretor**, em 05/04/2024, às 11:55, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador **1993448** e o código CRC **5107BDEE**.
*This document's authenticity can be verified by accessing https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador" **1993448** and the "Código CRC" **5107BDEE**.*



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº 19957.006657/2020-61

Reg. Col. nº 2291/21

Acusados:

Caixa Econômica Federal
Bolívar Tarragó Moura Neto
Marcos Roberto Vasconcelos
Nova Participações S/A
José Antunes Sobrinho
Cristiano Kok
OAS Empreendimentos S/A – Em Recuperação Judicial
OAS Investimentos S.A. – Em Recuperação Judicial
Demóstenes Marques

Assunto:

Apurar supostas operações fraudulentas no mercado de valores mobiliários, na forma conceituada pelo item II, “c”, da Instrução CVM nº 08/1979, em violação do item I da mesma Instrução, em vigor à época dos fatos.

Relator:

Presidente João Pedro Barroso do Nascimento

RELATÓRIO

I. OBJETO

1. Trata-se de Processo Administrativo Sancionador (“PAS”) instaurado pela Superintendência de Relações com Investidores Institucionais (“SIN” ou “Área Técnica”) em face de Caixa Econômica Federal (“Caixa”), Bolívar Tarragó Moura Neto (“Bolívar Tarragó”), Marcos Roberto Vasconcelos (“Marcos Vasconcelos”), Nova Participações S/A (“Nova Participações”), José Antunes Sobrinho (“José Antunes”), Cristiano Kok (“Cristiano Kok”), OAS Empreendimentos S/A – Em Recuperação Judicial (“OAS Empreendimentos”),



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

OAS Investimentos S.A. – Em Recuperação Judicial (“OAS Investimentos”), e Demóthenes Marques (“Demóstenes Marques”).

2. Apura-se, no presente PAS, supostas práticas fraudulentas em operações com valores mobiliários que tiveram como contraparte a FUNCEF – Fundação dos Economistas Federais (“FUNCEF” ou “Fundação”), conforme conceituado no item II, letra “c”, da Instrução CVM nº 08/1979 (“ICVM 08/79”), vigente à época¹, e vedado pelo item I dessa mesma Instrução.

II. ORIGEM

3. O PAS originou-se do Processo CVM nº 19957.004913/2016-08, em cujo âmbito a SIN elaborou a Solicitação de Inspeção nº 3/CVM/SIN/GIE² (“Solicitação de Inspeção”), a fim de que a então Superintendência de Fiscalização Externa (“SFI”) executasse ações fiscalizatórias envolvendo quatro fundos de investimento em participações administrados e geridos pela Caixa (“Fundos”), quais sejam:

- (i) Caixa Fundo de Investimento em Participações Cevix (“FIP Cevix”);
- (ii) Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia OAS Empreendimentos (“FIP OAS Empreendimentos”);
- (iii) Fundo de Investimento em Participações Sondas – Multiestratégia (“FIP Sondas”); e
- (iv) Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Operações Industriais (“FIP Operações Industriais”).

4. A Solicitação de Inspeção teve como objetivo verificar se os Fundos, sob administração fiduciária e gestão da Caixa, “*foram constituídos com o propósito legítimo de obter retorno para seus cotistas ou se já haveria sinais de conhecimento prévio do*

¹ A ICVM nº 08/1979 foi revogada pela Resolução CVM nº 62/2022, que entrou em vigor em 01/02/2022.

² Doc. nº 1106679.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

administrador/gestor sobre a alta probabilidade de insucesso nos investimentos a serem realizados”³.

5. Diante disso, a SFI realizou quatro inspeções em diferentes processos, a saber: (i) Processo 19957.004913/2016-08, referente ao FIP Cevix; (ii) Processo 19957.006691/2017-31, referente ao FIP Sondas; (iii) Processo 19957.006692/2017-85, referente ao FIP OAS Empreendimentos; e (iv) Processo 19957.006693/2017-20, referente ao FIP Operações Industriais.

6. Importante mencionar que, referidos Fundos também foram alvo de investigação conduzida por Comissão Parlamentar de Inquérito, denominada “CPI-FUNDOS DE PENSÃO”, constituída exclusivamente para apurar supostos desvios de recursos, com a qual colaborou esta Autarquia⁴.

7. Além disso, tais Fundos foram analisados no âmbito da “Operação Greenfield” da Polícia Federal e do Ministério Público Federal (“MPF”), em que foi oferecida denúncia em face dos estruturadores dos investimentos realizados pelo FIP Cevix por suposto cometimentos de crimes disciplinados pela Lei nº 7.492/1986⁵.

III. ACUSAÇÃO

8. Com o objetivo de demonstrar os fatos e fundamentos que justificam a acusação de operação fraudulenta, a Área Técnica fragmentou o núcleo do termo de acusação em quatro seções distintas, de acordo com as peculiaridades que envolveram cada um dos Fundos: (i) FIP Cevix, (ii) FIP OAS Empreendimentos, (iii) FIP Sondas e (iv) FIP Operações Industriais (“Termo de Acusação” ou “Acusação”)⁶.

³ Doc. nº 1106696, p. 1.

⁴ Doc. nº 1106731.

⁵ Doc. nº 1107348.

⁶ Doc. nº 1106635.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

III.I. FIP Cevix

9. Conforme exposto no Relatório de Inspeção CVM/SFI/GFE-3/Nº 05/2017⁷, o FIP Cevix foi constituído em 19/10/2009 para permitir que a FUNCEF pudesse aportar recursos em sociedade de propósito específico, denominada Cevix Energias Renováveis S/A (“Cevix”), com o objetivo de investir em empreendimentos de geração de energia elétrica até então de propriedade da Desenvix S/A (“Desenvix”).

10. As tratativas do investimento teriam ocorrido entre Demóstenes Marques, diretor de investimentos da FUNCEF, e José Antunes, controlador da Jackson Empreendimentos S/A (atual Nova Participações) e do Grupo Engevix.

11. À época, a Desenvix detinha 100% de cinco projetos *brownfield*, que compreendiam quatro pequenas centrais hidrelétricas (PCH) e uma usina hidrelétrica (UHE). Eram estas: (i) PCH Esmeralda, (ii) PCH Santa Rosa II, (iii) PCH Santa Laura, (iv) PCH Moinho e (v) UHE Monjolinho. Além disso, a Desenvix era proprietária em oito projetos *greenfield*, quais sejam: (i) PCH Bonança, (ii) PCH Chimarrão, (iii) PCH Passos Maia, (iv) PCH Sossego, (v) PCH Saltinho, (vi) UHE Baixo Iguaçu, (vii) UHE Cubatão e (viii) UTE Decasa.

12. A ideia inicial proposta pela Diretoria de Investimentos da FUNCEF era de investir diretamente na Cevix. Neste cenário, a Desenvix seria responsável por subscrever parcela equivalente a 75% do capital da Cevix por meio de ativos de geração de energia, enquanto a FUNCEF, por integralizar o restante (25%) em dinheiro⁸.

13. Com o objetivo de fundamentar sua decisão de investimento, em 27/05/2009, a FUNCEF contratou a Upside Finanças Corporativas Ltda. (“Upside”) para elaborar o apreçamento dos ativos de geração de energia que eram de seu interesse.

⁷ Doc. nº 1107381.

⁸ Doc. nº 1110731.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

14. Ocorre que, em 03/09/2009, a Coordenação de Desenvolvimento de Projeto – CODEN, área subordinada à Diretoria de Investimentos da FUNCEF, editou parecer técnico no qual recomendou que a estrutura do investimento fosse alterada, através da constituição de um fundo de investimento em participações, a fim de que este adquirisse as ações da sociedade de propósito específico⁹.

“Conforme a nova recomendação, em suma, os passos para a estruturação do investimento seriam os seguintes: i) a Desenvix iria aportar no patrimônio da Cevix todos os empreendimentos brownfield; ii) a Desenvix constituiria um FIP, aportando 100% das ações de emissão da Cevix; iii) as cotas do FIP seriam avaliadas com base no laudo emitido pela Upside, de modo a apreçar os ativos brownfield pelo montante de R\$ 782 milhões; iv) o FIP emitiria novas cotas para que fossem subscritas pela FUNCEF e integralizadas pelo montante de R\$ 260 milhões; e v) a Cevix emitiria novas ações para que fossem subscritas pelo fundo e integralizadas com os valores aportados pela FUNCEF. Ao final dessas operações, a FUNCEF deteria 25% das cotas emitidas pelo Fundo, enquanto a Desenvix, 75%. ”¹⁰

15. No mesmo dia, Demóstenes Marques emitiu voto propondo a constituição do fundo de investimento em participações como veículo de investimento, bem como a anulação da decisão anterior que havia autorizado o investimento direto na sociedade de propósito específico, que foi revogada em 15/09/2009. Dentre os motivos apontados para a reestruturação do investimento, citou o “*arcabouço regulatório dos investimentos das EFPC*”¹¹.

16. Isso porque, o art. 53 da Resolução CMN nº 3.792/2009 (“Resolução CMN nº 3.792/2009”) vedava que as entidades fechadas de previdência complementar investissem diretamente em ações de companhias que não eram admitidas à negociação em bolsa de valores¹².

⁹ Doc. nº 1110762.

¹⁰ Doc. nº 1106635, §18.

¹¹ Doc. nº 1110779, p. 2.

¹² “Art. 53. É vedado à EFPC: (...) VI – aplicar recursos em títulos ou valores mobiliários de companhia sem registro na CVM, ressalvados os casos expressamente previstos nesta Resolução; VII - aplicar recursos em



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

17. Diante da vedação regulatória, a proposta foi alterada de modo a aprovar a constituição do FIP Cevix e a consequente contratação da Caixa para criar, administrar e gerir o fundo.

Do processo de estruturação e reestruturação do FIP Cevix

18. De acordo com a Área Técnica, o processo de estruturação e reestruturação do FIP Cevix teve três principais marcos:

- (i) **Estrutura inicial:** O FIP Cevix entrou em funcionamento em 30/11/2009 tendo como única cotista a Desenvix, que integralizou 172.999.994 cotas, mediante R\$ 20.000,00 em dinheiro e R\$ 172.979.994,00 em ações da Cevix, pelo valor escritural de R\$ 1,00. Após a integralização, o patrimônio inicial do FIP Cevix totalizava R\$ 172.999.994,00, montante dividido em 172.999.994 cotas, com valor unitário de R\$ 1,00.

Com fundamento no laudo de avaliação elaborado pela Upside, a Desenvix aprovou, em 08/12/2009, a reavaliação das ações da Cevix, o que provocou uma valorização da companhia de R\$ 172.979.994,00 para R\$ 782.000.971,94. Diante disso, o valor unitário da cota do FIP Cevix passou de R\$ 1,00 para R\$ 4,52. Na mesma ocasião, a Desenvix deliberou a emissão de 57.666.314 de novas cotas do fundo pelo valor unitário de R\$ 4,52031665, bem como a renúncia ao seu direito de preferência de subscrevê-las.

Em 10/12/2009, a FUNCEF firmou o compromisso de subscrever 57.666.314 novas cotas, resultando no valor investido, entre dezembro de

companhias que não estejam admitidas à negociação nos segmentos Novo Mercado, Nível 2 ou Bovespa Mais da BM&FBovespa, salvo se estas tiverem realizado sua primeira distribuição pública em data anterior a 29 de maio de 2001;”



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

2009 e agosto de 2010, de R\$ 260.669.999,32. Com o acréscimo de R\$ 9.237.628,06 a título de “taxa de ingresso”, a Fundação desembolsou o montante total de R\$ 269.907.627,38, o que corresponde a um valor aproximado de R\$ 4,68 por cota.

Em 20/07/2010, o Comitê de Investimentos e a Assembleia Geral de Cotistas aprovaram os investimentos pelo FIP Cevix em ações da Norte Energia (“NESA”) até o montante de R\$ 330.000.000,00. Durante os meses de agosto a setembro de 2010, o FIP Cevix integralizou 9.000.500 ações da NESA pelo valor de R\$ 9.000.500,00.

- (ii) **Primeira reestruturação:** Como destacado pelo Termo de Acusação, “[a] *Gerência de Participações Societárias – GEPAR, órgão integrante da FUNCEF, propôs em 25/8/2010, menos de um mês após o último aporte, um intrincado processo de reestruturação do FIP Cevix com o intuito de abrir o capital da Desenvix S/A, mediante três etapas: i) a incorporação da Cevix pela Desenvix S/A, que passaria a se chamar Desenvix Energias Renováveis S/A; ii) a abertura de capital da Desenvix-ER, por meio de oferta pública que seria realizada por volta do quarto trimestre de 2010; e iii) a criação de um novo fundo denominado de Caixa Fundo de Investimento em Participações Desenvix (“FIP Desenvix”)*”¹³.

A implementação do projeto de reestruturação ocorreu em 5 etapas: (i) o Grupo Engevix constituiu o FIP Desenvix e integralizou as cotas com ações da Desenvix pelo valor registrado no balanço patrimonial (R\$ 40.000.000,00); (ii) o Grupo Engevix criou o Fundo de Investimento em Cotas do FIP Desenvix e integralizou suas cotas com as cotas do FIP Desenvix; (iii) as ações da Desenvix foram reavaliadas para R\$ 240.000.000,00, com fulcro no relatório emitido pela Upside, de modo

¹³ Doc. nº 1106635, §37.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

que o patrimônio do FIP Desenvix passou de R\$ 40.000.000,00 para R\$ 240.000.000,00; (iv) o FIP Desenvix emitiu novas cotas que foram integralizadas pela FUNCEF, em dinheiro, pelo valor de R\$ 80.000.000,00; e (v) a Cevix foi extinta em razão de sua incorporação pela Desenvix, que passou a ser denominada de Desenvix Energias Renováveis S/A (“Desenvix-ER”).

Nesse contexto, a FUNCEF teria investido R\$ 80.000.000,00 por 25% de participação no FIP Desenvix, enquanto o Grupo Engevix investiu cerca de R\$ 40.000.000,00 por 75% de participação no fundo.

Em 29/09/2010, os cotistas do FIP Cevix aprovaram a incorporação da Cevix pela Desenvix e ratificaram novo laudo de avaliação da Desenvix-ER, elaborado pela Upside, no montante de R\$ 1.309.867.000,00.

- (iii) **Segunda reestruturação.** Como afirmado pela SIN, “*em 8/8/2011, a Diretoria de Participações Societárias (‘DIPAR’) da FUNCEF recomendou (1139249) a reestruturação do FIP Cevix com o intuito de que a SN Power Energia Brasil Ltda. (‘SN Power’), subsidiária brasileira da empresa norueguesa Statkraft Norfund Power Invest AS entrasse no bloco de controle da Desenvix-ER, por meio da aquisição de 40,65% do capital social votante da companhia*”¹⁴.

Na ocasião, a FUNCEF deixou de ser cotista do FIP Cevix e passou a investir diretamente na Desenvix-ER, uma vez que se tratava de companhia aberta e que, portanto, já não mais incidiria a vedação imposta pela Resolução CMN nº 3.792/2009.

¹⁴ Doc. nº 1106635, §43.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Em 12/08/2011, o FIP Cevix vendeu, mediante certas condições, 16.567.107 ações da Desenvix-ER para a SN Power, pelo valor unitário de R\$ 16,13, permitindo que a Statkraft Norfund Power Invest AS entrasse no bloco de controle da Desenvix-ER.

Em 02/09/2011, a então BM&FBovespa autorizou a negociação das ações da Desenvix-ER no mercado de balcão organizado. Logo em seguida, em 19/09/2011, a CVM autorizou o registro da Desenvix-ER como companhia aberta categoria 'A'.

Em 04/10/2011, a Agência Nacional de Energia Elétrica autorizou a reestruturação societária da Desenvix-ER, permitindo a entrada definitiva em seu bloco de controle da sociedade norueguesa Statkraft Norfund Power Invest AS.

Em 07/12/2011, o FIP Cevix adquiriu outras 15.000.000 ações da NESA, pelo valor de R\$ 15.000.000,00. No dia seguinte, em 08/12/2011, o FIP Cevix foi cindido parcialmente.

Em 08/03/2012, a venda das 16.567.107 ações da Desenvix-ER para a SN Power foi consumada, ocasião em que o FIP Cevix recebeu R\$ 267.227.435,91, acrescido de correção monetária pelo IPCA de R\$ 9.397.743,78, totalizando R\$ 276.625.179,69.

Ao final da segunda reestruturação, o capital da Desenvix-ER ficou distribuído da seguinte forma: (i) 40,65%, equivalente a 43.678.785 ações, com o Grupo Engevix, por meio do FIP Cevix, cuja totalidade das cotas passou a pertencer à Jackson Empreendimentos (atual Nova Participações); (ii) 40,65%, equivalente a 43.678.785 ações, com a SN Power, mediante



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

participação direta; e (iii) os restantes 18,70%, equivalentes a 20.081.967 ações, com a FUNCEF, mediante participação direta.

O primeiro laudo de avaliação da Upside

19. A Upside foi contratada pela FUNCEF em 27/05/2009 para realizar a avaliação econômico-financeira dos cinco mencionados projetos *brownfield* e, por aditivo contratual celebrado em 27/07/2009, dos oito projetos *greenfield* que a Desenvix utilizaria para integralizar capital na Cevix.

20. Dos cinco empreendimentos *brownfield*, três se encontravam construídos e em fase de operação (PCH Esmeralda, PCH Santa Rosa II e PCH Santa Laura), um estava em fase inicial de construção (PCH Moinho, início de obras em julho de 2009), e um estava em fase final de construção (UHE Monjolinho).

21. O laudo definitivo ficou pronto em 08/12/2009, sob a responsabilidade de H.B.G e de R.H.Y. e serviu como fundamento para a nova precificação das ações da Cevix, que resultou em uma reavaliação patrimonial de R\$ 172.979.994,00 para R\$ 782.000.971,94. Em razão da precificação, o valor unitário da cota do FIP Cevix passou de R\$ 1,00 para R\$ 4,52¹⁵.

22. O método utilizado pela Upside para mesurar o valor presente dos ativos foi o de fluxo de caixa descontado. Foram desenvolvidas seis metodologias, cada uma com uma taxa de desconto diferente, para que a FUNCEF pudesse avaliar a mais adequada diante dos cenários de risco que poderiam impactar o valor dos ativos, conforme abaixo:

“• A primeira metodologia teve como fundamento o modelo de precificação denominado de Capital Asset Pricing Model (‘CAPM’), e fixou a taxa de desconto em 8,46% a.a.;

¹⁵ Doc. nº 1139252.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

- Na segunda metodologia, foi utilizada a taxa 7,80% a.a., que corresponde à média simples entre a taxa adotada na primeira metodologia (8,46% a.a.) e a taxa livre de risco adotada;
- Na terceira metodologia, adotou-se a taxa 6,82% a.a., que é uma taxa de NTN-B teórica com vencimento em dezembro de 2042, calculada por meio da interpolação das taxas médias nos últimos 24 meses de outras NTN-B negociadas à época;
- Na quarta metodologia, foi empregada a taxa de 5,50% a.a., que corresponde a uma taxa teórica calculada, por meio de regressão linear, com fundamento na argumentação de que o Brasil atravessava, à época da elaboração do laudo, os efeitos da crise do 'subprime americano', o que fez as taxas da NTN-B se elevarem para refletir o maior prêmio de risco soberano exigido pelos agentes econômicos, mas cuja tendência para o futuro, segundo a Upside, seria de desvalorização;
- Na quinta metodologia, foi adotada a taxa de 6,42% a.a., que corresponde à taxa da NTN-B com cotação de 10/8/2009 e vencimento em 15/5/2035; e
- Na sexta metodologia, foi empregada a taxa de 8,13%, que representa a média simples entre as taxas adotadas nas duas primeiras metodologias”¹⁶.

23. O Termo de Acusação se utiliza de quadro apresentado pela própria Upside em seu Laudo de Avaliação¹⁷:

VALOR PRESENTE (R\$ Mil)							
Taxa de Desconto	PCH Esmeralda	PCH Santa Rosa II	PCH Santa Laura	UHE Monjolinho	SUBTOTAL – BROWN FIELDS	PCH Moinho	TOTAL
5,50%	184.559	216.672	103.187	382.741	887.159	12.800*	899.959
6,42%	160.597	186.942	88.927	332.735	769.201		782.001
6,82%	151.621	175.822	83.588	314.117	725.148		737.948
7,80%	132.630	152.340	72.303	274.919	632.192		644.992
8,13%	127.060	145.467	68.996	263.468	604.991		617.791
8,46%	121.849	139.046	65.906	252.773	579.574		592.374

24. Na ocasião, a taxa de desconto escolhida para avaliar os ativos foi a de 6,42%, referente à quinta metodologia. Apenas a PCH Moinho, único ativo ainda em construção, foi avaliada com base na taxa de 8,46%.

¹⁶ Doc. nº 1106635, §61.

¹⁷ Doc. nº 1139252, p. 33.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

25. Ocorre que, para a SFI, dentre as metodologias desenvolvidas, a única taxa de desconto adequada seria a de 8,46%, por ter como fundamento o modelo CAPM, “*usualmente adotado no apreamento de ativos*”¹⁸. A escolha pelo método CAPM resultaria no apreamento dos ativos do FIP Cevix em R\$ 592.374.000,00.

26. Assim, a Área Técnica concluiu que houve uma subvalorização dos riscos incidentes nos ativos energéticos do FIP Cevix, pois o coeficiente β (“beta”) – diretamente relacionado aos níveis de risco apresentados por um ativo –, estaria injustificadamente abaixo dos valores obtidos pela SFI:

“77. Não obstante a razoabilidade da valoração dos parâmetros RF e RM, a equipe de fiscalização encontrou algumas inconsistências no cálculo do ‘ β ’ (‘beta’). Consoante o laudo emitido pela Upside, o beta dos ativos da Cevix ($\beta = 0,47$) foi calculado a partir da média simples dos betas de três companhias abertas, quais sejam, i) AES Tietê ($\beta = 0,33$); ii) Tractebel ($\beta = 0,37$) e iii) Eletrobrás ($\beta = 0,72$). Ao refazer os cálculos dos betas das três mencionadas companhias, a SFI obteve números substancialmente divergentes aos que foram utilizados pela Upside, conforme pode ser constatado pela leitura do quadro abaixo:

Ativos	Valores dos Betas apresentados pela Upside	Valores do Beta obtidos pela SFI	
		Em relação ao Ibovespa	Em relação ao IEE
AES Tietê (GETI4)	0,33	0,555	0,656
Eletrobras (ELET6)	0,72	0,917	1,114
Tractebel (TBLE3)	0,37	0,702	0,931
Média	0,47	0,72	0,90

78. Resta claro que se fossem aplicados os betas obtidos pela SFI (0,72 ou 0,90) na fórmula do CAPM, iriam ser obtidas taxas mais elevadas em relação à taxa adotada pela Upside. Com efeito, considerando que as taxas apuradas pela fiscalização são de 30% a 100% maiores que as utilizadas no laudo, os valores econômicos apurados seriam bem menores, e por consequência, o valor das cotas do FIP Cevix.

¹⁸ Doc. nº 1106635, §64.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

79. Adicionalmente, no Ofício nº 120/2017/CVM/SFI/GFE-3 (1139253) a SFI questionou a exclusão do beta da CESP ($\beta=1,25$), companhia relevante no setor elétrico, para fins de cálculo da média. Segundo a Upside (1139254), a exclusão da CESP se deu em razão do processo de privatização em fins de 2007 e durante o ano de 2008, fato que trouxe incertezas sobre a renovação das concessões. Não se pode olvidar que se o beta da CESP fosse incluído no cálculo da média, o beta obtido seria ainda maior, o que levaria ainda a um menor valor econômico para os ativos da Cevix.

80. Destaca-se que a Upside, em seu laudo (1139252), não fez referência exata de como calculou os betas das companhias que serviram de suporte. Há apenas a indicação genérica de que a fonte dos betas foi a 'Reuters'. Nessa questão, a Upside não indicou o período de apuração e qual índice foi utilizado para mensurar a correlação (IBOVESPA ou Índice de Energia Elétrica-IEE). Também não foram apontados os motivos para a não escolha dos betas de outras companhias listadas no mercado de ações como parâmetros, tais como Copel, CEMIG ou Neoenergia”¹⁹.

27. Com relação ao processo de contratação da Upside e a elaboração do laudo de avaliação de 08/12/2009, a Área Técnica destacou, em resumo, que²⁰:

- (i) Em 05/01/2008, a FUNCEF contactou a Upside solicitando a apresentação de proposta para a prestação dos seguintes serviços: (a) a projeção de receitas; (b) a avaliação econômico-financeira por meio de fluxo de caixa descontado, análise de múltiplos de mercado, transações comparáveis; e (c) a realização de *due diligence* preliminar a fim de detectar riscos, contingências e fundamentar os elementos da avaliação²¹.
- (ii) Em 12/12/2008, Sr. H.B.G., sócio-diretor da Upside, foi indicado pelo Sr. José Antunes, sócio da Engevix/Desenvix, a Demóstenes Marques, diretor de investimentos da FUNCEF, para a avaliação dos ativos da Desenvix.

¹⁹ Doc. nº 1106635, §§77 - 80.

²⁰ Doc. nº 1106635, §§92 - 126.

²¹ Doc. nº 1139406.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

- (iii) Em 23/12/2008, a FUNCEF enviou convites para outras quatro empresas especializadas em *valuation* (Banco Fator, LCA Consultores, Value Assessoria e Consultoria Ltda. e Serfinan Consultoria Financeira) a fim de que apresentassem proposta de prestação de serviços de avaliação econômico-financeira de seis empreendimentos de geração de energia.
- (iv) Em 12/01/2009, a FUNCEF encaminhou e-mail para a Upside informando acerca da exclusão dos serviços de realização das tarefas de *business due diligence*.
- (v) Em 27/05/2009, a Upside foi contratada pela FUNCEF para a prestação dos serviços, sem a inclusão de *due diligence*. Em 27/07/2009, foi celebrado aditivo ao contrato para que a Upside também executasse a avaliação econômico-financeira de oito projetos *greenfield* de geração de energia elétrica que eram de propriedade do Grupo Engevix.
- (vi) Em 08/12/2009, a Upside produziu dois relatórios: laudo de avaliação (*valuation*) dos empreendimentos *brownfield*²² e “Análise de Viabilidade Econômico-Financeira” dos projetos *greenfield*²³, que ao invés de estipular valores econômicos (*valuation*) para os empreendimentos, fez uma análise de viabilidade por meio da metodologia da taxa interna de retorno e uma análise dos riscos envolvidos no processo de implantação dos projetos.
- (vii) A SFI identificou onze versões do laudo de avaliação. Na primeira delas, elaborada em junho de 2009, foram apresentadas pela Upside cinco opções de taxas de desconto para cada um dos seguintes cenários: prazo das concessões detidas pela Cevix conforme os contratos vigentes (30 anos) e

²² Doc. nº 1139252.

²³ Doc. nº 1139864.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

prazo das concessões levando em conta a prorrogação de 20 anos, o que totalizava um prazo total de 50 anos.

- (viii) A Área Técnica afirma, com base no diálogo registrado por e-mail, que José Antunes, Demóstenes Marques e Cristiano Kok teriam definido a taxa de desconto de 6,42% antes mesmo da elaboração do laudo de avaliação econômico-financeira. Alega, ainda, que a Caixa, na qualidade de administradora e gestora do FIP Cevix, não fez parte do processo de contratação do laudo de avaliação e não participou ativamente na prestação de informações à Upside.

28. Assim, de acordo com a tese acusatória, o laudo de avaliação da Upside foi utilizado apenas para legitimar o apreçamento dos ativos avaliados, de modo a esconder o fato de que os controladores da Engevix/Desenvix escolheram, em conjunto com a FUNCEF, a taxa de desconto com o intuito de sobrevalorizar os empreendimentos.

29. Mais ainda, a Acusação aponta por uma suposta fraude documental relativa ao destinatário do laudo de avaliação, pois consta na versão final que referido documento foi preparado pela Upside como prestação de serviços à Caixa e que foi baseado em premissas estabelecidas pela própria Caixa. No entanto, de acordo a SIN, tais informações são inverídicas, tendo em vista que foi a Fundação a responsável por contratar os serviços da Upside e por fornecer informações para a elaboração do laudo de avaliação.

O segundo laudo de avaliação da Upside

30. Em outubro de 2010, a Upside emitiu novo laudo de avaliação para possibilitar a criação da Desenvix-ER²⁴. Para os ativos da Cevix, novamente foi utilizada taxa de 6,42% – com exceção da PCH Moinho, cuja taxa de desconto aplicada foi de 8,46%.

²⁴. Doc. nº 1139238.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

31. Mais uma vez e, com base nos mesmos argumentos, a Área Técnica entendeu que o uso da taxa foi incoerente e causou a supervalorização dos ativos em ao menos R\$ 149.000.000,00, em prejuízos à FUNCEF.

32. À época, a SFI solicitou à PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes ("PwC") diversos esclarecimentos a respeito das demonstrações financeiras do FIP Cevix, tendo a empresa informado que a metodologia utilizada pela Upside na avaliação dos empreendimentos em outubro de 2010 foi a de rentabilidade futura baseada em fluxos de caixa descontados (FCD) para todos os empreendimentos, exceto para os projetos *greenfield*, em que a avaliação tomou por base laudo de engenheiro técnico.

33. A Área Técnica alega que o documento denominado “Memorando sobre o investimento do Fundo na Desenvix”²⁵, com data base de 31/03/2011, elaborado pela PwC, trouxe determinadas ressalvas com relação ao laudo da Upside de outubro de 2010 que não foram consideradas pela Caixa:

“... as taxas de desconto utilizadas para este tipo de empreendimento [de geração elétrica (PCH e UHE)] variaram entre 6,42% ao ano e 8,02% ao ano.

A taxa de 8,02% segue metodologia de CAPM e analisando suas variáveis não identificamos ajustes a serem efetuados que alterassem a mesma de forma relevante, ou seja, entendemos que esta taxa é razoável. A formação da taxa de 6,42% não está demonstrada nos Laudos.

Esta diferença de taxas foi bastante discutida com a equipe da Upside e da auditoria, pois não visualizamos motivo para utilização de taxas diferentes para empresas do mesmo setor e com características similares. Conforme argumentado pela Upside, a taxa de desconto mais baixa refere-se aos empreendimentos em que a Desenvix possui controle acionário, que desta forma apresentariam menor risco por haver o controle das atividades.

Entretanto, na formação da taxa de 8,02%, não há nenhuma variável de incremento relacionada a uma participação minoritária, que pudesse ser excluída para atingir a taxa de 6,42%. Desta forma, apesar da explicação do avaliador, inclusive por escrito, não temos nenhum fator objetivo (matemático) que justifique esta redução de taxa. Adicionalmente, é incomum que em avaliações econômicas a taxa de desconto seja

²⁵ Doc. nº 1142625, p. 3 e 4.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

matematicamente ajustada para refletir uma situação de não controle, ou seja, que pudesse resultar em aumento de taxa para os empreendimentos onde a Desenvix não possui controle”. (grifou-se)

34. Ainda, em 05/08/2011, a PwC emitiu parecer relativo às demonstrações financeiras do FIP Cevix do exercício social encerrado em 31/03/2011, afirmando que “[t]ais investimentos são avaliados pelo valor justo” e que “o valor de tais investimentos poderá vir a ser significativamente diferente quando da sua efetiva realização financeira, com a consequente repercussão no valor da cota do Fundo”²⁶.

35. A Acusação concluiu, portanto, que a escolha da taxa de 6,42% a.a. foi inadequada, pois teria, em tese, causado a sobreprecificação dos ativos, em prejuízos para FUNCEF.

Administração fiduciária e gestão do FIP Cevix

36. De acordo com o Termo de Acusação, o papel da Caixa teria se limitado a implementar a constituição, emissão, subscrição e integralização das cotas e verificar o atendimento aos aspectos formais do fundo, uma vez que a decisão de investimento teria sido tomada antes mesmo de sua contratação. Assim, a presença da Caixa nas operações do FIP Cevix teria servido meramente como “aluguel de bandeira”²⁷, de modo a dar uma aparência de legalidade aos investimentos da FUNCEF.

“152. Com fundamento nos esclarecimentos prestados pela CAIXA e considerando as diligências executadas pela equipe da SFI, chega-se à conclusão de que todas as propostas de investimento do FIP Cevix foram arquitetadas pelos próprios cotistas, tendo sido autorizadas por meio da aprovação de um comitê de investimentos também formado por eles. De fato, como já exposto nesta peça acusatória, a CAIXA, na qualidade de gestora do fundo, não participou nem da prospecção, tampouco da seleção ou due diligence dos ativos adquiridos. Nesse sentido, a CAIXA apenas deu prosseguimento aos atos necessários para a constituição do Fundo, atendo-se apenas ao que denominou de

²⁶ Doc. nº 1142640.

²⁷ Doc. nº 1106635, §794.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

‘aspectos formais’ do fundo e de seus investimentos. Desse modo, a sua missão precípua foi a apenas a de cumprir as decisões tomadas pelos cotistas, por meio do comitê de investimentos, sem questionar o seu mérito ou pertinência.”²⁸

37. A Acusação acrescenta que, tão flagrante teria sido a suposta omissão da Caixa diante dos desvios e inconsistências dos laudos elaborados pela Upside, que nem se poderia falar sobre mera falta de diligência, pois a omissão teria ocorrido propositalmente com o intuito de contribuir com a alegada operação fraudulenta:

*“156. Mas não é nem que se pretenda aqui acusar a CAIXA por alguma falha de diligência ou omissão. Tão flagrantes eram os desvios verificados na consistência dos laudos, na definição ex ante dos investimentos e até de seus preços, na diluição injustificada da FUNCEF, na onipresença do Sr. JOSÉ ANTUNES SOBRINHO, e, enfim, em todo o contexto da operação e suas origens que se torna inviável crer que uma instituição do porte e estrutura da CAIXA não fosse partícipe na busca de um mesmo interesse comungado por todos os demais para o caso: **estruturar o FIP Cevix com o único e exclusivo propósito de burlar a vedação regulatória a que a FUNCEF estaria sujeita acaso investisse diretamente na companhia.***

157. Com efeito, surpreende o descaso da CAIXA com relação ao apreçamento dos ativos do FIP Cevix. Corroborando os trabalhos da equipe da SFI, não foram encontradas peças técnicas produzidas pela CAIXA para ratificar ou refutar os laudos emitidos pela Upside. Na verdade, como visto, esse laudo sequer havia sido direcionado para a CAIXA. Dessa forma, resta concluir que os ativos da Cevix foram incorporados ao Fundo sem qualquer análise de mérito por parte da entidade que estava incumbida, em tese, de administrar e gerir o fundo, o que afigura seu papel como mera espectadora (afora para as ditas questões formais e jurídicas) de toda a operação.

158. Assim, a CAIXA foi apenas uma cumpridora das decisões tomadas pelos cotistas do Fundo, sem questionar sua validade, inclusive sem rebater as equivocadas premissas adotadas pela Upside, a estranheza de uma decisão já tomada antes mesmo da criação do fundo pelo próprio cotista sem fundamento econômico que a sustentasse, e ainda, a ingerência do sócio da investida em todo o processo”²⁹ (grifou-se).

²⁸ Doc. nº 1106635.

²⁹ Doc. nº 1106635.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

38. Nesse sentido, a Área Técnica concluiu que a Caixa teria sido negligente ao se submeter às ordens do comitê de investimento do FIP Cevix, sem qualquer questionamento sobre a legalidade e a razoabilidade das decisões de investimento, e por não ter questionado o laudo emitido pela Upside, permitindo que a FUNCEF adquirisse cotas mensuradas a valores distorcidos, de forma a refletir em vantagens econômicas para a Desenvix e seus controladores.

Suposta caracterização da operação fraudulenta no FIP Cevix

39. De acordo com a Acusação, as supostas irregularidades foram arquitetadas e executadas para induzir e manter a FUNCEF e seus participantes em erro, através de um laudo contendo diversas inconsistências, com a finalidade de obtenção de vantagem de natureza econômica em favor do Grupo Engevix e de seus controladores, à época, José Antunes e Cristiano Kok.

40. Por meio do referido laudo, os ativos incorporados pela Cevix teriam sido sobreprecificados em razão da utilização da taxa de 6,42%. Após esta supervalorização, a FUNCEF aportou cerca de R\$ 260.000.000,00 para deter 25% do patrimônio líquido do FIP Cevix. Ao passo que, os controladores da Desenvix aportaram no fundo investimentos valorados inicialmente a R\$ 173.000.000,00 – depois precificados em R\$ 782.000.000,00 – em troca de 75% das cotas do FIP Cevix.

41. Para a SIN, a Caixa teria apenas cumprido as ordens dos representantes da Desenvix e da FUNCEF, sem questioná-las, como deveria fazer à luz de seus deveres de diligência e lealdade.

42. Deste modo, concluiu-se que a constituição do FIP Cevix somente ocorreu para: (i) contornar a vedação do art. 53 da Resolução CMN nº 3.792/2009, de modo a permitir que a FUNCEF, na qualidade de entidade fechada de previdência complementar, pudesse investir em uma companhia fechada; e (ii) legitimar a aquisição pela FUNCEF de ativos precificados



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

indevidamente, de modo a refletir em benefício patrimonial para o Grupo Engevix e seus controladores³⁰.

43. Segundo a Acusação, a própria estruturação do FIP Cevix constituiu uma operação fraudulenta, pois não teria nenhum fundamento econômico legítimo que justificasse a sua criação.

44. Assim, de acordo com a Área Técnica, o ardil ou artifício foi a utilização de um laudo com diversas inconsistências, o que culminou na escolha da taxa de desconto de 6,42% a.a. para o apreamento dos ativos da Cevix, pois o uso dessa taxa de desconto se deu sem razoabilidade técnica ou econômica e permitiu que a FUNCEF adquirisse cotas do FIP Cevix valorizadas de forma distorcida, o que causou prejuízos à entidade e seus participantes, em benefício da Desenvix e seus sócios.

III.II. FIP OAS Empreendimentos

45. Conforme descrito no Termo de Acusação, o FIP OAS Empreendimentos surgiu a partir da reestruturação do Fundo de Investimentos em Participações Caixa Zurich, registrado perante a CVM em 17/01/2013 e cujas cotas, à época, não foram adquiridas pelo público³¹.

46. A estruturação do FIP OAS Empreendimentos teve como propósito direto a aquisição de ações da OAS Empreendimentos, sociedade anônima de capital fechado, cujo principal objetivo era o desenvolvimento da atividade de incorporação imobiliária, além da prestação de serviços de engenharia e da participação em outras sociedades.

47. Antes da constituição do FIP OAS Empreendimentos, todas as ações ordinárias de emissão da OAS Empreendimentos eram de propriedade da OAS Investimentos – que, por sua vez, era controlada pela OAS S.A.

³⁰ Doc. nº 1106635, §210.

³¹ Doc. nº 1106635, §247.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

48. Conforme descrito no Relatório de Inspeção CVM/SFI/GFE-3/Nº 05/2018, ao longo de 2009 alguns empreendimentos imobiliários inacabados de responsabilidade da extinta Cooperativa Habitacional dos Bancários de São Paulo - BANCOOP foram incorporados pela OAS Empreendimentos³². Em razão da insuficiência de capital para a conclusão dos empreendimentos, a OAS Empreendimentos passou a prospectar o mercado com o intuito de atrair novos investidores.

49. Nesse contexto, em 04/06/2012, a OAS Empreendimentos apresentou projeto de constituição do FIP OAS Empreendimentos à FUNCEF, à Fundação Petrobras de Seguridade Social (“PETROS”) e à Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (“PREVI”)³³.

50. Em síntese, conforme narrado pela Acusação³⁴:

Em 28/08/2012, a OAS Empreendimentos iniciou as tratativas com a Caixa a fim de que esta assumisse a administração e a gestão do FIP OAS Empreendimentos.

Em 31/07/2013, foi realizada a primeira emissão de cotas do FIP OAS Empreendimentos – na qual a OAS Investimentos subscreveu 316.800 cotas pelo valor unitário de R\$ 1.000,00, totalizando o montante de R\$ 316.800.000,00.

Em 02/08/2013, as cotas foram integralizadas da seguinte maneira: “*a integralização de 469.686.894 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal de emissão da OAS Empreendimentos S.A., equivalentes a 100% das ações emitidas pela referida empresa, no valor de*

³² Doc. nº 1143966.

³³ As instituições PETROS e PREVI não seguiram adiante com a concretização do investimento.

³⁴ Doc. nº 1106635, §§254-267.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

R\$ 316.449.073,53, conforme apurado por laudo de avaliação emitido em 12/7/2013 pela Ernst & Young Auditores Independentes S/S, nos termos do disposto no art. 110 da Instrução CVM nº 409, vigente à época, e conforme Assembleia Geral de Quotistas realizada em 2/8/2013; e a quantia de R\$ 350.926,47, em moeda corrente nacional, com o objetivo de custear as despesas do Fundo até ingresso da FUNCEF”³⁵.

Em 30/07/2013, a Diretoria Executiva da Fundação aprovou a contratação da Deloitte Touche Tohmatsu Consultores Ltda. (“Deloitte”) para realizar a avaliação econômico-financeira da OAS Empreendimentos e a *due diligence* jurídica de eventual transação de compra de participação societária na OAS Empreendimentos. Como resultado dessa contratação, a Deloitte emitiu, em 28/10/2013, o relatório de avaliação econômico-financeira³⁶ e o relatório de *due diligence*³⁷.

Em 20/11/2013, a Diretoria Executiva da FUNCEF aprovou a participação da entidade na oferta restrita de cotas da primeira emissão do FIP OAS Empreendimentos, no valor de até R\$ 500.000.000,00, limitado a 25% das cotas do fundo³⁸.

Em 09/12/2013, FUNCEF e OAS Investimentos celebraram Acordo de Investimento e Outras Avanços – tendo Caixa, FIP OAS Empreendimentos e OAS Empreendimentos como intervenientes anuentes. Por meio do citado instrumento, a FUNCEF se comprometeu a aportar R\$ 400.000.000,00, em razão da subscrição de 20% das cotas

³⁵, Doc. nº 1106635, §256.

³⁶ Doc. nº 1144201.

³⁷ Doc. nº 1144203.

³⁸ Doc. nº 1144217.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

do FIP OAS Empreendimentos, dos quais R\$ 200.000.000,00 seriam integralizados após o cumprimento de todas as exigências legais e, o restante, depois de doze meses contados da data da primeira integralização. Após o período de vinte e quatro meses, a FUNCEF teria, ainda, a opção de aumentar a participação para até 25% das cotas do fundo, pelo valor adicional de R\$ 100.000.000,00³⁹.

Em 29/01/2014, a OAS Investimentos, na condição de única cotista do FIP OAS Empreendimentos, ratificou o relatório da Deloitte que avaliou as operações consolidadas da OAS Empreendimentos pelo valor econômico de R\$ 1.500.000.000,00, o que possibilitou que a cota do fundo fosse valorizada em aproximadamente 374% passando de R\$ 1.000,00 para R\$ 4.735,22⁴⁰.

Em 30/01/2014, a OAS Investimentos aprovou a segunda emissão de quotas do FIP OAS Empreendimentos, no valor até o limite de R\$ 500.000.000,00, ao preço unitário da cota de R\$ 4.735,22⁴¹.

Em 31/01/2014, a FUNCEF subscreveu o “Instrumento Particular de Compromisso para Subscrição e Integralização de Cotas”⁴² e o “Boletim de Subscrição”⁴³ e, em 14/02/2014, a FUNCEF integralizou, em moeda corrente nacional, R\$ 200.000.000,00 ratificando a aquisição de 42.236 cotas do fundo.

Em 24/02/2014, a Assembleia Geral Extraordinária de Cotistas do fundo deliberou que a Caixa, na condição de administradora fiduciária,

³⁹ Doc. nº 1144222.

⁴⁰ Doc. nº 1144242.

⁴¹ Doc. nº 1144253.

⁴² Doc. nº 1144260.

⁴³ Doc. nº 1144264.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

adquirisse ações ordinárias de emissão da OAS Empreendimentos, por meio do montante investido pela FUNCEF⁴⁴.

No mesmo dia, a Assembleia Geral Extraordinária da OAS Empreendimentos aprovou o aumento do capital social da companhia em R\$ 198.372.334,00, por meio da emissão de 62.115.257 ações ordinárias, a preço de R\$ 3,193616895 cada⁴⁵. Tais ações foram subscritas apenas pelo FIP OAS Empreendimentos, único acionista da companhia à época.

Em 12/11/2014, os membros do comitê de investimento do fundo aprovaram a contratação da Deloitte para executar a reavaliação econômico-financeira das ações de emissão da OAS Empreendimentos, em razão da proximidade do encerramento do exercício social e a consequente necessidade da elaboração das demonstrações financeiras anuais.

Em 30/12/2014, a Assembleia Geral dos Cotistas aprovou o relatório de avaliação econômico-financeira elaborado pela Deloitte em 30/12/2014, com data-base de 31/10/2014. No âmbito da mencionada Assembleia, foi aprovado o valor econômico de R\$ 1.445.711.000,00⁴⁶.

51. Em vista de seu compromisso de investimento, a Fundação deveria realizar mais um aporte de R\$ 200.000.000 em janeiro de 2015. No entanto, conforme esclarecimentos prestados pela FUNCEF em 27/10/2017, *“devido a situação econômico-financeira da OAS, a luz da Operação Lava-Jato e outros assuntos, a FUNCEF não realizou o referido aporte e, em consequência, perdeu todos seus direitos de Governança na Companhia, ou seja, não*

⁴⁴ Doc. nº 1144324.

⁴⁵ Doc. nº 1144331.

⁴⁶ Doc. nº 1144354.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

*participa de qualquer reunião, tanto de Conselho como de Comitês e Assembleias da Companhia*⁴⁷.

52. Assim, em 18/08/2015, o FIP OAS Empreendimentos, representado pela Caixa, ajuizou ação perante a 43ª Vara Cível do Fórum Central da Cidade de São Paulo para cobrar a integralização de R\$ 200.000.000,00 devida pela FUNCEF. Em 06/10/2015, a Fundação requereu a instauração do procedimento arbitral a fim de impugnar sua responsabilidade de aportar a última parcela do investimento.

53. Em paralelo, a OAS S.A., em conjunto com a OAS Empreendimentos e outras empresas do grupo, apresentaram pedido de Recuperação Judicial perante a 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o qual foi deferido em 01/04/2015. O principal motivo apontado foi a não realização pela FUNCEF do aporte de R\$ 200.000.000 no FIP OAS Empreendimentos, o que teria ameaçado a continuidade da companhia investida. Foram também elencadas como causas a forte retração do setor de construção civil e da economia, restrição a linhas de crédito e antecipação de vencimentos da maior parte de seu endividamento⁴⁸.

54. Em 18/12/2015, o FIP OAS Empreendimentos contratou a Deloitte para nova avaliação econômico-financeira da OAS Empreendimentos a fim de dar base para o apreamento das cotas do fundo. Na ocasião, apurou-se que a OAS Empreendimentos não teria valor econômico, pois o fluxo de caixa projetado já estaria comprometido para o pagamento dos credores, de acordo com o Plano de Recuperação Judicial aprovado⁴⁹.

O primeiro laudo de avaliação da Deloitte

⁴⁷ Doc. nº 1144042, p. 5.

⁴⁸ Doc. nº 1144465.

⁴⁹ Doc. nº 1144475.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

55. A Acusação alega que foram identificadas diversas irregularidades no laudo de avaliação elaborado pela Deloitte em 28/10/2013⁵⁰, o que teria levado a uma valorização indevida de cerca de 374% no valor das cotas do FIP OAS Empreendimentos, permitindo com que a FUNCEF as adquirisse com valor distorcido.

56. Para o apreçamento das ações da OAS Empreendimentos e das cotas do fundo, a Deloitte utilizou a metodologia do fluxo de caixa descontado. Nesse sentido, foram analisados diferentes cenários de acordo com taxas de crescimento perpétuo de 5% a.a., 5,5% a.a. e 6% a.a. e diferentes níveis de risco, conforme a matriz a seguir⁵¹:

		Risco Específico			
		1,5%	1,0%	0,5%	
Perpetuidade	5%	Cenário I Perpetuidade de 5,0%	1.479.740	1.586.558	1.706.300
	6%	Cenário Base Perpetuidade de 5,5%	1.514.608	1.628.179	1.756.413
	6%	Cenário II Perpetuidade de 6,0%	1.553.866	1.675.415	1.813.813

57. Como mencionado, em 29/01/2014, a OAS Investimentos, na qualidade de única cotista do FIP OAS Empreendimentos, aprovou a avaliação da companhia investida pelo valor econômico de R\$ 1.500.000.000,00 – intervalo entre os dois menores valores de acordo com os parâmetros da tabela acima.

58. Segundo entendimento da Área Técnica, as premissas adotadas para a elaboração do laudo de avaliação da Deloitte se mostravam incongruentes, pois não representavam minimamente a realidade à época, na qual a OAS Empreendimentos apresentava sucessivos prejuízos operacionais em outros projetos da espécie.

⁵⁰ Doc. nº 1144201.

⁵¹ Doc. nº 1144201, p. 79.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

59. As principais inconsistências identificadas no laudo e que permitiram, em tese, a sobreavaliação das ações de emissão da OAS Empreendimentos, teriam sido em razão da adoção de dois parâmetros, quais sejam, a taxa interna de retorno superior a 30% e a margem líquida superior a 20%.

“281. Conforme exposto no Relatório de Inspeção (1143966), o mencionado laudo de avaliação teve data-base de 30 de junho de 2013; projeções apresentadas em termos nominais, ou seja, contemplam efeitos inflacionários futuros, horizonte para os resultados operacionais de julho de 2013 e dezembro de 2025; e valor presente calculado pela convenção de ‘meia taxa’, sob a premissa de que o fluxo de caixa seria gerado homogeneamente ao longo do ano.

282. Além disso, foram premissas do trabalho: (1) valor residual obtido do fluxo de caixa dos ‘Genéricos’ e ‘Corporativo’, com crescimento estimado de 5% por inflação e 0,5% por crescimento real; (2) projeções baseadas na estratégia de ‘expansão por cidade’, segregadas por entidade jurídica (SPEs); (3) demonstrações de resultados e fluxos de caixa individuais foram consolidados, sendo que o cálculo do valor econômico foi baseado no fluxo de caixa consolidado da OAS Empreendimentos; (4) fluxo dos Incorporados apresentado na totalidade do projeto, ponderado pela participação da Empresa em cada SPE’s/Consórcios; e (5) empreendimentos que não atingem o parâmetro mínimo de TIR (30%) e margem líquida (20%) determinados pela OAS incluídos na avaliação pela compensação da sinergia com outros empreendimentos que superam tais expectativas.

283. Ao estudar o laudo ora em questão, foram apontadas pela SFI (1143966) importantes incongruências em dois parâmetros adotados pela avaliadora, quais sejam, i) a taxa interna de retorno superior a 30%; e ii) a margem líquida superior a 20%.

284. A distorção de tais parâmetros deve-se ao fato de que a OAS Empreendimentos possuía resultados operacionais negativos no período de 1º/1/2011 a 30/6/2013, chegando a um prejuízo de R\$ 55 milhões em 30/6/2013. Dessa maneira, à luz do desempenho da companhia investida no período anterior à data-base do laudo em comento, a SFI concluiu em seu Relatório de Inspeção (1143966) que não haveria suporte fático para as premissas escolhidas, ainda mais no contexto de uma empresa há muito operacional e de fluxo de caixa razoavelmente consolidado.

285. De acordo com o Relatório de Inspeção (1143966), a análise das demonstrações financeiras da OAS Empreendimento de 2011 a 2013 demonstra que a companhia vinha apresentando problemas operacionais crônicos, chegando a perfazer margens líquidas negativas.”⁵² (grifou-se)

⁵² Doc. nº o 1106635.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

60. Outra premissa considerada inverossímil pela Área Técnica foi o tratamento conferido pela Deloitte às inadimplências dos empreendimentos incorporados. Isso porque, foi presumido o prazo de um ano para a recuperação dos pagamentos atrasados, premissa que não guardaria *“relação com o histórico de inadimplência, que é marcado muitas vezes pela necessidade de cobrança judicial, que usualmente demora muitos anos para o desfecho final”*⁵³.

61. Em sede de resposta ao Ofício nº 145/2017/CVM/SFI/GFE-3⁵⁴, a Deloitte justificou que os *“resultados futuros seriam positivos, a indicar que os prejuízos anteriormente apresentados não se repetiriam”*, uma vez que, além do impacto da execução de sua estratégia comercial, haveria *“aumento de margem líquida decorrente de (1) redução de porcentagem de custo de construção sobre receita líquida de venda de imóveis e (2) redução de outros custos operacionais”*.

62. Em relação ao item (1) acima, a Deloitte usou como base, principalmente, o histórico da companhia entre 2006 e 2009, no entanto, para a SIN, tal premissa teriam se mostrado inconsistente quando verificado o período entre 2010 e 2013. Quanto ao item (2), a SFI pontuou, no Relatório de Inspeção, que não foram apresentadas evidências ou estudos que demonstrassem ajustes na estrutura organizacional da companhia⁵⁵.

63. Nesse sentido, a Área Técnica entendeu que a adoção das premissas em questão teria impactado diretamente no apreamento das cotas do FIP OAS Empreendimentos, o que fez com que a Fundação adquirisse cotas sobrevalorizadas com base em laudo de avaliação inconsistente.

64. A Acusação alega, ainda, que o cenário projetado pela Deloitte no laudo datado de 28/10/2013 era irreal se considerado o fato de que a companhia apresentou pedido de

⁵³ Doc. nº 1106635, §290.

⁵⁴ Doc. nº 1144702.

⁵⁵ Doc. nº 1143966.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

recuperação judicial em menos de dois anos após a emissão do *valuation* e, como consequência, perdeu totalmente seu valor econômico. Para a SIN, tal fato era previsível, visto que as demonstrações financeiras da companhia datadas de antes da emissão do laudo já demonstravam consecutivos prejuízos, o que deveria ter trazido questionamentos sobre a viabilidade econômica da OAS Empreendimentos no momento da constituição do fundo.

65. A Área Técnica concluiu, portanto, que o laudo foi um artifício utilizado para que a entidade de previdência investisse em ativos superavaliados ilicitamente, causando a ela um grande prejuízo financeiro.

Administração fiduciária e gestão do FIP OAS Empreendimentos

66. Para a Área Técnica, a Caixa, na qualidade de administradora fiduciária e gestora, teria ficado responsável somente pela execução dos “procedimentos operacionais” necessários para o funcionamento do fundo. Esta teria apenas acatado as ordens dos cotistas, sem questioná-las, em violação aos seus deveres de conduta. Tal passividade teria restado ainda mais evidente diante da ausência de elementos que comprovassem que a Caixa revisou as premissas adotadas no laudo de avaliação elaborado pela Deloitte.

67. Concluiu-se, portanto, que a Caixa praticou atos fraudulentos ao estruturar o FIP OAS com o objetivo de: (i) burlar o cumprimento do art. 53 da Resolução CMN nº 3.792/2009, de modo a permitir que a FUNCEF, na qualidade entidade de previdência complementar, pudesse investir em uma companhia fechada de incorporação imobiliária; e (ii) legitimar a aquisição de ativos precificados indevidamente, para que a FUNCEF adquirisse cotas superavaliadas, de modo a refletir em benefício patrimonial para a OAS Investimentos, servindo o fundo como veículo para viabilizar esse desvio⁵⁶.

Atualização do valor econômico dos ativos do FIP OAS Empreendimentos

⁵⁶ Doc. nº 1106635, §383.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

68. A Área Técnica alega, ainda, por uma injustificada demora da Caixa em atualizar o valor das ações do FIP OAS Empreendimentos após o pedido de recuperação judicial da OAS Empreendimentos.

69. Isso porque, em que pese o pedido de recuperação judicial da OAS Empreendimentos ter sido deferido em 01/04/2015, nos dois informes trimestrais seguintes (períodos encerrados em 30/06/2015 e 30/09/2015), a Caixa permaneceu avaliando as ações da OAS Empreendimentos com base no laudo emitido pela Deloitte em 30/12/2014, com data-base em 31/10/2014 – que avaliou as ações da companhia no valor de R\$ 1.445.711.000,00⁵⁷.

70. Apenas em 31/12/2015, a Caixa considerou os impactos do pedido de recuperação judicial da OAS Empreendimentos para avaliar o valor econômico do fundo. Isso se deu com base em novo laudo emitido pela Deloitte em 18/12/2015⁵⁸, o qual considerou que a OAS Empreendimentos não possuía valor econômico devido ao comprometimento das suas receitas com o fluxo de pagamento dos credores.

Suposta caracterização da operação fraudulenta no FIP OAS Empreendimentos

71. De acordo com o Termo de Acusação, as irregularidades foram arquitetadas e executadas a fim de induzir e manter a FUNCEF e seus participantes em erro, através de laudo com supostas inconsistências, de modo a obter vantagem econômica em favor da OAS Investimentos e da OAS Empreendimentos.

72. A Área Técnica assim sintetiza os fatos que, em conjunto, denotariam a consumação da operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários:

“(i) Todas as características do investimento (ainda que manifestamente irregular) na OAS Empreendimentos já estavam

⁵⁷ Doc. nº 1144361.

⁵⁸ Doc. nº 1144475.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

definidas previamente à contratação da CAIXA e, por conseguinte, à constituição do FIP OAS Empreendimentos;

(ii) a FUNCEF foi a responsável por contratar a Deloitte para a elaboração do relatório de avaliação econômico-financeira, sem qualquer participação da CAIXA;

(iii) o laudo de avaliação elaborado pela Deloitte e datado de 28/10/2013 (1144201) foi usado como fundamento para valorização de aproximadamente de 374% das cotas do FIP OAS Empreendimentos. Nesse contexto, destaca-se que o laudo ora em comento apresenta duas graves inconformidades causadoras de indevida superavaliação;

(iv) a CAIXA, na condição de administradora fiduciária e gestora do FIP OAS Empreendimentos, não revisou as premissas adotadas pelo laudo em questão, admitindo passivamente a distorção dos preços das cotas do FIP OAS Empreendimentos. Nesse contexto, destaca-se que não foram encontrados quaisquer documentos técnicos produzidos pela CAIXA que comprovassem qualquer trabalho nessa linha;

(v) a FUNCEF se recusou a realizar a segunda integralização de R\$ 200 milhões, que deveria ter sido feita em janeiro de 2015. Entre os motivos alegados estão a situação econômico-financeira da OAS Empreendimentos e a eclosão da ‘Operação Lava-Jato’;

(vi) após pouco mais de um ano do aporte de R\$ 200 milhões feito pela FUNCEF no Fundo, a OAS Empreendimentos apresentou o pedido de recuperação judicial;

(vii) a CAIXA não reprecificou as cotas do FIP OAS Empreendimentos após publicar fato relevante sobre o pedido de recuperação judicial da investida. O ajuste foi realizado quase nove meses após tal evento, o que conferia uma falsa impressão de normalidade ao investimento realizado;

(viii) conforme novo laudo emitido pela Deloitte em 18/12/2015, a OAS Empreendimento já não tinha mais valor econômico, em razão dos compromissos assumidos com os credores. Com efeito, tal situação é mais um importante indício de que as premissas do laudo de 28/10/2013 foram distorcidas dolosamente”⁵⁹.

73. A SIN concluiu, portanto, que os ardis utilizados pelos acusados foram (i) a estruturação do FIP em si, pensado com o propósito exclusivo de iludir sobre a natureza de um investimento sabidamente irregular e vedado pela regulação aplicável ao investidor, e (ii) o emprego de laudo de avaliação econômico-financeira com diversas inconsistências, o que culminou na indevida sobreavaliação das cotas do FIP OAS Empreendimentos, sem que houvesse razoabilidade econômica.

⁵⁹ Doc. nº 1106635, §372.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

74. Como consequência, a FUNCEF teria adquirido para sua carteira uma companhia investida que não poderia, por meio de cotas de um fundo avaliadas de forma distorcida e que não conferiu à entidade nenhum dos benefícios esperados dos FIP permitidos pela regulação, em prejuízos à Fundação e em benefício econômico direto para a própria companhia investida e indireto para a sua controladora, OAS Empreendimentos e OAS Investimentos, respectivamente.

III.III. FIP Sondas

75. Conforme descrito no Relatório de Inspeção CVM/SFI/GFE-3/Nº 09/2018⁶⁰, o Projeto Sondas iniciou-se do desejo da Petróleo Brasileiro S.A. (“Petrobras”) em construir unidades de exploração de petróleo em águas ultraprofundas, preferencialmente em estaleiros com instalações no Brasil.

76. Nesse contexto, havia a necessidade de contratação de cerca de quarenta sondas, a fim de extrair o petróleo da área denominada de “pré-sal”. Dentre estas, doze já haviam sido licitadas em 2008, nesse sentido, a diretoria da Petrobras aprovou o início dos procedimentos necessários para licitar a contratação das vinte e oito sondas restantes a serem construídas em território nacional, com prazos de entrega previstos para o período 2013 e 2018.

77. Ao longo de 2010, foram promovidas alterações na legislação de exploração e produção de petróleo, o que ensejou a edição das seguintes normas: (i) Lei nº 12.276; (ii) Lei nº 12.304; e (iii) Lei nº 12.351. Em síntese, tais mudanças permitiram que a União fizesse contratos de exploração do pré-sal diretamente com a Petrobras sem exigência de licitação, e que a exploração ocorresse por meio do “regime de partilha”, no qual a estatal passaria a ser obrigatoriamente a operadora de todos os poços, com a exigência de que participasse dos investimentos necessários e contratasse sondas com elevado índice de “conteúdo local”.

⁶⁰ Doc. nº 1145574.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

78. Para implementar o Projeto Sondas, a Petrobras contratou o Banco Santander Brasil S/A (“Banco Santander”), na qualidade de consultor financeiro, com o objetivo de prospectar potenciais investidores.

79. De acordo com as investigações realizadas, a PETROS teria sido inicialmente procurada pela Petrobras como potencial investidor. Após o primeiro contato, esta possibilitou que o Projeto Sondas fosse apresentado para a FUNCEF, PREVI e Fundação Vale do Rio Doce de Seguridade Social (“VALIA”). Em paralelo, a Petrobras procurou grandes bancos nacionais e investidores estrangeiros.

Estruturação do FIP Sondas

80. O “*Confidential Information Memorandum*”⁶¹, documento elaborado pela Petrobras mediante a assessoria do Banco Santander e do escritório Souza, Cescon, Barriau & Flesch Advogados (“Souza Cescon”), previa a construção e o afretamento para a Petrobras das vinte e oito sondas, divididas em quatro sistemas. Para isso, seria constituída a Sete Brasil Participações S/A (“Sete Brasil”), companhia que seria responsável pelo primeiro sistema de sondas no Estaleiro Atlântico Sul (“EAS”) e que teria direito de preferência para desenvolver os demais.

81. A previsão inicial era a de que o Banco Nacional de Desenvolvimento – BNDES fosse o principal provedor do projeto, com cerca de 45% dos recursos necessários, por meio de financiamento para a aquisição de bens e serviços locais. Adicionalmente, as Export Credit Agencies - ECAs proveriam aproximadamente 20% dos recursos, mediante financiamento, indexado em dólares, para a aquisição de bens e serviços importados. Em complemento, 20% do montante requerido seria arrecadado por recursos próprios (*equity*), principalmente por meio da constituição do FIP Sondas.

⁶¹ Doc. n° 1145831.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

82. Nesse contexto, eram previstos empréstimos a serem contratados junto a bancos comerciais para suprir os pagamentos iniciais para o início da construção das sondas, até a efetiva contratação dos financiamentos de longo prazo junto ao BNDES e às ECAs

83. Como descreve o Relatório de Inspeção⁶², a estrutura de investimentos do primeiro sistema de sondas teria as seguintes características:

- (i) O FIP Sondas seria constituído com investidores institucionais e do setor financeiro. O fundo teria como único ativo a participação em 90% do capital acionário da Sete Brasil e os 10% restantes seriam aportados pela Petrobras;

A Sete Brasil seria uma *holding* local, constituída no Brasil, com o objetivo de ser o veículo primário para captação de *equity* do projeto, que possuiria 100% do capital da Sete International GmbH (“Sete International”), constituída na Áustria, que, por sua vez, se destinaria a possuir uma participação de 85% do capital de sociedades de propósito específico (SPEs), a serem constituídas na Holanda, com o objetivo específico de possuírem individualmente a propriedade de cada uma das sondas. O restante de 15% do capital das SPEs seria investido por empresas especializadas em operação de sondas de águas profundas, conhecidas como operadores especializados;

- (ii) As SPEs emitiriam ações classes “A” e “B”. A Sete International seria a acionista “classe A” de todas as SPEs, com 85% do capital, e os operadores especializados, os acionistas “classe B”, com o restante de 15%;
- (iii) Para todas as SPEs do primeiro sistema, definiu-se que a Petrobras seria inicialmente a única acionista classe B e que, anteriormente à entrega das primeiras cinco sondas desse sistema, a estatal iria vender sua participação de 15% no capital dessas cinco SPEs para operadores especializados,

⁶² Doc. nº 1145574.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

previamente qualificados e selecionados a partir de uma *short list* elaborada pela própria Petrobras. Com isso, a estatal seria o operador especializado de duas sondas do primeiro sistema.

84. Ressalta-se que, a estrutura inicialmente proposta foi alterada, de modo que a Petrobras passou a deter 5% da Sete Brasil e 5% do FIP Sondas, e não mais participação direta de 10% na Sete Brasil. Dessa forma, o FIP Sondas adquiriu 95% da participação na Sete Brasil.

85. A fim de possibilitar a construção do primeiro sistema, a Petrobras, mediante sua subsidiária Petrobras Netherlands BV (“Petrobras Netherlands”), contratou o lote inicial de sete sondas construídas no Brasil, com base no critério do menor custo de construção.

O processo de contratação da Caixa e a constituição do FIP Sondas

86. Em síntese, conforme exposto no Termo de Acusação⁶³:

Em 16/06/2010, a Caixa foi convidada pelo Banco Santander para exercer as funções de administradora fiduciária e gestora do FIP Sondas. No convite, foi determinado que os cotistas do FIP Sondas seriam “*definidos e escolhidos em conjunto pela Petrobras e pelo Santander*”⁶⁴. Diante da proposta apresentada, em 05/07/2010, a Caixa foi vencedora da concorrência promovida pela Santander.

Em 04/08/2010, a Caixa constituiu o FIP Sondas com o objetivo de receber recursos de investidores qualificados e assumiu as funções de administradora e gestora do fundo.

⁶³ Doc. nº 1106635, §§413 - 434.

⁶⁴ Doc. nº 1145851, p. 1.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Em 17/12/2010, o Banco Santander foi contratado para prestar os serviços de custódia, controladoria e escrituração das cotas do FIP Sondas.

Em 22/12/2010, a Petrobras e o FIP Sondas constituíram a Sete Brasil, com o capital de R\$ 100,00, dividido em 100 ações, das quais 90 foram subscritas pelo FIP Sondas e 10 pela Petrobras. Os Srs. João Carlos Medeiros Ferraz e Pedro José Barusco Filho foram eleitos, respectivamente, para os cargos de diretor presidente e diretor de operações, cabendo a eles a administração da companhia.

Em 06/01/2011, com o intuito de apresentar o investimento aos investidores, a Caixa elaborou o “Memorando de Investimento” do FIP Sondas com a assessoria da Petrobras, Banco Santander e Souza Cescon⁶⁵. Na estrutura de capital proposta, a alavancagem financeira era de 20% de capital próprio e 80% de dívida.

Em 11/02/2011, a Petrobras anunciou que havia concluído o processo de licitação para a construção no Brasil do primeiro sistema de sete sondas, cujo vencedor foi o EAS. O preço final de construção de cada sonda foi de US\$ 662.428.590,00, totalizando US\$ 4.637.002.650,00.

Em 31/03/2011, a Assembleia Geral de Cotistas do FIP Sondas⁶⁶, composta pelo único cotista Lakeshore Financial Partners Participações Ltda. (“Lakeshore”), aprovou a subscrição de 90 ações da Sete Brasil, pelo valor de R\$ 90,00, ocorrida em 22/12/2010, para a criação da companhia.

⁶⁵ Doc. nº 1146502.

⁶⁶ Doc. nº 1146509.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Em 01/04/2011, a Assembleia de cotistas do FIP Sondas deliberou, dentre outros assuntos: “i) a compra, pelo Fundo, de 17.999.910 ações de emissão da Sete Brasil, pelo valor unitário de R\$ 1,00, perfazendo R\$ 17.999.910,00; e ii) instruir a CAIXA, na qualidade de administrador/gestor do Fundo, a votar na assembleia da Sete Brasil, realizada na mesma data, para (i) aprovar o aumento do capital da companhia, no montante de R\$ 19.999.900,00, com a emissão de 19.999.900 ações, pelo valor unitário de R\$ 1,00, passando o capital social dos atuais R\$ 100,00 para R\$ 20.000.000,00, (ii) aprovar a alteração do estatuto social, mediante a criação do conselho de administração que passaria a eleger e destituir os diretores, cujos mandatos seriam de três anos, (iii) aprovar a permissão para que o conselho de administração aumentasse o capital da companhia até o montante autorizado de R\$ 1.895.000.000,00, sem a necessidade de reforma estatutária, (iv) aprovar a aquisição, pela companhia, de 100% do capital social da Sete International GmbH, por US\$ 2 milhões, e finalmente (v) aprovar a eleição, para o primeiro mandato do conselho de administração, dos Srs. João Carlos de Medeiros Ferraz, Luiz Fontoura de Oliveira Reis Filho e Alexandre Gossn Barreto”⁶⁷.

Para a prestação de serviços de assessoria jurídica no Projeto Sondas, a Caixa contratou o escritório Tauil & Chequer Advogados, em associação ao escritório estrangeiro Mayer Brown LLP, que emitiu relatório para a Caixa contendo a “análise da estrutura jurídica para o investimento” no FIP Sondas⁶⁸. De acordo com a SIN, referido relatório teria identificado alguns riscos, mas não destacou aspectos

⁶⁷ Doc. nº 1106635, §431.

⁶⁸ Doc. nº 1146513.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

jurídicos relevantes que pudessem inviabilizar a estruturação do investimento pretendido.

Em 01/05/2011, a Assembleia Geral de Cotistas do FIP Sondas⁶⁹ aprovou, dentre outros assuntos, os nomes de João Carlos de Medeiros Ferraz e de Alexandre Gossn Barreto, que haviam sido eleitos na Assembleia Geral da Sete Brasil, realizada em 01/04/2011, para ocupar os cargos de presidente e de vice-presidente do conselho de administração da companhia.

87. Diante de tais fatos, a Área Técnica concluiu que a Caixa somente contribuiu para a constituição formal do FIP Sondas em decorrência do óbice constante da Resolução CMN nº 3.792/2009, pois todas as características do projeto - desde a definição da quantidade inicial de sondas a serem construídas, do volume inicial de recursos necessários, dos níveis da cadeia societária pretendida, até a formatação do FIP Sondas e sua apresentação a potenciais interessados como veículo de investimento – já haviam sido definidas pela Petrobras e seus assessores antes de sua contratação.

O início das operações do FIP Sondas

88. Em 13/05/2011, a Petrobras em conjunto com os investidores Lakeshore, FUNCEF, PETROS, PREVI, VALIA, Banco Santander, Banco BTG Pactual S/A (“BTG Pactual”) e Strong Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado (“Fundo Strong”), firmaram diversos instrumentos jurídicos a fim de concretizar o Projeto Sondas, dentre eles, o acordo de cotistas (“Acordo de Cotistas FIP Sondas”)⁷⁰.

⁶⁹ Doc. nº 1146515.

⁷⁰ Doc. nº 1146844.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

89. Em 20/05/2011, a Assembleia Geral de Cotistas do FIP Sondas, que contou com a presença da totalidade dos cotistas, deliberou por, dentre outros, aprovar a eleição dos membros do comitê de investimento do fundo, formado por representantes de todos os investidores⁷¹. Na mesma data, referido comitê deliberou aprovar o investimento na Sete Brasil, ratificando o Plano de Diretrizes Estratégicas⁷² e o Plano de Negócios⁷³ da companhia.

90. No mesmo dia, foi celebrado Acordo de Acionistas da Sete Brasil entre o FIP Sondas e a Petrobras, que, dentre outros, estabeleceu que “*nas deliberações da assembleia geral de acionistas da companhia, o FIP Sondas deveria ‘observar a orientação de voto de seu comitê de investimento, nos termos do acordo de cotistas’*”⁷⁴.

91. Ainda no dia 20/05/2011, o comitê de investimentos instruiu a caixa para que votasse na Assembleia Geral Extraordinária que ocorreria naquela mesma data, com relação à composição e eleição do conselho de administração da Sete Brasil.

92. Novamente, em 14/06/2011, o comitê de investimento do FIP Sondas orientou a Caixa a votar na Assembleia Geral da Sete Brasil que seria realizada no dia seguinte, no sentido de que: (i) as SPEs firmassem os contratos de afretamento com a Petrobras e os contratos de prestação de serviços, na qualidade de empresas solidárias, com a Petrobras e Petrobras Netherlands; e (b) orientasse a Sete International a votar favoravelmente a aprovação da celebração dos mencionados contratos nas respectivas assembleias de acionistas que seriam realizadas em cada uma das SPEs para esse fim⁷⁵.

93. Assim, em 15/06/2011, o EAS, a Sete Brasil, por meio de suas SPEs, e a Petrobras, celebraram os principais acordos e contratos, quais sejam: (i) Contratos de Engenharia,

⁷¹ Doc. nº 1146872.

⁷² Doc. nº 1146846.

⁷³ Doc. nº 1146855.

⁷⁴ Doc. nº 1147132.

⁷⁵ Doc. nº 1147316.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Suprimentos e Construção, (ii) Contratos de Afretamento e (iii) Contratos de Gerenciamento e Supervisão de Construção.

94. Deste modo, a Área Técnica afirma que “a primeira subscrição de cotas do FIP Sondas, iniciada em 13/05/2011 e encerrada em 28/12/2011, teve o propósito de oferecer recursos necessários para que a Sete Brasil viabilizasse o primeiro sistema de sete sondas junto ao estaleiro EAS”⁷⁶. Abaixo, a distribuição do capital comprometido entre os cotistas do primeiro sistema de sondas⁷⁷:

Cotista	Qtde. Cotas (1)	PL - R\$	% do PL
Funcef	350.000.000	350.000.000,00	19,209
Petros	350.000.000	350.000.000,00	19,209
Previ	180.000.000	180.000.000,00	9,879
Valia	100.000.000	100.000.000,00	5,488
Santander (2)	250.000.000	250.000.000,00	13,720
BTG Pactual (3)	250.000.000	250.000.000,00	13,720
Fundo Strong	250.000.000	250.000.000,00	13,720
Petrobras	91.105.264	91.105.264,00	5,000
Lakeshore	1.000.000	1.000.000,00	0,055
Total	1.822.105.264	1.822.105.264,00	100,00

(1)-Em 28/12/2011, conforme o Ofício nº 464/2011/GN Fundos Especiais, a CEF comunicou à CVM o encerramento e o resultado da distribuição com esforços restritos das cotas do FIP Sondas. Foram colocadas 1.822.105.264 cotas, na forma nominal e escritural, ao preço unitário de R\$ 1,00, totalizando R\$ 1.822.105.264,00. O período de distribuição ocorreu de 30/3/2011 a 28/12/2011.

(2)-O Banco Santander Brasil S/A sub-rogou seus direitos à Santander Participações S/A.

(3)-O Banco BTG Pactual transferiu suas cotas para o BTG Oil & Gas Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Participações.

95. Portanto, o primeiro sistema seria composto por sete sondas, cujos contratos de afretamento e de prestação de serviços foram firmados em 15/06/2011 com a Petrobras, sendo o EAS responsável pela construção dessas primeiras unidades.

Principais eventos ocorridos entre 2011 e 2020

⁷⁶ Doc. nº 1106635, §462.

⁷⁷ Doc. nº 1106635, §463.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

96. Em 03/06/2011, a Petrobras deu início a um novo procedimento licitatório para a construção das demais vinte e uma sondas previstas no Projeto Sondas. Como relatado pela SFI, diante da necessidade de mais recursos, a Sete Brasil comunicou ao FIP Sondas que seriam necessários R\$ 3.000.000.000 adicionais, mediante aumento de capital⁷⁸.

97. Nesse contexto, em dezembro de 2011, a Caixa elaborou novo Memorando de Investimento⁷⁹. Referido documento informava que as premissas e as projeções financeiras foram realizadas com base nas informações fornecidas pela Sete Brasil e seus assessores e que não havia garantia de sua exatidão após a data em que forem recebidas nem de que tal exatidão permaneceria no futuro.

98. Em 09/02/2012, a Petrobras comunicou que havia aprovado o afretamento e operação de vinte e uma sondas junto à Sete Brasil, pela taxa diária média de US\$ 530.000,00, bem como a contratação de cinco sondas adicionais com a Ocean Rig, pela taxa diária média de US\$ 548.000,00, ambos pelo prazo de quinze anos. Segundo a Petrobras, a contratação das cinco unidades adicionais deu-se devido às condições apresentadas pela Sete Brasil e pela Ocean Rig, bem como da alta demanda para exploração da camada pré-sal⁸⁰.

99. Em 29/03/2012, a Assembleia Geral de Cotistas do Fundo⁸¹ aprovou a 2ª emissão de 5.427.894.736 de novas cotas, ao preço unitário nominal de R\$ 1,00, a ser destinada a investidores qualificados, que foi rerratificada em 31/07/2012 e 01/02/2013. Com a 2ª emissão de cotas, dois novos cotistas ingressaram no FIP Sondas, quais sejam, EIG Ste Holdings e Luce Venture Capital Drilling Series.

⁷⁸ Doc. nº 1145574.

⁷⁹ Doc. nº 1147320.

⁸⁰ Doc. nº 1147322.

⁸¹ Doc. nº 1147325.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

100. No plano de negócios da Sete Brasil, estava prevista a construção de vinte e oito sondas em dois sistemas, o primeiro composto por sete unidades, cujos contratos de construção com a EAS e de afretamento com a Petrobras foram firmados em 15/06/2011, e o segundo composto por vinte e uma unidades, as quais iriam operar por meio de contratos de afretamento de longo prazo a serem celebrados em julho/agosto de 2012 com a Petrobras.

101. As sondas do segundo sistema seriam construídas pelos estaleiros BrasFELS, Jurong Aracruz, Enseada do Paraguaçu e Rio Grande, de modo que a Petrobras também seria contratada para gerenciar as obras de construção.

102. O valor total do investimento previsto para a construção das vinte e oito unidades seria de aproximadamente US\$ 24.100.000.000,00 e as principais fontes de financiamento seriam, além do BNDES (45 a 55%) e ECAs (20%), os bancos comerciais (5 a 15%), capital próprio (*equity*) e dívida subordinada (20%). Também foram previstas contrações de empréstimos de curto prazo, até a obtenção dos financiamentos de longo prazo com o BNDES e com as ECAs, no montante de até US\$ 830.000.000,00 para o primeiro sistema, e de até US\$ 500.000.000,00, para o segundo sistema⁸².

103. Em 15/08/2012, houve a aprovação da construção da 29ª sonda, não prevista inicialmente e a estrutura de financiamento para a construção passou a considerar um aumento da participação do BNDES de 45% para 50% do total a ser financiado, e uma redução da participação dos bancos comerciais de 15% para 10% do total.

104. Com relação à implantação do primeiro sistema de sondas, a estimativa do custo total de construção aprovada foi aumentada em US\$ 40.000.000,00, passando de US\$ 5.300.000.000,00 bilhões para US\$ 5.340.000.000,00. A estimativa da parcela dos investimentos que seria financiada pelo FIP Sondas aumentou em US\$ 10.000.000,00, passando de 13,70% para 13,80% do total. No consolidado, para as 29 sondas, a participação do FIP Sondas ficou em torno de 13,20% do investimento total a ser financiado.

⁸² Doc. nº 1106635, §479.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

105. Em 07/02/2013, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (“FI-FGTS”) subscreveu 634.146.341 cotas do FIP Sondas, pelo montante de R\$ 634.146.341,00 somado à taxa de ingresso de R\$ 15.853.658,54. Após a subscrição de cotas feita pelo FI-FGTS, o capital comprometido do FIP Sondas estava composto por R\$ 1.822.105.264,00 obtidos na 1ª emissão de cotas, e mais R\$ 6.077.889.717,00 obtidos na 2ª emissão, totalizando R\$ 7.899.994.981,41. A distribuição do capital comprometido entre os cotistas ficou da seguinte forma⁸³:

Cotistas	Qtde. Cotas (1)	Taxa de Ingresso	Capital Comprometido	% do Capital Comprometido
		R\$		
Funcef	1.378.046.846	8.224.375,00	1.386.271.221,00	17,55
Petros	1.378.046.846	8.224.375,00	1.386.271.221,00	17,55
Previ (2)	180.000.000	0,00	180.000.000,00	2,28
Valia	200.000.000	800.000,00	200.800.000,00	2,54
Santander	498.015.873	1.984.127,00	500.000.000,00	6,33
BTG Pactual	2.152.246.719	35.072.620,00	2.187.319.339,00	27,69
Fundo Strong (2)	250.000.000	0,00	250.000.000,00	3,16
Petrobras	358.707.327	2.140.817,00	360.848.144,00	4,57
Lakeshore	4.000.000	25.066,00	4.025.066,00	0,05
EIG Sete Holdings (3)	497.034.137	12.425.853,00	509.459.990,00	6,45
Luce Venture Capital Drilling Series(3)	278.048.780	6.951.220,00	285.000.000,00	3,61
FI - FGTS (3)	634.146.341	15.853.659,00	650.000.000,00	8,23
Total	7.808.292.869	91.702.111,00	7.899.994.981,00	100,00

(1)-R\$ 1,00 cada cota. (2)-Cotistas que não subscreveram cotas na 2ª emissão. (3)-Cotistas que ingressaram no FIP Sondas na 2ª emissão.

106. Os primeiros problemas financeiros relacionados ao FIP Sondas teriam começado no âmbito dos contratos com o estaleiro EAS. Como relata o Termo de Acusação:

“Em 15/8/2012, em razão dos atrasos nas obras e dos problemas de governança que vinham ocorrendo no estaleiro EAS, o comitê de investimento (1147368) autorizou que o contrato de construção da primeira sonda que havia sido firmado, em 15/6/2011, pela SPE

⁸³ Doc. nº 1106635, §491.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Arpoador Drilling B.V. com o estaleiro EAS, fosse substituído pelo primeiro contrato de construção que seria firmado com o estaleiro Jurong Aracruz. Com isso, o estaleiro Jurong Aracruz passou a ser o responsável pela primeira sonda de titularidade da SPE Arpoador Drilling B.V. e o contrato original firmado com o estaleiro EAS foi transferido para outra SPE que veio a ser construída para esse fim”.⁸⁴ (grifou-se).

107. Conforme informado pela Acusação, em 2014 “a Sete Brasil estava extremamente pressionada para cumprir o apertado cronograma de construção e entrega das sondas à Petrobras”⁸⁵, fato que ensejou a captação de US\$ 21.330.000.000,00 em dívida. Esse montante seria de recursos de curto e longo prazo, junto a instituições e organismos financeiros no Brasil e no exterior, incluindo o BNDES, ECAs, Fundo da Maria Mercante, FI-FGTS e fundos comerciais.

108. O custo total das sondas teria passado de US\$ 25.500.000.000,00 para US\$ 25.732.000.000,00. Por outro lado, teria ocorrido a redução da parcela a ser financiada por instrumentos de dívida (sênior + subordinada) de 83,60% para 78,30%, e um aumento da participação da parcela que seria financiada pelo FIP Sondas de 13,20% para 17,50%

109. No início de 2015, vieram a público declarações de Pedro José Barusco Filho (antigo funcionário da Petrobras e ex-diretor de operações da Sete Brasil) em colaboração premiada com o MPF no âmbito da “Operação Lava Jato”, sobre a existência de um suposto esquema de pagamentos ilícitos a partidos políticos, funcionários da Petrobras e a diretores da Sete Brasil.

110. A referida colaboração premiada trouxe impactos econômicos no FIP Sondas, pois os seus principais financiadores, especialmente o BNDES, suspenderam as negociações para a concessão dos empréstimos de longo prazo, que eram essenciais para a conclusão das sondas. Dessa forma, o projeto tornou-se inviável.

⁸⁴ Doc. nº 1106635, §481.

⁸⁵ Doc. nº 1106635, §497.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

111. Como consequência da falta de recursos, a SIN alega que os estaleiros começaram a paralisar a construção das sondas. Em caráter emergencial, a Sete Brasil e suas subsidiárias teriam tentado negociar junto aos bancos credores a rolagem dos empréstimos de curto prazo, no entanto, considerando a paralisação dos estaleiros e a falta de previsibilidade sobre a autorização dos empréstimos de longo prazo, os credores de curto prazo negaram a extensão dos empréstimos concedidos.

112. Em 31/03/2015, com o objetivo de evitar a inadimplência da companhia e a execução das garantias, foi firmado o “Instrumento de Assunção de Obrigação de Não Fazer e Outras Avenças” (“Standstill”)⁸⁶, por meio do qual: (i) os credores se comprometeram a não cobrar as dívidas da companhia e suspender os processos de cobrança ou de execução já iniciados; e (ii) a Sete Brasil se comprometeu a apresentar, no prazo de 45 dias, Plano de Reestruturação operacional e financeira (“Plano de Reestruturação”)⁸⁷, para adequar o projeto à realidade vivenciada pela companhia, e não promover quaisquer ações ou procedimentos em face dos credores.

113. Em 14/05/2015, o comitê de investimento do FIP Sondas aprovou o Plano de Reestruturação⁸⁸, que fez alterações significativas no Projeto Sondas, dentre elas, a redução de 29 para 15 sondas.

114. Mesmo após as tentativas, ao final de 2015, “*em razão (i) das dificuldades enfrentadas pela Sete Brasil em obter financiamentos de longo prazo para a continuidade da construção das sondas, (ii) de não ter chegado a um acordo a respeito de seu plano de reestruturação com a Petrobras; (iii) do cenário de redução nos preços do petróleo e a desaceleração dos investimentos no setor de óleo e gás, a administração da companhia entendeu que não seria ‘possível assegurar a continuidade’ das sondas, uma vez que dificilmente elas seriam concluídas dentro do custo e prazo originalmente previstos*”⁸⁹.

⁸⁶ Doc. nº 1148071.

⁸⁷ Doc. nº 1147487.

⁸⁸ Doc. nº 1147495.

⁸⁹ Doc. nº 1106635, §517.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

115. Diante deste cenário, a administração da Sete Brasil contratou a avaliação dos seus ativos pela empresa especializada Noble Denton Marine Services, com o objetivo de verificar o valor de venda de cada sonda no estado de construção em que se encontrava.

116. De acordo com o Relatório de Inspeção, o prejuízo contabilizado pela Sete Brasil em suas demonstrações financeiras encerradas em 31/12/2015 foi de R\$ 33.940.000.000,00⁹⁰.

117. Frente aos fatos narrados, o comitê de investimento do FIP Sondas autorizou, em 20/04/2016, que a diretoria da Sete Brasil tomasse todas as providências necessárias para apresentar o pedido de recuperação judicial da companhia⁹¹, que foi deferido em 15/06/2016 pela Justiça Estadual do Rio de Janeiro – abrangendo todo o Grupo Sete Brasil e, posteriormente, as subsidiárias situadas na Áustria.

118. Foram iniciados procedimentos de mediação extrajudicial entre a Sete Brasil e a Petrobras em 31/03/2016 e 21/09/2017. Em 01/03/2018, a Petrobras comunicou ao mercado que os principais termos da mediação haviam sido aprovados e, em 20/12/2019, foi aprovado acordo com a Sete Brasil. Ressalta-se que, até a data de elaboração do Termo de Acusação o acordo entre a Petrobras e a Sete Brasil não havia sido implementado⁹².

119. A Área Técnica, então, ressalta as consideráveis perdas que os cotistas do FIP Sondas teriam tido, com base na diferença dos informes trimestrais do fundo de 31/12/2014⁹³ e de 31/12/2019⁹⁴:

“Para ter uma dimensão das perdas dos cotistas do FIP Sondas, importa mencionar que no informe trimestral do Fundo referente a

⁹⁰ Doc. nº 1145574.

⁹¹ Doc. nº 1147528.

⁹² Conforme se depreende de comunicado da Petrobras divulgado em 12/11/2020 (Doc. nº 1147555).

⁹³ Doc. nº 1148122.

⁹⁴ Doc. nº 1148123.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

31/12/2014 (1148122) o patrimônio líquido do Fundo era de R\$ 7.892.890.687,98. Na mesma data, o valor patrimonial da cota do fundo era de R\$ 1,3092297. Já no informe trimestral referente a 31/12/2019 (1148123), o patrimônio líquido do FIP Sondas era de R\$ 5.362,46 e o valor patrimonial da cota era de R\$ 0,00000068”⁹⁵.

120. Em 27/01/2020, a Caixa publicou fato relevante informando acerca da alienação da totalidade da participação do FIP Sondas na Sete Brasil, correspondente a 95% do capital social da companhia e, em 24/11/2020, o FIP Sondas foi encerrado.

Investimentos realizados pelo FIP Sondas

121. Conforme apurado pela SFI⁹⁶, a estrutura de investimentos do FIP Sondas se caracterizou pela existência de único ativo alvo, qual seja, as ações de emissão da Sete Brasil. Com efeito, o fundo adquiriu 95% do capital da companhia investida e a Petrobras comprou os 5% restantes.

122. O Termo de Acusação demonstra que a Sete Brasil constituiu subsidiárias integrais no Brasil, na Áustria, na Holanda e em Luxemburgo. Também foram constituídas SPEs na Holanda, responsáveis por investir diretamente nas sondas do Projeto Sondas.

“544. Como descrito no Relatório de Inspeção (1145574), no final de 2013, foram criadas duas subsidiárias integrais da Sete Brasil no exterior, a Sete Holding GmbH e a Sete Finco GmbH, ambas constituídas na Áustria. Todas as ações de emissão da Sete International, até então detidas pela Sete Brasil, foram transferidas para a Sete Holding GmbH. Adicionalmente, destaca-se que a Sete Finco foi criada para facilitar a captação de recursos em moedas estrangeiras, além de obter benefícios e/ou isenções fiscais no Brasil e no exterior.

545. Em 2014, a Sete International teve sua denominação alterada para Sete International One GmbH. Além disso, foram constituídas mais sete subsidiárias integrais da Sete Brasil, a saber: Sete International Two GmbH, constituída na Áustria; Sete Investimentos 1 e Sete Investimentos 2, constituídas no Brasil; Sete LUX Sari e Sete LUX SCS,

⁹⁵ Doc. nº 1106635, §535.

⁹⁶ Doc. nº 1145574.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

constituídas em Luxemburgo; Sete Netherlands e Sete Netherlands 2, constituídas na Holanda. Essa estrutura teria por objetivo facilitar a captação de recursos denominados em moedas estrangeiras e obter benefícios/isenções fiscais no Brasil e no exterior, como também possibilitar a realização de empréstimos ‘intercompany’ entre as empresas do ‘Grupo Sete Brasil’.

546. Em 2014, as ações classe A das SPEs holandesas Comandatuba, Sahy, Itaunas, Siri, Interlagos, Marambaia e Itapema, sob titularidade da Sete International One GmbH, foram transferidas para a Sete International Two GmbH, que passou a controlá-las.

547. Ao longo dos anos de 2011 a 2015 a Sete Brasil efetuou investimentos, por meio da aquisição de ações em aumentos de capital de suas controladas diretas, as quais, por sua vez, também realizaram investimentos, por meio da aquisição de ações em aumentos de capital, nas SPEs constituídas no exterior. Nesse contexto, ao receberem os recursos provenientes dos aumentos de capital, as SPEs realizaram pagamentos aos estaleiros construtores das sondas denominados em dólares, euros e reais, mediante transferências bancárias em favor destes últimos em contas mantidas no Brasil e no exterior, para cumprimento dos contratos de construção das sondas.

548. Em adendo, consoante o investigado pela SFI (1145574), as partes iniciais (mega blocos, partes estruturais e cascos) das primeiras sondas de responsabilidade dos estaleiros Brasfels/KeppelFels, Jurong Aracruz (EJA), Estaleiro Rio Grande (ERG), Enseada do Paraguaçu (EEP), e do Estaleiro Atlântico Sul (EAS) foram (ou estavam sendo, à época) construídas nas instalações de estaleiros localizadas na Ásia, para depois serem importadas para o Brasil. Com base na documentação apresentada pela Sete Brasil, não foi possível determinar quanto dos recursos aportados nas SPEs efetivamente retornou ao Brasil via importação de materiais destinados à construção das sondas”⁹⁷.

123. Nesse sentido, a SIN alega que o FIP Sondas aplicou recursos no exterior de forma indireta, o que configurou descumprimento ao art. 35, inciso VI, “a”, da Instrução CVM nº 391/2003, vigente à época dos fatos⁹⁸, e que não teriam sido identificadas quaisquer diligências efetuadas pela Caixa para avaliar se o investimento estava em conformidade com o referido dispositivo.

⁹⁷ Doc. nº 1106635.

⁹⁸ A Instrução CVM nº 391/2003 foi revogada pela Instrução CVM nº 578/2016 que, por sua vez, foi revogada pela Resolução CVM nº 175/2022.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Conduta da Caixa como administradora e gestora do FIP Sondas e o poder do comitê de investimentos

124. De acordo com a Área Técnica, a Caixa não teve participação na decisão de investimento e tampouco influência na gestão da Sete Brasil, tais atividades teriam sido exercidas pelo comitê de investimentos do FIP. Para embasar tal argumento, a SIN menciona os seguintes documentos:

Regulamento do FIP Sondas de 29/03/2012⁹⁹: Referido documento estabelecia que o comitê de investimento teria competência para deliberar quaisquer matérias relativas à Sete Brasil, de modo que suas decisões vinculariam o voto do fundo, como acionista, nas deliberações da Assembleia Geral e/ou dos conselheiros indicados pelo fundo no Conselho de Administração da companhia. Ainda, o regulamento determinava que as reuniões do comitê de investimento deveriam ser convocadas pelo administrador ou por qualquer um de seus membros, antes da realização das reuniões do Conselho de Administração da Sete Brasil, para apreciar, discutir e formar a orientação de voto com relação às matérias que seriam deliberadas. Era obrigatório também que o comitê de investimento se reunisse sempre que os interesses da companhia alvo assim o exigissem, mediante convocação de qualquer um de seus membros.

Acordo de Cotistas do FIP Sondas de 13/05/2011¹⁰⁰: Referido documento previa, dentre outros, que o comitê de investimentos seria competente para apreciar, discutir e deliberar sobre as matérias de competência da Assembleia Geral da Sete Brasil e que suas decisões vinculariam o voto do fundo.

⁹⁹ Doc. nº 1147328.

¹⁰⁰ Doc. nº 1146844.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Acordo de Acionistas da Sete Brasil de 20/05/2011¹⁰¹: Referido documento determina que, nas deliberações da Assembleia Geral de Acionistas, o FIP Sondas deveria observar a orientação de voto de seu comitê de investimentos, nos termos do Acordo de Cotista.

125. Em resumo, a SIN alega que a Caixa: (i) não executava quaisquer procedimentos ou esforços para prospectar e distribuir cotas do fundo a potenciais investidores; (ii) apenas deu andamento aos atos formais necessários para a constituição, emissão, subscrição e integralização das cotas do fundo, após a estruturação do investimento já ter sido previamente decidida pela Petrobras e seus assessores, com o acompanhamento e consentimento prévio dos futuros cotistas; (iii) elaborou memorandos de investimento para orientar a decisão dos futuros cotistas unicamente com base nas informações e projeções apresentadas pela Petrobras, seus assessores e pela Sete Brasil; (vi) permitiu que o comitê de investimento do fundo capitaneasse integralmente, no âmbito do FIP Sondas, todo o processo de realização do investimento inicial e subsequente na Sete Brasil; (v) não participou da gestão da carteira do FIP Sondas, deixando essa tarefa integralmente ao comitê de investimento; e (vi) somente deu “cumprimento formal” à realização dos investimentos na Sete Brasil¹⁰².

126. A Acusação afirma que os comitês de investimentos podem assumir natureza deliberativa em fundos de investimento em participações, nos termos do art. 10, §1º, da Instrução CVM nº 391/2003, no entanto, tal dispositivo não exime o administrador ou o gestor de suas responsabilidades centrais sobre as operações da carteira do fundo. Nesse contexto, não seria admissível a existência de um comitê de investimento com amplos e exclusivos poderes sobre a gestão do FIP Sondas, de forma a desconsiderar os deveres fiduciários do administrador e gestor.

Avaliação dos ativos do FIP Sondas

¹⁰¹ Doc. nº 1147132.

¹⁰² Doc. nº 1106635, §582.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

127. Conforme consta no Termo de Acusação¹⁰³:

De 04/08/2010 a 30/09/2012, as ações de emissão da Sete Brasil integrantes da carteira do FIP Sondas estavam avaliadas pelo custo de aquisição.

A partir de outubro de 2013, em razão de decisão da Assembleia Geral de Cotistas¹⁰⁴, o critério de avaliação das ações da Sete Brasil passou a ser o valor econômico, nos moldes do Regulamento do Fundo¹⁰⁵.

Em 10/09/2013, a Thoreos Consultoria Ltda. – EPP (“Thoreos”) foi contratada para avaliar a Sete Brasil e suas controladas, e mantê-la atualizada na data-base de 28/02/2014 para a auditoria das demonstrações do exercício social findo em 31/03/2014.

Em 08/11/2013, a Thoreos avaliou a Sete Brasil e suas controladas em R\$ 4.371.000.000,00, de modo que 95% das ações pertencentes ao FIP Sondas foram avaliadas em R\$ 4.153.000.000,00¹⁰⁶.

Em 25/03/2014, o laudo de avaliação foi atualizado pela Thoreos que apurou o valor de R\$ 4.466.000.000,00, na data-base de 30/12/2013, para a companhia¹⁰⁷. Assim, a participação do FIP Sondas na Sete Brasil passou a corresponder a R\$ 4.242.000.000,00.

Em 31/03/2015, a Baker Tilly Empresarial Ltda. (“Baker Tilly”) emitiu laudo de avaliação econômica da Sete Brasil e de suas controladas, com data-base

¹⁰³ Doc. nº 1106635, §§590 – 604.

¹⁰⁴ Doc. nº 1147722.

¹⁰⁵ Doc. nº 1147724, art. 49.

¹⁰⁶ Doc. nº 1147732.

¹⁰⁷ Doc. nº 1147737.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

de 31/01/2015, para subsidiar a elaboração das demonstrações financeiras do FIP Sondas referentes ao exercício social encerrado em 31/03/2015¹⁰⁸. Referido laudo avaliou a companhia pelo valor de R\$ 7.224.000.000,00 – dos quais, R\$ 6.863.000.000,00 correspondiam à parcela de participação do FIP Sondas (95%).

Em 31/03/2016, a Baker Tilly emitiu novo laudo avaliando a Sete Brasil pelo valor econômico de R\$ 2.880.000.000,00, na data base de 31/01/2016¹⁰⁹. Referido laudo serviu para registro das ações da companhia nas demonstrações financeiras do FIP Sondas relativas ao exercício social findo em 31/03/2016, pelo montante de R\$ 2.740.000.000,00¹¹⁰.

Conforme o Relatório da SFI, somente em 03/06/2016, foi constituída provisão para perda no montante de 100% do valor das ações da Sete Brasil (R\$ 2.740.000.000,00), em razão da companhia ter protocolado em 29/04/2016 o pedido de recuperação judicial, que foi deferido em 15/06/2016.

128. De acordo com a SIN, em agosto de 2015, quando a Caixa divulgou as demonstrações financeiras do FIP Sondas relativas ao exercício social findo em 31/03/2015, as dificuldades financeiras da Sete Brasil já eram visíveis, tendo em vista o Plano de Reestruturação, que, dentre outros, previa a diminuição da quantidade de sondas de 29 para 15, com a consequente redução das receitas futuras projetadas.

129. Ocorre que, ao elaborar as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31/03/2015, a Caixa teria usado como fundamento a avaliação da Baker Tilly, que não refletia a redução das receitas projetadas. Para a SIN, *“ainda que o Plano de Reestruturação da Sete Brasil estivesse sendo negociado com a Petrobras, a companhia já*

¹⁰⁸ Doc. nº 1147789.

¹⁰⁹ Doc. nº 1147853.

¹¹⁰ Doc. nº 1147855.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

estimava entregar apenas 15 sondas” e “nessas condições, a redução das receitas da Sete Brasil era certa”¹¹¹.

130. Deste modo, a Acusação concluiu que a Caixa descumpriu com sua obrigação de elaborar de forma adequada as demonstrações financeiras do FIP Sondas em razão de ter divulgado as demonstrações financeiras de 31/03/2015 sem nota explicativa acerca da redução do valor econômico das ações da Sete Brasil, em afronta a seus deveres fiduciários de transparecer de forma tempestiva e adequada o valor dos investimentos do fundo.

Suposta caracterização da operação fraudulenta no FIP Sondas

131. A Área Técnica conclui, com base nos fatos narrados, que *“a Caixa, na condição de administradora fiduciária e gestora do FIP Sondas, não estruturou nenhum aspecto do investimento, uma vez que acatou passivamente os estudos de viabilidade econômica e financeira fornecidos pela Petrobras, a constituição da Sete Brasil, os veículos no exterior, a forma e cronograma dos investimentos e todos os demais detalhes da operação, sem qualquer participação em nenhuma etapa”¹¹².*

132. Para a SIN, restaria claro que a estruturação do FIP Sondas ocorreu com o intuito exclusivo de contornar o cumprimento do art. 53 da Resolução CMN nº 3.792/2009, ao não ter permitido a presença de um gestor profissional, qualificado e especializado no segmento, que pudesse atuar no permanente e melhor interesse desses investidores.

133. Assim, a Acusação concluiu¹¹³:

- (i) O artifício utilizado foi a constituição de um FIP por administrador fiduciário que *“desempenhou um papel figurativo”*, ficando subordinado aos

¹¹¹ Doc. nº 1106635, §598.

¹¹² Doc. nº 1106635, §620.

¹¹³ Doc. nº 1106635, §§630 - 634.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

comandos de um comitê de investimento e admitindo os estudos da Petrobras e de seus assessores, sem analisar criticamente suas premissas;

(ii) A vantagem ilícita auferida seria a cobrança da ata de administração pela Caixa sem a devida contrapartida das suas obrigações fiduciárias; e

(iii) Os terceiros induzidos ou mantidos em erro seriam os cotistas do FIP Sondas, especialmente os participantes das entidades de previdência (FUNCEF, Previ, Petros e Valia).

III.IV. FIP Operações Industriais

134. De acordo com o Termo de Acusação, o FIP Operações Industriais foi constituído com o objetivo de captar investimentos para os projetos de soluções ambientais da Foz do Brasil S/A (“Foz do Brasil”), posteriormente denominada Odebrecht Ambiental S/A (“Odebrecht Ambiental”).

135. O objetivo inicial seria investir e operar projetos ambientais e prestar serviços principalmente nos setores de água/esgoto, operações industriais e tratamento de resíduos. Para atingir tal propósito, as cotas do fundo a ser constituído seriam destinadas a investidores institucionais¹¹⁴.

136. Em 04/05/2012, a Foz do Brasil solicitou que a Caixa encaminhasse proposta de serviço, que foi apresentada em 31/05/2012, para a constituição, administração e gestão do fundo, bem como para a prospecção de investidores e captação de recursos.

137. Para desempenhar tais atividades, a Caixa deveria receber (i) comissão de estruturação de 0,80% sobre o valor da oferta, (ii) taxa de administração de 0,15% sobre o capital comprometido durante e após o período de investimento sobre o patrimônio líquido do fundo, e (iii) comissão de colocação de zero, no caso de um único investidor, e livre pactuação, caso outros ingressassem.

¹¹⁴ Doc. nº 1106635, §§644 e 645.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

138. Em 04/12/2012, foi firmado o Memorando de Entendimentos entre a Caixa, a Foz do Brasil e a FUNCEF, no qual foram fixadas as seguintes condições preliminares: (i) os serviços de administração, de gestão, de escrituração e de distribuição seriam de responsabilidade da Caixa; (ii) a FUNCEF aportaria recursos no fundo, desde que tal investimento fosse aprovado internamente na entidade; (iii) seria constituído comitê de investimentos formado por quatro membros, sendo um deles indicado pela FUNCEF; (iv) a FUNCEF poderia indicar um membro para o Conselho de Administração e um membro para o Conselho Fiscal da companhia investida; e (v) a oferta das cotas do fundo seria mediante esforços restritos¹¹⁵.

139. Nesse sentido, em 06/11/2012, o Conselho de Administração da Foz do Brasil aprovou a constituição da Odebrecht Utilities – que viria a ser a primeira companhia investida pelo fundo – e, em 16/01/2013, a Caixa constituiu o Hydros Operações Industriais Fundo de Investimento em Participações, que, posteriormente, teve sua denominação alterada para FIP Operações Industriais.

Histórico de subscrições e emissões

140. De acordo com o Termo de Acusação¹¹⁶:

Em 26/09/2013, nos termos do Regulamento do FIP Operações Industriais, a Odebrecht Ambiental subscreveu 421.748 cotas, que foram integralizadas em 30/09/2013 com 362.398.912 ações da Odebrecht Utilities (99,99% do capital social da companhia) e com a quantia de R\$ 198.410,00 em dinheiro. As 362.398.912 ações da Odebrecht Utilities foram avaliadas em R\$ 421.500.000,00 conforme laudo de avaliação emitido pela Apsis Consultoria e Avaliações

¹¹⁵ Doc. nº 1148138.

¹¹⁶ Doc. nº 1106635, §§657-669.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

(“Apsis”) em 02/09/2013¹¹⁷. Referido laudo teve como fundamento o valor contábil/patrimonial e teve como base os balanços patrimoniais da Odebrecht Utilities e da Odebrecht Ambiental.

Em 30/10/2013, a Odebrecht Ambiental subscreveu 130 cotas do FIP Operações Industriais, tendo integralizado R\$ 130.000,00 em dinheiro, em 27/11/2013.

Em 29/11/2013, a Voga Empreendimentos e Participações Ltda. (“Voga”), em parceria com a Geasanevita Engenharia Ltda. (“Geasanevita Engenharia”), emitiu laudo avaliando a Odebrecht Utilities em cerca de R\$ 1.440.000.000,00, com fundamento na metodologia do fluxo de caixa descontado (“Laudo Voga/Geasanevita”)¹¹⁸. Referido laudo foi aprovado em 11/12/2013 pelo comitê de investimento do fundo, composto apenas por dois representantes da Odebrecht Ambiental¹¹⁹.

Em 13/12/2013, a FUNCEF subscreveu 87.886 cotas do FIP Operações Industriais, equivalentes a R\$ 300.000.000, o que correspondia 17,24% do patrimônio líquido do fundo à época. Como consequência da alteração do critério de avaliação, a cota do fundo passou de R 1.000,00 em 26/09/2013, quando da subscrição pela Odebrecht Ambiental, para R\$ 3.413,51 em 13/12/2013, no momento da subscrição pela FUNCEF, resultando em aumento de 241% no seu valor.

Em 02/01/2014, os cotistas do fundo deliberaram pela eleição de um membro do comitê de investimento indicado pela FUNCEF.

¹¹⁷ Doc. nº 1148182.

¹¹⁸ Doc. nº 1148186.

¹¹⁹ Doc. nº 1148187.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Em 03/01/2014, a FUNCEF integralizou as cotas do FIP Operações Industriais, em dinheiro. Na mesma data, a Assembleia Geral Extraordinária da Odebrecht Utilities aprovou aumento de capital no valor de R\$ 298.000.000,00, por meio da emissão de 225.709.876 novas ações¹²⁰.

Em 09/05/2014, os cotistas do fundo aprovaram a segunda emissão de cotas no montante de até R\$ 65.000.000, pelo valor unitário de R\$ 3.413,03, para possibilitar que a Odebrecht Utilities adquirisse a Distribuidora de Águas de Triunfo (“DAT”)¹²¹.

Em 12/05/2014, a Odebrecht Ambiental subscreveu 15.761 cotas do fundo, no valor de R\$ 53.793.651,00. Em 15/05/2014, a FUNCEF subscreveu mais 3.282 cotas, perfazendo o montante total R\$ 11.200.000,00. Em 16/05/2014, ambos os cotistas integralizaram, em dinheiro, as cotas subscritas.

Alegadas inconformidades do Laudo Voga/Geasanevita

141. Conforme descrito, a Voga e a Geasanevita Engenharia foram contratadas pela FUNCEF para realizar a avaliação econômico-financeira da Odebrecht Utilities, de modo a auxiliar a Fundação na tomada de decisão quanto ao investimento no FIP Operações Industriais.

142. No mencionado laudo¹²², foram avaliados oito projetos da Odebrecht Utilities, quais sejam, (i) Aquapolo, (ii) Klabin (Nova Ecoaqua), (iii) TKCSA (Ecosteel), (iv) VSB (Jeceaba), (v) Comperj, (vi) Cetrel, (vii) Braskem (UTA – Unidade de Tratamento de Água

¹²⁰ Doc. nº 1148191.

¹²¹ Doc. nº 1148192.

¹²² Doc. nº 1148186.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

/ Distribuidora de Água Camaçari – DAC), e (viii) Braskem (UVE – Unidade de Valorização Energética). Com relação a tais empreendimentos, o Relatório de Inspeção¹²³ destacou os seguintes pontos:

- os projetos UVE e Comperj apresentam maior risco por serem projetos *greenfield*;
- os recursos excedentes captados pela Foz Industrial seriam destinados ao desenvolvimento de novos projetos, entre os quais o Comperj e o UVE, que contavam com descontos por riscos específicos, de 2% e 3% respectivamente;
- parte dos recursos aportados pela FUNCEF, por meio da Foz Industrial, que planejava realizar aquisições de 100% da UTA e 54% do capital da Cetrel, que somadas representavam R\$ 400.000.000,00 em ativos pertencentes à Braskem, seriam destinados aos projetos Cetrel e UTA.

143. Diante das premissas adotadas e, com fundamento na metodologia CAPM, os oito projetos incorporados pela Odebrecht Utilities foram avaliados pela Voga e pela Geasanevita Engenharia em R\$ 1.440.000.000,00, com taxa interna de retorno de 11,6%.

144. Ocorre que, de acordo com a Área Técnica, teriam sido identificadas inconformidades no referido laudo, tendo em vista a defasagem entre a data de emissão do laudo (29/11/2013) e a usada como data-base (31/12/2012), pois neste período teriam ocorrido, em tese, alterações significativas.

145. Para a SIN, dois eventos importantes teriam impactado a avaliação: a necessidade de endividamento adicional da Cetrel e os projetos *greenfield* (Comperj e Braskem-UVE) ainda não concluídos¹²⁴.

¹²³ Doc. nº 1148125.

¹²⁴ Doc. nº 1106635, §682.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

146. Conforme disposto em relatório da Voga/Geasanevita denominado de “Projeto Águas Claras”¹²⁵, apresentado em reunião na FUNCEF em 29/11/2012, era esperado que a Fundação aportasse R\$ 400.000.000,00 no FIP Operações Industriais. Tais recursos seriam utilizados para a aquisição de 100% do capital da UTA (R\$ 200.000.000,00) e 54% do capital da Cetrel (R\$ 200.000.000,00), que pertenciam à Braskem S.A. à época. Para a elaboração do laudo, a Voga e a Geasanevita Engenharia consideraram referido aporte, além de dívida da UTA de R\$ 170.000.000,00 e da Cetrel de R\$ 50.000.000,00.

147. Ocorre que, durante o período de fevereiro a novembro de 2013, a FUNCEF decidiu aplicar somente R\$ 300.000.000,00 no FIP Operações Industriais – valor que foi efetivamente subscrito em dezembro de 2013 - de modo que foi necessário que uma dívida adicional de R\$ 100.000.000,00, não prevista anteriormente na avaliação, fosse contraída. Desta forma, ao invés dos R\$ 50.000.000,00 de dívida prevista para a Cetrel, foi gerada dívida de R\$ 150.000.000,00.

148. De acordo com a SIN, se a data-base do laudo fosse mais próxima daquela na qual ele foi emitido, tanto o valor do aporte da FUNCEF quanto o endividamento adicional da Cetrel poderiam ter sido corrigidos de forma a refletir na avaliação da companhia investida. Tais correções seriam necessárias em razão do provável impacto negativo na valoração da Odebrecht Utilities¹²⁶.

149. Com relação aos projetos *greenfield*, o laudo da Voga/Geasanevita considerou os projetos Comperj e Braskem-UBE como tendo, respectivamente, o início dos investimentos e o início da construção previstos para 2013. Ambos foram postergados, no entanto, tal fato não foi refletido na avaliação.

150. Alega a Área Técnica que, tivesse o laudo data-base mais próxima da data de emissão, seria possível antever que os investimentos previstos para o projeto Comperj não

¹²⁵ Doc. nº 1148193.

¹²⁶ Doc. nº 1106635, §§694 e 695.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

seriam iniciados em 2013 e que a construção necessária para o projeto Braskem-UVE também não seria feita em 2013¹²⁷. Acrescenta-se a isso que os projetos Comperj e Braskem-UVE representavam, respectivamente, 13,3% e 11,7% do valor da Odebrecht Utilities – conforme a própria avaliação da Voga/Geasanevita.

151. A Área Técnica também aponta para a suposta atuação coordenada entre a FUNCEF e a Voga visando à utilização, no laudo, de métodos avaliativos que impactaram positivamente na avaliação da Odebrecht Utilities, como por exemplo, prêmio de risco de mercado bastante inferior ao usualmente adotado por instituições avaliadoras:

“No que tange ao processo decisório da FUNCEF, é preciso sublinhar dois apontamentos realizados pela área de risco corporativo mencionados na CI GEANI 254/13 (1148204), quais sejam: i) o prêmio de risco de mercado adotado por instituições avaliadoras situa-se entre 5% e 7,20%, enquanto o utilizado no laudo da Voga/ Geasanevita Engenharia foi de 3,35%; e ii) a taxa livre de risco utilizada foi de 4,22% (NTN-B principal com vencimento em 2035 na data-base do laudo, 29/11/2012). Tal valor se distanciou daquele observado em 30/9/2013 (5,88%). Vale observar, ainda, que a respeito da projetada capacidade da investida em gerar novos negócios, não há qualquer evidência ou estudo fundamentado na simulação da Voga (ou mesmo no pedido da FUNCEF) que justificasse dita capacidade”¹²⁸.

152. Com base no laudo da Voga/Geasanevita, a cota do fundo valorizou em cerca de 241%. Somente após tal valorização, a FUNCEF aportou R\$ 300.000.000,00 em moeda corrente nacional no FIP Operações Industriais para adquirir 87.886 cotas, ao preço unitário de R\$ 3.413,51, já então diluída em relação ao outro cotista, que havia ingressado antes ao valor de cota de R\$ 1.000,00.

153. Assim, para a Área Técnica, a elaboração do laudo foi engendrada para viabilizar esta diluição indevida, visto que foi realizada depois da integralização da Odebrecht Ambiental e pouco antes do ingresso da FUNCEF.

¹²⁷ Doc. nº 1106635, §698.

¹²⁸ Doc. nº 1106635, §712.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

A conduta e os procedimentos da Caixa na estruturação do investimento

154. Conforme a tese acusatória, a estrutura da operação já estava delineada, de modo que a Caixa não teria conduzido, enquanto administradora e gestora, procedimentos para identificar, selecionar e estruturar os investimentos em ativos do setor de operações industriais necessários para compor a carteira do fundo.

155. Para a SIN, coube ao comitê de investimento do fundo, composto por membros da então Foz do Brasil e da FUNCEF, a aprovação “*das propostas de investimento, das chamadas de capital, do aumento de capital, das empresas avaliadoras e laudos de avaliação, dentre outras deliberações*”¹²⁹. A Caixa, assim, teria se limitado a cumprir as deliberações do comitê de investimento e tão somente verificado os aspectos formais e operacionais do FIP Operações Industriais.

156. A Acusação alega, portanto, que tal situação se opõe ao que é prescrito pela legislação aplicável, pois, em que pese o art. 10, §1º, da Instrução CVM nº 391/2003, vigente à época dos fatos, prever o compartilhamento das decisões de investimento entre o administrador ou gestor e o comitê de investimento, o art. 63 da Instrução CVM nº 409/2004 e o art. 84, §2º, da Instrução CVM nº 555/2014, vigentes à época dos fatos e aplicáveis aos fundos de investimento em participações, determinavam que o gestor responde pelas decisões de investimento, independentemente das decisões do comitê de investimento.

157. Em 29/11/2013, antes da realização da subscrição de cotas do FIP Operações Industriais pela FUNCEF, a Caixa elaborou nota técnica a fim de que a entidade de previdência tomasse a decisão de forma assistida¹³⁰. De acordo com a SIN, não constou no referido documento qualquer referência ao lapso temporal verificado entre a data de emissão do laudo de avaliação e a data-base, às premissas utilizadas e/ou o fato de que o laudo

¹²⁹ Doc. nº 1106635, §723.

¹³⁰ Doc. nº 1148223.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

mencionava a captação de recursos de R\$ 400.000.000,00 pela FUNCEF, não tendo sido atualizado o valor para R\$ 300.000.000,00.

158. Assim, a Área Técnica concluiu que, diante da posição passiva e negligente, a Caixa permitiu que diversas inconsistências acontecessem sem sua devida supervisão, como as premissas e informações adotadas no laudo de avaliação da companhia investida emitido pela Voga/Geasanevita Engenharia em 29/11/2013, com data-base em 31/12/2012, que fez com que a cota do fundo tenha sido valorizada em cerca de 241%, em prejuízo à Fundação, deixando, mais uma vez, de observar seus deveres fiduciários.

159. Além disso, conforme descrito no Relatório de Inspeção¹³¹, no âmbito da segunda emissão de cotas do FIP Operações Industriais, a Odebrecht Ambiental e a FUNCEF aportaram, em 16/05/2014, R\$ 53.800.000,00 e R\$ 11.200.000,00, respectivamente. No mesmo dia, foi aprovado o aumento de capital da Odebrecht Utilities em R\$ 65.000.000,00, com objetivo de adquirir a totalidade das ações da DAT.

160. Em 28/04/2014, o Conselho de Administração da Odebrecht Utilities aprovou a aquisição da DAT que, de acordo com as demonstrações financeiras da companhia investida pelo fundo, foi indiretamente adquirida, nesta mesma data, por meio da aquisição da FDGP S.A. (“FDGP”). De acordo com a SIN, a DAT não possuía à época qualquer ativo¹³².

161. A Área Técnica acrescenta que em decorrência de reestruturações societárias, a FDGP foi extinta, tornando a DAT controlada direta da Odebrecht Utilities. Assim, do ponto de vista financeiro, a Odebrecht Utilities, única investida do FIP Operações Industriais, teria assumido dívida de R\$ 317.300.000,00 com a Braskem, referente à aquisição da DAT, sem qualquer registro de deliberação anterior pelo fundo¹³³.

¹³¹ Doc. nº 1148125.

¹³² Doc. nº 1106635, §737.

¹³³ Doc. nº 1106635, §§746 e 747.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

162. Concluiu-se, portanto, que a Caixa descumpriu o Regulamento do Fundo¹³⁴. Na condição de administradora e gestora, esta teria deixado de avaliar as condições de aquisição da DAT pela Odebrecht Utilities, investimento relevante na carteira do FIP Operações Industriais e que justificou sua segunda emissão de cotas, de modo que as condições de aquisição teriam sido definidas pelo Grupo Odebrecht e pela Odebrecht Utilities.

A estruturação da suposta operação fraudulenta

163. Desse modo, de acordo com a Área Técnica, a estruturação do FIP Operações Industriais foi consumada com dois principais objetivos, ambos fraudulentos: (i) contornar o cumprimento do art. 53 da Resolução CMN nº 3.792/2009, de modo a permitir que a FUNCEF, na qualidade entidade de previdência complementar pudesse investir em uma companhia fechada; e (ii) servir de veículo que viabilizasse a diluição da FUNCEF, por meio da aquisição de cotas superavaliadas.

164. A Área Técnica aponta para os seguintes fatos, que em conjunto, consumariam a operação fraudulenta¹³⁵:

- (i) A Caixa, administradora e gestora do FIP Operações Industriais, não participou da estruturação do investimento que seria realizado na Odebrecht Utilities. Tal atividade coube à Foz Brasil, antiga denominação da Odebrecht Ambiental, e à FUNCEF;

¹³⁴ Isso porque, conforme alegado pela Área Técnica, “na forma do art. 33, inciso II, do Regulamento do FIP Operações Industriais (1148177), o comitê de investimento possuía a atribuição de ‘deliberar sobre as propostas de investimento e condições para sua realização’. Além disso, ‘as propostas de investimento deverão ser descritas em relatório que ficará à disposição dos Cotistas’ e contam com diversos itens como a descrição detalhada dos projetos das investidas, com valores do projeto, prazos e estudos; análise do respectivo mercado, assim como jurídica, financeira e econômica do investimento, descrição de quaisquer eventuais opções de desinvestimento, dentre outros”. A SIN concluiu, portanto, que (i) não foi elaborada proposta específica referente à DAT para deliberação do comitê de investimento do FIP Operações Industriais; (ii) não foi elaborado relatório com a proposta de investimento na DAT na forma requerida pelo regulamento do Fundo; (iii) não houve deliberação prévia à aquisição da DAT pela Odebrecht Utilities no bojo do FIP; e, (iv) não houve avaliação ou negociação pela gestora do valor pago à Braskem pela aquisição da DAT. (Doc. nº 1106635, §748 e §751)

¹³⁵ Doc. nº 1106635, §779.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

- (ii) A própria Caixa reconheceu que o fundo somente foi constituído em razão da vedação constante da Resolução CMN nº 3.792/2009, já que a FUNCEF não poderia adquirir ações de companhia fechada;
- (iii) Conforme disposto no Regulamento do Fundo, o comitê de investimento, composto por três membros – dois oriundos da Odebrecht Ambiental e um da FUNCEF – foi o responsável pela aprovação das propostas de investimentos, das chamadas de capital, do aumento de capital e pela aprovação do laudo de avaliação;
- (iv) A Caixa apenas deu cumprimento formal às deliberações tomadas pelo comitê de investimento;
- (v) Foram constatadas diversas inconsistências no laudo de 29/11/2013 emitido pela Voga/Geasanevita Engenharia que influenciaram indevidamente no apreamento da Odebrecht Utilities. Tal laudo fundamentou a aquisição de cotas do fundo superavaliadas pela FUNCEF;
- vi) A Caixa não analisou criticamente o laudo em comento, não obstante a elaboração de Nota Técnica permitindo que houvesse transferência de riqueza entre os diferentes cotistas;
- vii) A Caixa não fez cumprir o Regulamento do Fundo ao aceitar que a aquisição da DAT sem que estivessem cumpridos os requisitos formais; e
- viii) A Caixa não avaliou minimamente as condições de aquisição da DAT pela Odebrecht Utilities, investimento relevante na carteira do fundo e que justificou a segunda emissão de cotas do FIP Operações Industriais.

165. Assim, de acordo com o Termo de Acusação, o ardil ou artifício utilizado pelos acusados foi o laudo de avaliação com diversas inconsistências, o que culminou na indevida superavaliação das cotas do fundo sem razoabilidade econômica, bem como a própria estruturação do fundo em si. Deste modo, a FUNCEF teria adquirido cotas avaliadas de forma distorcida e realizado investimento que lhe era vedado, o que causou prejuízos à entidade em benefício econômico do Grupo Odebrecht.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

IV. MANIFESTAÇÃO DA PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO À CVM (“PFE”)

166. Por meio do PARECER n. 00376/2020/GJU-4/PFE-CVM/PGF/AGU e dos Despachos n. 00340/2020/GJU-4/PFE-CVM/PGF/AGU e n. 00019/2021/PFE-CVM/PFE-CVM/PGF/AGU¹³⁶, a PFE se manifestou, nos termos do art. 7º da Instrução CVM nº 607/2019, no sentido de que “*demonstrados estão no Termo de Acusação em apreço os requisitos previstos nos incisos do art. 6º, bem como atendido o disposto no caput do art. 5º da Instrução CVM nº 607/2019, nos termos da fundamentação supra*”.

167. Adicionalmente, a PFE recomendou que a Procuradoria da República no Distrito Federal e a Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC fossem comunicadas acerca dos fatos relatados no Termo de Acusação. Tais comunicações foram realizadas por meio dos Ofícios 20¹³⁷ e 21¹³⁸ da SGE, restando atendidas as exigências estabelecidas.

168. Passo a relatar as razões de defesa dos acusados.

V. RAZÕES DE DEFESA

Caixa

169. A Caixa é acusada de participar de operação fraudulenta nos FIP Cevix, FIP OAS Empreendimentos, FIP Sondas e FIP Operações Industriais, na qualidade de administradora e gestora dos Fundos. Em suma, a acusada alegou que¹³⁹:

¹³⁶ Doc. nº 1179270.

¹³⁷ Doc. nº 1191720.

¹³⁸ Doc. nº 1191722.

¹³⁹ Doc. nº 1318230.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

- (i) *“Prescreveu a pretensão punitiva desta CVM em apurar fatos ocorridos no contexto do FIP Cevix, nos termos do artigo 1º, da Lei n.º 9.873/1999, eis que o relatório de inspeção para inquérito fora somente solicitado em 15.08.2016, extrapolando, portanto, o prazo prescricional quinquenal para investigar atos ocorridos entre 2009 e 2010”. “[N]ão pode a CVM aplicar a prescrição penal ao invés da prescrição administrativa, nos termos do §2º, do artigo 1º, da Lei 9.873/99, sob pretexto da existência de procedimento criminal instaurando contra alguns dos envolvidos no presente PAS CVM”, pois, “a Defendente não figura como ré em nenhum procedimento criminal, assim como não responde a qualquer inquérito ou investigação criminal relacionado aos fatos narrados no Termo de Acusação”. “A Defendente não só não responde por qualquer ato ilícito como é ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO na ação penal nº 1020180-73.2019.4.01.3400, em curso perante à 10ª Vara Federal de Brasília, na qual são réus, entre outros, ex-diretores da FUNCEF e das empresas investidas pelo FIP CEVIX, respondendo também pelos prejuízos causados à FUNCEF e às empresas investidas”;*
- (ii) *“[O] órgão competente para analisar se tais investimentos estariam enquadrados ou não dentro dos limites permitidos pela legislação que rege as empresas de previdência complementar, é a Superintendência Nacional de Previdência Complementar (‘PREVIC’)”;*
- (iii) A própria FUNCEF foi responsável por contratar as respectivas empresas para elaborarem os laudos de avaliação;
- (iv) *“Os cotistas dos quatro FIPs ora analisados, então classificados como investidores qualificados pela IN CVM nº 409/2004, possuíam legitimamente maior discricionariedade e poder decisório na condução dos negócios, consoante a regulação da IN CVM nº 391/2003, a autorregulação da ANBIMA e os precedentes desta CVM, que permitem tal protagonismo mediante a constituição de comitê de investimentos”;*



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

- (v) *“O artigo 17, II da Resolução CMN nº 3.792/2009, permite o aporte de recursos de EFPCs em fundos estruturados, segmento no qual se encontram as cotas em fundos de investimento em participações (art. 20, I)”;*
- (vi) *“Não havia obrigação legal ou regulatória de validação de laudo de avaliação pelo administrador sob a égide da IN CVM nº 391/2003, que vigia à época da operação dos quatro FIPs, permitindo à Defendente utilizar laudos contratados diretamente pelos cotistas, diferentemente do disposto na alínea ‘c’ do inciso XII do art. 40 da IN CVM nº 578/2016, atual Instrução sobre a estruturação de FIPs”;*
- (vii) *“A Defendente exerceu com a devida diligência seu papel de administrador fiduciário nos quatro FIPs”;*
- (viii) *“Não há uma única linha do Termo de Acusação em que se demonstre, de forma material, o dolo específico da Defendente. Não há no Termo de Acusação, uma declaração, um e-mail ou qualquer outro tipo de troca mensagem ou correspondência envolvendo a Defendente que, palidamente, possa caracterizar sua participação ou concurso na realização de uma fraude com intenção de obter vantagem ilícita em eventual prejuízo dos investidores ou das empresas investidas”;* e
- (ix) A Área Técnica não logrou êxito em comprovar a ocorrência dos elementos do tipo do ilícito, muito menos a participação da Caixa nas operações supostamente fraudulentas apontadas no Termo de Acusação.

Marcos Roberto Vasconcelos

170. Marcos Vasconcelos é acusado de participar de operação fraudulenta no FIP OAS Empreendimentos, FIP Sondas e FIP Operações Industriais, na qualidade de diretor responsável pela atividade de administração de carteiras de valores mobiliários da Caixa.

171. Em suma, Marcos Vasconcelos alega que¹⁴⁰:

¹⁴⁰ Doc. nº 1318246.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

- (i) *“Preliminar - impossibilidade de responsabilidade objetiva quanto ao sr. Marcos e capitulação ampla: A acusação se baseia sempre no fato de que o Sr. Marcos ‘era o diretor responsável pela atividade de administração de carteiras de valores mobiliários da CAIXA à época dos fatos’, sem apontar objetivamente qual seria a conduta omissiva ou comissiva praticada pelo defendente que, em tese, se enquadraria como a ‘operação fraudulenta’ definida pelo item I, alínea ‘c’, vedada pelo item I, todos da Instrução CVM nº 8/79. O termo de acusação não apontou qualquer ardil ou artifício destinado a induzir ou manter terceiros em erro, que tenha sido praticado pelo Sr. Marcos. Não há descrição de qualquer ato praticado pelo Sr. Marcos que pudesse criar condições artificiais de demanda, oferta ou preço de valores mobiliários, a manipulação de preços, a realização de operações fraudulentas e o uso de práticas não equitativas. Portanto, não sendo admitida a responsabilidade objetiva na esfera administrativa e não tendo sido imputados quaisquer atos culposos ou dolosos ao Defendente de forma individualizada e objetiva, este Processo Administrativo deve ser extinto com relação ao Sr. Marcos”;*
- (ii) *“RESPONSABILIDADE DO Sr. MARCOS ANTE O ESTATUTO DA CAIXA: O CGAT é o ‘órgão colegiado deliberativo, responsável pela gestão e representação da CEF quanto à administração e gestão de ativos de terceiros’. Tem dentre suas atribuições e competências específicas opinar ‘sobre questões relevantes sobre o mercado de fundos de investimento, carteiras administradas e a atuação da Vice-Presidência responsável pela administração e gestão de ativos de terceiros’. Além disso, também é atribuição do CGAT ‘examinar relatórios de auditorias interna e externa relativas aos fundos de investimento e carteiras administradas da Vice-Presidente responsável pela administração e gestão de ativos de terceiros’, e ‘examinar a prestação de contas anual dos Fundos de Investimentos, para posterior aprovação pelas respectivas Assembleias Gerais Ordinárias’. Logo, verifica-se que o exame dos relatórios emitidos pelas auditorias*



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

externas independentes no âmbito do FIP OAS Empreendimentos, FIP Sondas e FIP Operações Industriais era de 'atribuição e competência específica' do CGAT, e não de atribuição exclusiva do Sr. Marcos. Esse elemento objetivo impede que o Sr. Marcos seja responsabilizado pelas condutas que lhe são atribuídas nesses autos, na medida em que se tratava, por determinação do Estatuto da Caixa, de atribuição do órgão colegiado CGAT”;

- (iii) *“FIP OAS Empreendimentos: A companhia Deloitte que elaborou o laudo de avaliação da OAS Empreendimentos tinha e tem totais condições de prestar o serviço, eis que conta com vasta expertise nos diversos ramos da economia, destacadamente na construção civil. A exigência de que o Sr. Marcos reavaliasse o laudo de avaliação emitido pela ‘maior organização de serviços profissionais do mundo’ mostra-se totalmente desarrazoada, além que de que, primeiramente, não era atribuição do cargo que ocupava na CAIXA. Sobe a acusação de que a CAIXA atualizou o patrimônio do fundo após oito meses do fato relevante, a acusação sequer apontou o dispositivo regulatório violado, enquanto está claro que nos termos da previsão da Instrução CVM 438/2006, ‘Os fundos de investimento constituídos sob a forma de condomínio fechado de prazo de duração igual ou superior a 5 (cinco) anos poderão adotar o valor econômico determinado por empresa independente especializada, para os valores mobiliários de companhias sem mercado ativo em bolsa ou em mercado de balcão organizado”. A acusação de prática de operação fraudulenta pelo Sr. Marcos merece ser afastada, vez que não se tratava de atribuição de seu cargo na CAIXA e, além disso, a conduta adotada pela CAIXA ocorreu alinhada com o permissivo da Instrução CVM 438/2006 e o item 15.2 do Regulamento do Fundo”;*
- (iv) *“FIP Sondas: A responsabilidade que a acusação pretende atribuir ao Sr. Marcos deriva de absoluta ilação no sentido de que como o Defendente foi o diretor responsável pela administração de carteiras da CAIXA, as decisões de adquirir as ações da Sete Brasil pelo FIP Sondas ‘passavam por ele’.*



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Essas decisões não foram submetidas ao Sr. Marcos, eis que não era atribuição estatutária de seu cargo. Por isso mesmo que o termo de acusação não apontou qualquer deliberação em que Sr. Marcos tenha participado e que tenha se configurado a operação fraudulenta. A constituição do FIP Sondas teve como base o estudo elaborado pela Petrobrás com assessoria financeira do Banco Santander e jurídica de Souza Cescon Advogados, ambos de renome no mercado. A definição da CAIXA como gestora/administradora/custodiante do fundo ocorreu mediante sua aprovação na concorrência realizada pelo Banco Santander, em proposta sem qualquer participação do Sr. Marcos. A CAIXA contratou o renomado escritório Tauil & Chequer Advogados, em associação ao escritório global Mayer Brown LLP para prestação de serviços de assessoria jurídica no Projeto Sondas, o que comprova sua diligência no FIP. A CAIXA verificou se o investimento que seria realizado pelo FIP Sondas se enquadrava nas hipóteses permitidas na legislação em vigor, e ‘se o investimento outorgaria ao FIP participação efetiva no processo decisório da companhia a ser investida, por meio de um ou mais dos seguintes critérios: (i) propriedade de ações que integram o bloco de controle da companhia, (ii) celebração de acordo de acionistas, (iii) celebração de outros tipos de instrumentos ou adoção de procedimentos que assegurem ao FIP efetiva influência na definição da política estratégica e gestão da companhia que receberia os investimentos’. A suposição de que ‘não foi possível determinar’ o quanto dos recursos efetivamente retornou ao Brasil naturalmente não pode sustentar a ocorrência de descumprimento Instrução CVM 391/03, por evidente ausência de materialidade. o Sr. Marcos foi subscritor das Notas explicativas da Administradora às demonstrações financeiras - Exercícios findos em 31 de março de 2015 e 2014, onde expressamente tratou da ‘incerteza material que suscita dúvidas significativas sobre a continuidade operacional da Companhia’, e sobre as ‘demonstrações financeiras da Companhia, que descreve os reflexos da investigação denominada



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

- ‘Operação Lava Jato’ na Companhia’. A responsabilização do Sr. Marcos por suposta operação fraudulenta no âmbito do FIP Sondas merece ser afastada por absoluta ausência de subsunção dos fatos à norma, eis que o Defendente não utilizou artil ou artifício destinado a induzir ou manter terceiros em erro pois, muito ao contrário, subscreveu notas explicativas que informaram com clareza as condições de incerteza da companhia investida”;*
- (v) *“FIP Operações Industriais: A acusação aponta que a CAIXA só foi confirmada como gestora e administradora do FIP Operações Industriais no início de junho de 2012, e que nessa condição ‘não conduziu, enquanto administradora e gestora, procedimentos para identificar, selecionar e estruturar nenhum dos investimentos em ativos do setor de operações industriais, necessários para compor a carteira do Fundo’, e que se limitou a verificar aspectos formais da constituição do fundo. A acusação não aponta qualquer conduta omissiva ou comissiva praticada pelo Sr. Marcos que causou ou contribuiu com a chamada operação fraudulenta no FIP Operações Industriais, atuando em evidente responsabilização objetiva pelo simples fato de ser apontado como ‘diretor responsável pela administração de carteiras de valores mobiliários da CAIXA’. O fundo contava com um Comitê de Investimentos com regras de composição, funcionamento e atribuições previstas tanto no seu Regulamento, conforme exigido pela Instrução CVM nº 391, vigente à época, como no Acordo de Quotistas. Não há norma regulatória que vede a constituição de um comitê de investimento. O FIP Operações Industriais exerceu o direito de fiscalização estabelecido pelas leis societárias para sua condição de acionista, como inclusive reconheceu o relatório de inspeção: ‘Analisamos o material disponibilizado pela CEF e não encontramos indícios de irregularidade’. As Instruções CVM 306/99 CVM 409/14 não exigiam que a CAIXA deliberasse exclusivamente na condução do fundo. Quanto aos projetos greenfield ‘Comperj’ e ‘Braskem – UVE’, o alerta e abordagem dos riscos que envolviam esses ativos pré-operacionais estavam expressos no laudo de avaliação emitido pela Voga em*



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

conjunto com a Geasanevita, quando classificaram esses projetos como sendo de maiores riscos e incertezas. A PwC emitiu parecer sem qualquer ressalva e concluiu que não seria necessária qualquer modificação nas demonstrações financeiras do Fundo relativas ao exercício findo em 31.12.2013, as quais foram aprovadas pela totalidade dos cotistas em Assembleia Geral Ordinária de Cotistas realizada em 30.5.2014. A contratação da dívida da Cetrel S.A. não requereu qualquer aprovação do Fundo, por ser uma subsidiária da companhia investida. A CAIXA (i) obedeceu aos ritos de governança exigidos pelos instrumentos, normas e regulamento do FIP, (ii) foram emitidos alertas suficientes sobre os riscos de projetos greenfield; (iii) não há norma jurídica que determine ou regulamente o procedimento de valuation; (iv) O termo de acusação não identificou qualquer malversação de recursos por parte do gestor e do administrador das regras regulamentares do FIP Operações Industriais; e (v) as decisões dos cotistas não foram contra regulamentação ou normas inerentes ao Fundo. A imputação de responsabilidade ao Sr. Marcos merece ser afastadas, eis que o defendente não praticou no âmbito do FIP Operações Industriais qualquer ‘ardil ou artifício destinado a induzir ou manter terceiros em erro, com a finalidade de se obter vantagem ilícita de natureza patrimonial para as partes na operação, para o intermediário ou para terceiros’”;

- (vi) *“DA AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO PODER DE POLÍCIA: A indicação do Sr. Marcos como DIRETOR no Sistema Integrado de Participantes do Mercado é a única razão pela qual o Defendente figura nos presentes autos. Em todo o conjunto probatório carreado aos autos não há qualquer comprovação de algum ato praticado pelo Defendente, omissivo ou comissivo, no sentido de executar ou ao menos contribuir com as supostas operações fraudulentas no FIP OAS Empreendimentos, no FIP Sondas ou no FIP Operações Industriais, indicadas na acusação. Em sua atuação direta, o Sr. Marcos subscreveu as*



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

notas explicativas da Administradora às ‘Demonstrações financeiras em 31 de março de 2015 e relatório de auditores independentes’ (1147781), que diligentemente alertou sobre ‘incerteza material que suscita dúvidas significativas sobre a continuidade operacional da Companhia’, e descreveu ‘reflexos da investigação denominada Operação Lava Jato’ na Companhia’. Mesmo diante de tantas interações e fluxos de informações inerentes às tomadas de decisão em FIPs, os autos não trouxeram qualquer ação ou ato realizado pelo Sr. Marcos que tivesse nexo de causalidade com as supostas operações fraudulentas ocorridas no FIP OAS Empreendimentos, FIP Sondas e FIP Operações Industriais. A pretensão punitiva é desproporcional pois os autos não apontaram qual foi a conduta adotada pelo Sr. Marcos para executar as supostas operações fraudulentas dos FIPs descritas nos capítulos 3 a 5 da peça acusatória, pois apenas atribui ao Defendente as supostas operações como ‘diretor responsável pela atividade de administração de carteiras de valores mobiliários da CAIXA à época dos fatos’. A pretensão punitiva carece de razoabilidade e proporcionalidade e merece ser afastada sob pena de violação aos princípios da Administração Pública expressos no artigo 2º da Lei 9784/99”.

Bolívar Tarragó

172. Bolivar Tarragó é acusado de participar de operação fraudulenta nos FIP Cevix e FIP Sondas, na qualidade de Vice-Presidente de Gestão de Ativos de Terceiros da Caixa, entre agosto de 2007 e abril de 2011.

173. Preliminarmente, Bolivar Tarragó alega que houve prescrição da pretensão punitiva com relação ao fatos a ele imputados no âmbito do FIP Cevix, uma vez que (i) em 19/10/2009, o fundo foi constituído, (ii) em 30/11/2009, o fundo entrou em funcionamento com apenas um cotista, (iii) em 08/12/2009, ocorreu a reavaliação das cotas do fundo, (vi) entre dezembro e agosto de 2010, a FUNCEF integralizou as cotas, (v) em 06/04/2011, o



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

acusado foi exonerado de seu cargo na Caixa, (vi) em 15/08/2016, foi instaurada a Solicitação de Inspeção, que deu origem ao processo, e (vii) em 29/11/2020, a inspeção solicitada foi concluída.

174. Bolivar Tarragó sustenta, ainda, que inexistente qualquer razão que justifique a aplicação da lei penal para fins de estabelecimento do prazo prescricional na instância administrativa, pois não figura como réu na ação penal que trata dos fatos referentes ao FIP Cevix em curso perante a 10ª Vara Criminal de Brasília.

175. No que tange ao FIP Sondas, Bolivar Tarragó argumenta que a constituição do fundo ocorreu em 04/08/2010, onze anos antes da conclusão da Solicitação de Inspeção.

176. No mérito, com relação ao FIP Cevix, Bolivar Tarragó afirma, em síntese, que:

- (i) *“A empresa responsável pela avaliação dos ativos, Upside, era empresa habilitada e com competência técnica para efetuar a precificação dos ativos”;*
- (ii) *“A precificação dos ativos na carteira do Fundo obedeceu o que previa o Regulamento do Fundo e os normativos da CVM referentes a FIPs. A conduta da Caixa seria irregular se a precificação dos ativos não fosse realizada de acordo com o laudo elaborado por empresa especializada”;*
- (iii) *“Não havia qualquer questionamento por parte do principal interessado no investimento, que era a FUNCEF (nem de sua área técnica nem de sua Diretoria)”;*
- (iv) *“As áreas técnica e jurídica da Caixa Econômica Federal jamais apontaram ao Acusado qualquer necessidade de revisar, alterar ou mesmo encomendar novo estudo técnico para embasar a precificação dos ativos aportados ao Fundo”;*
- (v) *“A própria CVM somente apontou supostas irregularidades no laudo de avaliação 7 ou 8 anos após o ocorrido e, mesmo assim, sem mencionar qualquer normativo que disciplinasse a matéria e que tenha sido infringido”;*
- (vi) *“Ao contrário do afirmado pela CVM, a empresa de Auditoria Independente*



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

PwC jamais identificou qualquer irregularidade no estudo que embasava a precificação dos ativos do Fundo, tanto que aprovou sem ressalvas as demonstrações financeiras findas em 31/03/2010 e 31/03/2011. A Auditoria jamais emitiu opiniões com modificação em relação a tais demonstrações contábeis. A PwC somente recomendou no primeiro Relatório a melhor documentação dos critérios adotados para a precificação, o que foi atendido, tanto que tal recomendação não consta no segundo Relatório”;

- (vii) *“A Caixa Econômica Federal e o Acusado não participaram das negociações anteriores à constituição do Fundo. Não há nos autos qualquer documento (e-mail ofício, relato de reunião, etc.) que comprove a insinuação de que teriam participado de uma arquitetura para burlar ou para gerar prejuízo a quem quer que seja”.*

177. Com relação ao FIP Sondas, no mérito, Bolívar Tarragó alega que *“todas as supostas irregularidades teriam ocorrido após a saída do Acusado da Vice-Presidência da Caixa Econômica Federal”*. Conclui, portanto, que, quando foi exonerado, *“o FIP SONDAS era um fundo exclusivo, com um único quotista, que não havia realizado qualquer captação entre investidores no mercado e que não havia feito qualquer aquisição de ativos ou outros instrumentos”*.

178. Além disso, Bolívar Tarragó sustenta que, embora tenha sido citado no processo, a Acusação não especificou quais as irregularidades teriam sido cometidas durante a sua gestão.

Demóstenes Marques

179. Demóstenes Marques é acusado de participar de operação fraudulenta no FIP Cevix, na qualidade de diretor de investimentos da FUNCEF, entre julho de 2004 e abril de 2012.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

180. Preliminarmente, Demóstenes Marques requer: “a) a incompetência absoluta da Comissão de Valores Imobiliários para apurar a suposta prática de infração administrativa cometida no âmbito de Entidade Fechada de Previdência Complementar, sob pena de violação ao princípio do non bis in idem; b) a quebra da cadeia de custódia das provas juntadas aos autos, no que concerne aos e-mails supostamente trocados entre as partes, com o consequente desentranhamento integral do material; c) caso não seja esse o entendimento adotado, requer-se, então, o reconhecimento da nulidade do presente Processo Administrativo Sancionador, ab initio, em razão do cerceamento de defesa ao defendente, visto que documentos que foram utilizados para fundamentar a tese acusatória foram suprimidos dos autos, impossibilitando o acesso por parte da defesa; d) seja requerido o compartilhamento das provas produzidas no âmbito da Ação Penal nº 23307-07.2017.4.01.3400 em trâmite na 10ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, com a suspensão do presente procedimento até que as referidas provas sejam devidamente juntadas ao presente feito”.

181. Demóstenes Marques afirma, ainda, que “[t]odos os fatos cuja responsabilidade se imputa ao defendente se deram entre agosto e dezembro de 2009. A Solicitação de Inspeção n.º 3/CVM/SIN/GIE (id 1106679) é de 15 de agosto de 2016 e a inspeção propriamente dita se iniciou em 28 de setembro de 2016. Ou seja, mais de 6 anos após constituição do FIP Cevix (19 de outubro de 2009) e da precificação dos ativos (laudo elaborado pela Upside em 8 de dezembro de 2009) iniciou-se a investigação dos fatos. O Termo de Acusação (id 1106635), por sua vez, é de 29 de novembro de 2020. No entanto, é de 5 (cinco) anos o prazo da prescrição da pretensão punitiva de infrações administrativas, conforme previsto na Lei n.º 9.873/99, em seu art. 1º.”

182. No mérito, Demóstenes Marques sustenta, em síntese, que¹⁴¹:

- (i) “O investimento no FIP CEVIX, que seguiu a política de investimento da Fundação, buscava aumentar a participação da FUNCEF em investimentos

¹⁴¹ Doc. nº 1318341.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

no setor de energia, devido às expectativas de ganhos acima da meta atuarial e a baixa exposição da Funcef ao setor de energia à época, o que ia ao encontro do objetivo de diversificação dos investimentos preconizado na política de investimentos da Fundação”;

- (ii) *“O investimento da FUNCEF no FIP CEVIX foi aprovado, por unanimidade, na reunião da Diretoria Executiva de 15 de setembro de 2009 (ata 948 – Resolução/Ata 220/948)”;*
- (iii) *“[N]ão há que se falar em criação do FIP Cevix única e exclusivamente para contornar as vedações legais e viabilizar a dita operação fraudulenta. Diante da impossibilidade de as Entidades Fechadas de Previdência Complementar investirem diretamente na sociedade de propósito específico Cevix Energias Renováveis S/A, ante a previsão do art. 53 da Resolução CMN nº 3.792, que vedava expressamente que entidades fechadas de previdência complementar investissem diretamente em ações de companhias que não eram admitidas à negociação em bolsa de valores, o FIP Cevix foi constituído. Não com o objetivo de realizar uma operação fraudulenta, mas sim de realizar o investimento em conformidade com as normas legais”;*
- (iv) *“[O] defendente não foi o responsável pelo laudo e confiou na análise feita pela empresa especializada na realização de valuations, dado que a avaliação econômico-financeira em questão foi elaborada por profissionais gabaritados, experientes e conceituados no mercado. A obrigação do defendente não era a de elaborar o laudo, mas de cercar-se de informações técnicas (pareceres internos e externos de equipes técnicas especializadas) para subsidiar sua tomada de decisão. Por mais experiente que seja um Diretor de Investimentos, ele sempre precisará se cercar de uma equipe técnica interna e de profissionais e empresas externas para avaliar os mais diversos investimentos em análise para que possa tomar decisões de maneira informada. E isso foi feito”;*
- (v) *“[E]ntende-se como indevido criticar, a posteriori, os critérios técnicos utilizados pela empresa que produziu o laudo 10 anos atrás. Hoje, sabendo*



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

do que à época poderiam ser, no máximo, projeções, é, no mínimo, desonesto apontar o que deveria ter sido feito. Cada avaliador tem um critério técnico e adota suas premissas de acordo com sua visão da realidade. Não há apenas uma possibilidade de resultado. Se forem feitas 10 avaliações econômico-financeiras, nenhuma será igual a outra. É assim para valuations de empreendimentos, mas também para projeção de crescimento ou retração do PIB, de variação cambial, de projeção de inflação, entre outras projeções. A análise tem um grau elevado de subjetivismo, na medida em que cada técnico tem a sua própria visão do mundo e dá maior ou menor peso a diferentes variáveis”;

- (vi) A CVM utiliza explicação constante no Laudo Pericial nº 317/2017-SETEC/SR/PF/ES, documento que nunca acessou ou consultou, para corroborar tese de que a taxa de 6,42%, adotada na elaboração do Laudo de Avaliação da Upside era inadequada.

Cristiano Kok

183. Cristiano Kok é acusado de participar de operação fraudulenta no FIP Cevix, na qualidade de controlador do Grupo Engevix.

184. Cristiano Kok alega que a pretensão punitiva encontra-se prescrita, pois ao atos tidos como fraudulentos ocorreram entre dezembro de 2008 (quando José Antunes negociou com Demóstenes Marques os investimentos) e outubro de 2010 (quando a Upside apresentou laudo de avaliação, considerado como irregular pela Acusação). Ocorre que, a Solicitação de Inspeção somente foi instaurada em 15/08/2016 e o Termo de Acusação no final de 2020, ou seja, mais de cinco anos depois.

185. Quanto ao mérito, Cristiano Kok argumenta que¹⁴²:

¹⁴² Doc. nº 1318239.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

- (i) *“A única atuação de CRISTIANO KOK se deu na constituição dos fundos de investimento, não tendo realizado qualquer atuação junto à FUNCEF ou junto à empresa responsável pela avaliação dos ativos investidos (Upside)”.*
- (ii) *“De fato, o próprio Termo de Acusação se orienta no sentido de que toda formação do FIP Cevix foi realizada pelos Srs. JOSÉ ANTUNES SOBRINHO e DEMÓSTHENES MARQUES, que estruturam o negócio (§93, do Termo de Acusação), contrataram a Upside (§99, do Termo de Acusação) e fixaram os termos do laudo de avaliação (§93, do Termo de Acusação)”;*
- (iii) *“Nesses termos, nada foi, de fato, imputado ao SR. CRISTIANO KOK, além de participar de algumas reuniões ou constar em cadeias de e-mails nas quais se discutiu os investimentos no FIP Cevix. Isso, contudo, não é bastante para qualquer tipo de condenação, principalmente porque ausente o imprescindível ‘elemento subjetivo’ do tipo administrativo, consistente dolo do agente, ou seja, na vontade genérica de fazer o que a lei veda ou não fazer o que a lei manda, que jamais ficou comprovada”;*
- (iv) *“[T]odos os parâmetros aplicados para cálculo dos ativos avaliados foram devidamente justificados pela consultoria contratada pela FUNCEF”. Em todas as metodologias foram considerados que a) os riscos de construção estavam superados, pois as unidades estavam em operação, b) os riscos ambientais estavam equacionados, pois os empreendimentos possuíam licenças de operação, c) as empresas não tinham passivos, pois todas elas foram constituídas na forma de SPEs, d) inexistiam riscos de mercado, pois a energia que seria gerada estava totalmente vendida;*
- (v) *“[A] avaliação da correção dos parâmetros de cada uma das metodologias anteriores deve levar em consideração os dados e circunstâncias da época da elaboração do laudo de avaliação”;*
- (vi) *“[A] SN Power adquiriu, em 2012, 40,65% das ações da Desenvix por R\$ 724,6 milhões, validando e pagando pela companhia um valor de R\$ 1.782.523.331,49, 30% acima do valor dos laudos de avaliação questionados”. “Esta aquisição foi feita após rigorosa ‘due diligence’ que*



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

efetivamente comprovou que a precificação realizada pela Upside foi correta”. “[V]erifica-se que não houve qualquer espécie de ‘ardil ou artifício destinado a induzir ou manter terceiros em erro’, como exigido pelo tipo administrativo-sancionador previsto na Instrução CVM nº 08/1976, eis que o laudo de avaliação elaborado pela Upside estava correto, o que se comprova pela posterior alienação da empresa à SN POWER em uma proporção até 30% acima do que foi inicialmente avaliado, inexistindo, assim, qualquer tipo de ‘supervalorização”’.

José Antunes Sobrinho

186. José Antunes é acusado de participar de operação fraudulenta no FIP Cevix, na qualidade de controlador do Grupo Engevix.

187. Em sede de preliminar, o acusado afirma que houve prescrição da pretensão punitiva, pois, em 05/08/2011, a PwC emitiu parecer sobre as demonstrações financeiras de 31/03/2011, no qual enfatizou a avaliação realizada pela Upside - data que deve ser considerada como ciência inequívoca da CVM, tendo em vista a sua função fiscalizatória. No entanto, o questionamento somente ocorreu em 15/08/2016, a partir da instauração da Solicitação de Inspeção.

188. Quanto ao mérito, José Antunes alega, em resumo¹⁴³:

- (i) *“[I]nexiste a imprescindível descrição de qualquer conduta típica que o relacione aos fatos narrados e supostamente praticados em detrimento da Funcef, tampouco há elementos ou provas que indiquem quaisquer condutas que corroborem a suposta operação fraudulenta ou temerária praticadas pelo requerido”;*

¹⁴³ Doc. nº 1318211.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

- (ii) “[O] requerido não teve qualquer responsabilidade pelos atos, fatos ou circunstâncias tomadas de decisão da Funcef para a realização de todos os atos relativos ao seu investimento e participação nos projetos desenvolvidos por intermédio do FIP CEVIX”;
- (iii) “[A] contratação da empresa Upside foi decisão tão somente da Diretoria da Funcef e que o trabalho entregue por esta empresa em nenhum momento foi influenciado e/ou manipulado pelo ora requerido”;
- (iv) “[N]ão houve determinação da taxa de desconto aplicável aos ativos, dentro do range de taxas apontadas pela Upside por parte do requerido”;
- (v) “[N]ão há o que se falar e não restou devidamente comprovado cometimento de ato concorrente para a prática de operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários por parte deste peticionário”.

Nova Participações

189. Nova Participações é acusada de participar de operação fraudulenta no FIP Cevix, na qualidade de controladora da Desenvix.

190. Preliminarmente, assim como alegado por José Antunes, Nova Participações afirma que houve prescrição da pretensão punitiva, pois, em 05/08/2011, a PwC emitiu parecer sobre as demonstrações financeiras do Fip Cevix de 31/03/2011, no qual enfatizou a avaliação realizada pela Upside - data que deve ser considerada como ciência inequívoca da CVM tendo em vista a sua função fiscalizatória. No entanto, o questionamento somente ocorreu em 15/08/2016, a partir da instauração da Solicitação de Inspeção.

191. No mérito, a Nova Participações afirma, em síntese, que¹⁴⁴:

¹⁴⁴ Doc. nº 1318218.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

- (i) Houve transparência e idoneidade na seleção dos ativos, que visaram a composição de um portfólio de investimentos de qualidade e que atendessem aos requisitos estabelecidos pelo comitê de investimentos da FUNCEF;
- (ii) “[O] processo de avaliação dos ativos foi conduzido diretamente pela FUNCEF e por empresa idônea, por ela selecionada, com vasta experiência no setor e sem qualquer interferência da Nova Participações ou de seus representantes. Os métodos de avaliação nos parecem, hoje e à época, adequados e condizentes com os melhores critérios e práticas de avaliação de ativos”;
- (iii) “[A] utilização de um Fundo de Investimento em Participações – FIP como veículo para congregar os ativos e investimentos do Projeto se deu por determinação regulatória aplicável à FUNCEF e, por via de consequência, à Nova Participações. A FUNCEF foi responsável por tomar todas as providências relativas à elaboração dos documentos de constituição e governança do Fundo de acordo com seus critérios e requisitos formais, assim como pela seleção e contratação dos profissionais envolvidos na constituição, gestão, administração, custódia e escrituração dos fundos”;
- (iv) “[A]s operações de reestruturações societárias, avaliações e negociações para venda dos Ativos Alvo foram todas devidamente deliberadas, aprovadas e documentadas nos devidos níveis de governança, com a necessária supervisão e aprovação pelos representantes da FUNCEF em nível de administração (conselho de administração, diretoria e de comitês de investimento), pelos gestores do FUNDO (CEF), sob a supervisão de conselho fiscal e dos auditores independentes (PWC), sem que conste qualquer ressalva ou apontamento”;
- (v) “[O] investimento dos recursos e a gestão operacional dos ativos, conduzida pelo Grupo Engevix, foi realizado dentro das melhores práticas do mercado e geraram taxas de retorno excelentes aos projetos investidos”;
- (vi) “[N]ão existe uma norma técnica específica que contrarie a taxa de desconto escolhida pela UPSIDE/FUNCEF, posto que cada ativo pode ter sua taxa mitigada de acordo com as características intrínsecas do ativo, o que foi feito na valuation da UPSIDE”;



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

- (vii) “[A] performance a posteriori dos ativos, bem como as avaliações independentes igualmente realizadas, confirmaram a ausência de prejuízo à FUNCEF (já que os ativos performam mais do que a taxa atuarial almejada por ela)”;
- (viii) “[A]s negociações para a venda de participações para a Staatskraft alcançaram valores extremamente positivos, em termos percentuais e absolutos, PARA AMBOS OS INVESTIDORES, especialmente quando consideramos o contexto do setor energético no Brasil à época. Ademais, a FUNCEF decidiu manter sua participação na DESENVIX ER, demonstrando sua evidente satisfação com a seleção, avaliação, execução e performance dos Ativos Alvo, o que afasta a tese de existência de prejuízo da FUNCEF, bem como afasta a possibilidade de ter existido ‘vantagem indevida’, típica das operações fraudulentas no âmbito de mercado mobiliário”;
- (ix) “[A]pós as reestruturações societárias realizadas para as vendas de participação para a Staatskraft, o FIP CEVIX deixou de ser o veículo a participações utilizado pela FUNCEF e tornou-se, uma caixa de gestão de participações exclusivas do Grupo Engevix em que este passou a aportar outros projetos e ativos de sua propriedade”.

OAS Empreendimentos e OAS Investimentos

192. OAS Empreendimentos e OAS Investimentos são acusadas de participar de operação fraudulenta no FIP OAS Empreendimentos, na qualidade de investida e investidora, respectivamente, do fundo.

193. Preliminarmente, as acusadas alegam que a CVM não é competente para impor sanção à OAS Empreendimentos, tendo em vista que esta não é companhia aberta, não é acionista de companhia aberta e não intermedeia qualquer atividade no mercado de valores mobiliários. A OAS Empreendimentos somente é empresa investida pelo FIP OAS Empreendimentos, não distribui suas cotas e nem é detentora delas.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

194. Em resumo, quanto ao mérito, sustentam que¹⁴⁵:

- (i) *“A criação do Fundo seguiu prática comum, autorizada pela regulação em vigor e este foi só mais um dos inúmeros fundos que compõem a carteira de investimentos da Funcef”;*
- (ii) *“[A] Funcef foi beneficiária de todos os direitos e prerrogativas decorrentes da titularidade das cotas do FIP OAS”;*
- (iii) *“[N]ão foi feito trabalho técnico contábil que demonstre qualquer possível erro no valuation elaborado pela Deloitte”;*
- (iv) *“[A]s críticas feitas pelo Relatório de Inspeção ao trabalho da Deloitte são, do ponto de vista contábil e financeiro, tecnicamente frágeis especialmente porque elas: (i) tratam as TIRs como se os percentuais representados por elas representassem o mesmo percentual de rendimento esperado de cada empreendimento presente no portfólio da OAS Empreendimentos (crítica já feita pelas Respondentes em defesa prévia e ignorada pelo Termo de Acusação) e (ii) fazem análise da perspectiva de sucesso dos empreendimentos levando em consideração cenário econômico verificado anos depois de feito o trabalho da Deloitte, sem qualquer exame quanto às projeções macroeconômicas e do mercado imobiliário que eram feitas pelo mercado de maneira geral na época em que a Deloitte elaborou seu trabalho e (iii) deixam de levar em conta que, em 2015, ano em que se constatou enorme perda no valor de mercado da OAS Empreendimentos, a empresa estava imersa em contexto macroeconômico completamente distinto do observado em 2013 e foi severamente prejudicada por inadimplemento da Funcef que descumpriu obrigação de aporte de R\$ 200 milhões no FIP OAS”;*
- (v) *“[A]s Respondentes não podem responder por suposto erro praticado por terceiro sem sua ingerência”;*
- (vi) *“[A]s Respondentes não praticaram ato violador de nenhuma das normas regulatórias do mercado de capitais”.*

¹⁴⁵ Doc. nº 1318262.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

VI. TERMO DE COMPROMISSO

195. Em 06/07/2021, Marcos Vasconcelos apresentou proposta de termo de compromisso em que se comprometeu a (i) pagar o valor de R\$ 80.000,00 em parcela única, e a (ii) não exercer por 10 anos atividades relacionadas a gestão, administração, consultoria ou distribuição nos mercados regulados pela CVM¹⁴⁶.

196. Em 13/08/2021, a Caixa apresentou proposta de termo de compromisso em que se comprometeu a pagar o valor de R\$ 1.000.000,00, direta, ou indiretamente, *“por meio de realização de aporte financeiro para que a CVM realize ações educacionais, visando a promoção da expansão e do funcionamento eficiente do mercado de capitais brasileiro, esclarecimento e estímulo da população, a serem implementadas nos próximos 2 ou 3 anos, com conteúdo e alcance a ser estabelecido por essa CVM”*¹⁴⁷.

197. Em 13/09/2021, a PFE se manifestou pela existência de óbice legal na celebração dos termos de compromisso com a Caixa e com Marcos Vasconcelos, *“tendo em vista a realidade acusatória, as perdas apontadas e o valor oferecido nas propostas”*, que não considerou suficientes para ressarcir os prejuízos relatados pela Acusação¹⁴⁸.

198. Em 03/02/2022, o CTC se manifestou pela rejeição das propostas de termos de compromisso, em razão: (i) da referida manifestação da PFE; (ii) da gravidade, em tese, do caso; e (iii) do reduzido grau de economia processual que se teria em se celebrar o termo de compromisso¹⁴⁹.

199. Em 15/02/2022, este Colegiado rejeitou ambas as propostas de termo de compromisso, acompanhando a manifestação do CTC¹⁵⁰.

¹⁴⁶ Doc. nº 1318253.

¹⁴⁷ Doc. nº 1326380.

¹⁴⁸ Doc. nº 1387597.

¹⁴⁹ Doc. nº 1439265.

¹⁵⁰ Doc. nº 1461113.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

VII. DISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO

200. Em Reunião de Colegiado de 09/08/2022, conforme despacho anexo aos autos¹⁵¹, fui designado relator deste processo.

É o relatório.

Rio de Janeiro, 27 de fevereiro de 2024.

João Pedro Barroso do Nascimento

Presidente Relator

¹⁵¹ Doc. nº 1577703.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº 19957.006657/2020-61

Reg. Col. nº 2291/21

Acusados: Caixa Econômica Federal
Bolívar Tarragó Moura Neto
Marcos Roberto Vasconcelos
Nova Participações S/A
José Antunes Sobrinho
Cristiano Kok
OAS Empreendimentos S/A – Em Recuperação Judicial
OAS Investimentos S.A. – Em Recuperação Judicial
Demóstenes Marques

Assunto: Apurar supostas operações fraudulentas no mercado de valores mobiliários, na forma conceituada pelo item II, “c”, da Instrução CVM nº 08/1979, em violação do item I da mesma Instrução, em vigor à época dos fatos.

Relator: Presidente João Pedro Nascimento

VOTO

I. OBJETO

1. Trata-se de PAS¹ instaurado pela SIN em face de Caixa, Bolívar Tarragó, Marcos Vasconcelos, Nova Participações, José Antunes, Cristiano Kok, OAS Empreendimentos, OAS Investimentos e Demóstenes Marques. Apuram-se, no presente processo, supostas práticas fraudulentas em operações com valores mobiliários que tiveram como contraparte a FUNCEF, em infração, em tese, ao item II, alínea “c”, da Instrução CVM nº 08/1979, vigente à época², e vedado pelo item I desse mesmo ato normativo.

2. O Termo de Acusação identificou possíveis irregularidades em 4 (quatro) fundos de investimento em participações. São eles: (i) FIP Cevix; (ii) FIP OAS

¹ Os termos iniciados em letras maiúsculas que não estiverem aqui definidos têm o significado que lhes é atribuído no Relatório deste PAS.

² A Instrução CVM nº 08/1979 foi revogada pela Resolução CVM nº 62/2022, que entrou em vigor em 01/02/2022, mas que substancialmente preservou o conteúdo da regra anterior, sem alterações de mérito.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Empreendimentos; (iii) FIP Sondas; e (iv) FIP Operações Industriais. Cada um dos Fundos teve, em comum, a participação da FUNCEF como investidora e cotista, e a participação da Caixa como administradora e gestora.

3. O FIP Cevix foi constituído em 19/10/2009 e teve como alvo a aquisição de cotas da Cevix, sociedade de propósito específico voltada para empreendimentos de geração de energia elétrica da Desenvix – companhia do Grupo Engevix.

4. No âmbito do **FIP Cevix**, constam como acusados pela Área Técnica: (i) a Caixa, na condição de administradora e gestora do fundo; (ii) Bolívar Tarragó, na condição de diretor responsável pela atividade de administração de carteiras de valores mobiliários da Caixa; (iii) Demóstenes Marques, na qualidade de diretor de investimentos da FUNCEF; (iv e v) Cristiano Kok e José Antunes Sobrinho, na qualidade de controladores do Grupo Engevix; e (vi) Nova Participações, na qualidade de controladora da Desenvix e investidora do FIP Cevix.

5. O FIP OAS Empreendimentos é atual denominação do Fundo de Investimentos em Participações Caixa Zurich, registrado perante a CVM em 21/06/2012³. A companhia-alvo de investimentos pelo fundo foi a OAS Empreendimentos, sociedade de capital fechado que tinha como principal objetivo o desenvolvimento da atividade de incorporação imobiliária, além da prestação de serviços de engenharia e participação em outras sociedades. Antes da estruturação do FIP OAS Empreendimentos, todas as ações ordinárias de emissão da OAS Empreendimentos eram de propriedade da OAS Investimentos que, por sua vez, era controlada pela OAS S.A.

6. No âmbito do **FIP OAS Empreendimentos**, são acusados: (i) a Caixa, na qualidade de administradora e gestora do fundo; (ii) Marcos Vasconcelos, na qualidade de diretor responsável pela atividade de administração de carteiras de valores mobiliários da Caixa; (iii) OAS Investimentos, na qualidade de sociedade investidora do fundo; e (iv) OAS Empreendimentos, na qualidade de sociedade investida do fundo.

³ Em 25/06/2013, o regulamento do Fundo Caixa Zurich foi alterado, em conjunto com a sua denominação (Doc. nº 1143963).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

7. Já o FIP Sondas foi constituído em 04/08/2010 e teve como alvo a aquisição de ações da companhia fechada Sete Brasil, a qual tinha o objetivo de investir na construção de sondas petrolíferas para a P.S.A. no âmbito da exploração do “pré-sal”.

8. Os acusados da suposta operação fraudulenta envolvendo o **FIP Sondas** são: (i) a Caixa, na qualidade de administradora e gestora do fundo; (ii) Bolivar Tarragó, na qualidade de diretor da Caixa no período de 30/08/2007 e 26/04/2011; e (iii) Marcos Vasconcelos, na qualidade de diretor da Caixa entre 26/04/2011 e 26/07/2016.

9. Por fim, o FIP Operações Industriais foi constituído em 16/01/2013 e teve como objetivo a captação de investimentos para projetos de soluções ambientais da Foz do Brasil, posteriormente denominada “Odebrecht Ambiental”. Referida companhia tinha como acionistas o Grupo Odebrecht e o FI-FGTS.

10. No âmbito do **FIP Operações Industriais**, os acusados são: (i) a Caixa, na condição de administradora e gestora do fundo; e (ii) Marcos Roberto Vasconcelos, na qualidade de diretor responsável pela atividade de administração e carteiras de valores mobiliários da Caixa.

11. Em todos os Fundos, a tese acusatória parte do pressuposto de que as operações fraudulentas foram executadas exclusivamente com o objetivo de induzir e manter a FUNCEF e/ou seus participantes (ativos, pensionistas e aposentados) em erro – e, no caso do FIP Sondas, também os demais cotistas do fundo – e, com isso, obter vantagem indevida de natureza econômica no mercado de capitais.

12. De forma geral, a acusação de operação fraudulenta foi embasada nos seguintes elementos centrais:

(i) **Ardil ou artifício:** (a) laudos de avaliação com supostas inconsistências, (b) postura negligente da Caixa, que teria prestado mero “aluguel de bandeira” para simular legalidade sobre as operações realizadas pelos Fundos, e/ou (c) a própria constituição dos Fundos em si, que, apesar de teoricamente disporem de estrutura de governança contra condutas fraudulentas, na realidade serviriam



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

como forma de burla à regulamentação e meio de induzir terceiros em erro.

(ii) **Manutenção ou indução de terceiros em erro:** FUNCEF e seus participantes, e, no caso do FIP Sondas, também os demais cotistas do fundo.

(iii) **Intenção de auferir vantagem ilícita (dolo):** recursos propositalmente desviados através da aquisição de ativos superfaturados e/ou do pagamento de taxa de administração à Caixa.

II. QUESTÕES PRELIMINARES

II.I. Prescrição

13. A lei prevê diferentes prazos de prescrição na esfera sancionadora da Administração Pública Federal.

14. O primeiro deles é o prazo de prescrição intercorrente, que opera na inércia do processo administrativo quando pendente de decisão ou despacho pelo período de 3 (três) anos (art. 1º, §1º, Lei nº 9.873/1999)⁴. A primeira solicitação de inspeção ocorreu em 15/06/2016⁵ e houve marcos de interrupção do prazo prescricional em todos os anos seguintes desde então⁶, de modo que **não** incide prescrição intercorrente no caso concreto.

⁴“Da leitura das regras acima transcritas, depreende-se a existência de dois tipos de prescrição, a quinquenal e a intercorrente, esta última que se opera no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos. A propósito, urge salientar que, embora a nota diferencial entre os institutos da prescrição quinquenal e da prescrição intercorrente, seja, tradicionalmente, a de que a intercorrente é aquela cujo prazo flui durante o curso do processo, não se pode afirmar que a prescrição quinquenal só ocorre antes do início do processo. De fato, a prescrição intercorrente não ocorre antes do início do processo sancionador, porém após o seu início, tem-se que levar em consideração o transcurso dos dois prazos prescricionais. Ou seja, antes do início do processo sancionador incide somente o prazo da prescrição quinquenal. Porém, uma vez instaurado o processo administrativo sancionador, tanto a prescrição quinquenal como a intercorrente devem ser observadas” (WELLISCH, Julya Sotto Mayor. A Evolução Do Processo Administrativo Sancionador No Âmbito Da Comissão De Valores Mobiliários. Revista de Direito Bancário e do Mercado de Capitais | vol. 48/2010 | p. 53 - 80 | Abr - Jun / 2010. P. 61).

⁵ Solicitação de Inspeção-GIE nº 3 (Doc. nº 0134730).

⁶ A título de exemplo: Docs. nº 0276552 (12/05/2017), 0426336 (23/01/2018), 0748225 (30/04/2019), 1106635 (29/11/2020), 1326380 (13/08/2021), 1439397 (09/02/2022) e 1716205 (07/02/2023). Outro exemplo de marco de interrupção do prazo prescricional intercorrente, antes mesmo da inclusão do presente PAS em pauta de sessão de julgamento, pode ser considerado o despacho de redistribuição do processo à minha relatoria, cf. Reunião do Colegiado de 09/08/2022 (Doc. nº 1577703). A redistribuição de relatoria também foi considerada para fins de interrupção do prazo prescricional intercorrente, por exemplo, nos



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

15. O segundo deles é o prazo de prescrição da pretensão punitiva. O período nesse caso é, de forma geral, de 5 (cinco) anos, como previsto no *caput* do art. 1º da Lei nº 9.873/1999⁷, contados da prática do ato - ou, em caso de infração continuada, do dia em que tiver cessado⁸ - e o primeiro marco de interrupção do prazo⁹⁻¹⁰.

16. Em casos excepcionais nos quais a conduta descrita pela peça acusatória seja, ao menos em tese, tipificada como crime na lei penal, pode ser aplicável à ação punitiva o prazo de prescrição previsto na lei penal, como determina o §2º do art. 1º da Lei nº 9.873/1999¹¹.

17. Os acusados Caixa, Bolivar Tarragó, Nova Participações, José Antunes, Cristiano Kok e Demóstenes Marques alegam que está prescrita a pretensão punitiva

precedentes: (i) PAS CVM nº 11/2002, Dir. Rel. Luciana Dias, j. em 26/02/2013; (ii) PAS CVM nº 19957.009351/2017-61, Dir. Rel. Henrique Machado, j. em 23/06/2020; (iii) PAS CVM nº RJ2013/2759, Dir. Rel Henrique Machado, j. 20/02/2018; (iv) PAS CVM nº 08/2004, Diretora-Relatora Luciana Dias, j. em 06/12/2012; (v) PAS CVM nº 02/2011, Diretor-Relator Gustavo Borba, j. em 08/12/2015 e (vi) PAS CVM nº RJ2011/3823, Diretor-Relator Pablo Renteria, j. em 09/12/2015. Assim explica o Diretor Henrique Machado: “Este posicionamento é baseado na premissa de que, terminado o mandato de um Diretor desta Autarquia, inicia-se uma sequência de atos processuais, pois os autos retornam à Secretaria Executiva para redistribuição ao sucessor, que deverá lhe dar o devido andamento. A redistribuição, portanto, na visão que prevalece neste Colegiado e no CRSFN, é ato de impulsão do processo ao seu fim, apto a interromper a prescrição intercorrente” (PAS CVM nº RJ2013/2759, Dir. Rel Henrique Machado, j. 20/02/2018) (grifei).

⁷ Lei 9.873/1999. Art. 1º. “Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado”.

⁸ “A ação punitiva da CVM prescreve em cinco anos e é regulada pela Lei nº 9.873/1999. Nos casos de infração continuada, a contagem do prazo se inicia do dia em que ela tiver cessado (artigo 1º, parte final). Por analogia com a previsão contida no artigo 71 do Código Penal, considera-se como infração administrativa continuada duas ou mais infrações da mesma espécie que, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem ser havidas como continuação da primeira” (PAS CVM nº 19957.006511/2019-82 (RJ 2019/4437), Rel. Dir. Flávia Perlingeiro, j. em 14/06/2022).

⁹ “[A] interrupção se dá pela ocorrência de fato ou ato que anula o efeito do tempo já decorrido, eliminando a prescrição já iniciada; com isso, o prazo começa a fluir novamente, como se no início estivesse” – MEDAUAR, Odete. Prescrição e Administração Pública. In: *Revista dos Tribunais*; vol. 624/1989. Abr. de 1989. P. 86.

¹⁰ É exemplo de marco de interrupção da pretensão punitiva da CVM o envio de solicitação de inspeção que tem por objeto fatos relacionados ao PAS. Nesse sentido: PAS CVM Nº 14/2013, Rel. Dir. Flávia Perlingeiro, j. em 10/11/2020; PAS CVM Nº 11/2013, Rel. Dir. Gustavo Machado Gonzalez, j. em 30/01/2018; PAS CVM SP2010/178, Rel. Dir. Roberto Tadeu Antunes Fernandes, j. em 25/03/2014.

¹¹ Lei nº 9.873/1999. Art. 1º. §2º. “Quando o fato objeto da ação punitiva da Administração também constituir crime, a prescrição rege-se-á pelo prazo previsto na lei penal”.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

sobre os fatos narrados no Termo de Acusação. O argumento central é de que teriam transcorridos mais de 5 (cinco) anos entre os fatos narrados e o início das investigações em 15/08/2016, data do envio da Solicitação de Inspeção¹², que tinha por objeto de análise os 4 (quatro) Fundos envolvidos nos fatos deste PAS.

18. Adicionalmente, no entendimento dos acusados Caixa e Bolívar Tarragó, não seria cabível a prescrição prevista na lei penal, pois, em tese, não figuram no polo passivo de ação penal relativa aos fatos¹³.

19. Voto pela **rejeição** das preliminares de prescrição da pretensão punitiva.

20. Em linha com os precedentes deste Colegiado e do Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, a incidência do prazo prescricional previsto na lei penal importa na análise de correspondência entre os **fatos imputados no âmbito administrativo** e potencial **conduta tipificada na lei penal**.¹⁴⁻¹⁵

21. Caso os fatos narrados na peça acusatória administrativa possam causar repercussões penais, incidirá a exceção da regra geral de prazo prescricional da pretensão punitiva, sendo cabível a prescrição prevista na lei penal a todos os acusados¹⁶.

¹² Doc. nº 1106679.

¹³ No âmbito penal, as infrações relacionadas ao FIP Cevix foram alvo de Ação Penal Pública de iniciativa do Ministério Público Federal, que acusou suposto crime de gestão fraudulenta por violação ao art. 4º da Lei nº 7.492/1986 (Doc. nº 1107348).

¹⁴ O prazo prescricional baseado na lei penal pode alcançar, inclusive, pessoas jurídicas, mesmo que, salvo poucas exceções, apenas pessoas naturais são incluídas no polo passivo de ações penais. Nesse sentido: “(...) Não se faz, portanto, análise subjetiva, mas sim objetiva quanto ao fato. E não poderia ser diferente, já que, ao meu ver, a prescrição refere-se ao fato e não a pessoas. (...) Dessa forma, considerando que, pelo meu entendimento, a prescrição refere-se, ao fato, e não à pessoa, ainda que eventualmente adote-se o entendimento de que pessoa jurídica não possa responder criminalmente por seus atos, o prazo a lhe ser aplicado deverá ser o mesmo daquele previsto para o fato criminoso, de forma objetiva. Por esse motivo, entendo não estar prescrita a pretensão punitiva em relação à pessoa jurídica.” (Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, Recurso nº 11.969, 371ª Sessão, Processo BCB 0101148656, julgado em 21/10/2014) (grifei).

¹⁵ Assim explica o Diretor Henrique Machado: “Cumpru destacar ainda que o ato inequívoco, descrito no inciso II do art. 2º da Lei nº 9.873/99, refere-se à apuração de fatos e não de pessoas, na medida em que, somente após os esforços de apuração, é possível à área técnica firmar sua convicção a respeito da existência da irregularidade e de seus autores, bem como da precisa definição do ilícito à luz da legislação de regência” (PAS CVM nº 13/2014, Dir. Relator Henrique Machado. j. em 05/11/2019) (grifei).

¹⁶ Nesse sentido, o voto do Diretor Henrique Machado: “(...) segundo o qual a apuração de determinados fatos é suficiente para interromper a prescrição de todas as infrações a eles relacionadas, pois ‘com base nos fatos investigados são então identificadas as infrações cometidas e a participação das pessoas nas



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

22. Conforme descrito no Termo de Acusação¹⁷, as supostas operações fraudulentas sob análise neste PAS teriam sido viabilizadas, em tese, a partir da atuação irregular da Caixa, na condição de administradora fiduciária e gestora dos Fundos. A Caixa, além de ser regulada pelo Banco Central, também é cadastrada na CVM para o exercício de administração de carteiras de valores mobiliários.

23. Portanto, existe a possibilidade de que o presente processo tenha repercussão na esfera penal, uma vez que atos de gestão fraudulenta de instituição financeira correspondem a conduta tipificada como crime no art. 4º da Lei nº 7.492/1986¹⁸. Vale lembrar, ademais, nos termos do art. 1º da mesma Lei nº 7.492/1986, que, para fins de aplicabilidade dos crimes nela previstos, também é considerada instituição financeira aquela entidade que tenha por atividade principal ou acessória, cumulativamente ou não, a administração de valores mobiliários¹⁹.

24. Nesse sentido, incide sobre o presente PAS a exceção ao prazo prescricional quinquenal, de modo que o prazo prescricional da ação punitiva neste caso deve ser o previsto na lei penal²⁰⁻²¹.

infrações apuradas, para que, então, identificadas materialidade e autoria, se promova a acusação". A interrupção da prescrição atingiria inclusive condutas autônomas, desde que praticadas no mesmo contexto fático'." (PAS CVM nº 09/2016, Dir. Rel. Gustavo Gonzalez, j. em 16/12/2019). Nesse mesmo sentido: PAS CVM nº RJ2015/9443, Dir. Rel. Flávia Perlingeiro, j. em 04/06/2019.

¹⁷ Doc. nº 1106635, §179.

¹⁸ "Lei nº 7.492/1986. Art. 4º "Gerir fraudulentamente instituição financeira: Pena - Reclusão, de 3 (três) a 12 (doze) anos, e multa."

¹⁹ Observa-se que, para fins de incidência da Lei nº 7.492/1986, as pessoas jurídicas de direito privado que exerçam "custódia, emissão, distribuição, negociação, intermediação ou administração de valores mobiliários", cumulativamente ou não a outras atividades, também são consideradas instituições financeiras (Lei nº 7.492/1986, art. 1º). O art. 4º da Lei nº 7.492/1986, portanto, pode incidir sobre as sociedades administradoras de fundos de investimento no rol de instituições financeiras para fins da aplicabilidade da lei.

Lei nº 7.492/1988. Art. 1º. "Considera-se instituição financeira, para efeito desta lei, a pessoa jurídica de direito público ou privado, que tenha como atividade principal ou acessória, cumulativamente ou não, a captação, intermediação ou aplicação de recursos financeiros (Vetado) de terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, ou a custódia, emissão, distribuição, negociação, intermediação ou administração de valores mobiliários". (grifei)

²⁰ Lei nº 9.873/1999. Art. 1º. §2º. "Quando o fato objeto da ação punitiva da Administração também constituir crime, a prescrição rege-se pelo prazo previsto na lei penal".

²¹ Como explicou o Diretor Eli Loria ao julgar o PAS CVM nº 29/2005: "Estabelece o art.1º, §2º, da Lei nº 9.873/99 que será aplicada a prescrição penal quando o fato objeto da investigação também constituir crime e, assim, faz-se necessário o exame sobre a existência da possibilidade de configuração ou não dos atos dos acusados como crimes, segundo o disposto no Código Penal, para que se verifique a possibilidade



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

25. A prescrição penal aplica-se mesmo se o acusado não esteja ou não tenha sido envolvido em ação judicial criminal relativa aos fatos, bastando que a conduta em análise seja tipificada no âmbito criminal.

26. Nesse mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal já proferiu entendimento de que deve ser aplicado o prazo penal à pretensão administrativa de conduta tipificada como crime, ainda que não haja ação penal instaurada para a apuração dos fatos. Destaca-se o voto do Ministro Alexandre de Moraes, no âmbito dos Embargos de Declaração ao Mandado de Segurança nº 35.631/DF²²:

*“tratando-se de conduta que, concomitantemente, tipifica-se como infração administrativa e penal, o procedimento que tramita na esfera administrativa deve observar – por imposição dos princípios da legalidade e da independência entre as esferas penal e administrativa – o prazo prescricional previsto na lei penal, independentemente, da instauração da ação penal correspondente aos mesmos fatos.”*²³ (grifei)

27. Em linha com o raciocínio desenvolvido acima, cabe dizer, ainda, que a prescrição penal também incide sobre as pessoas jurídicas acusadas por operação fraudulenta no âmbito deste PAS, mesmo que a responsabilidade criminal por infração ao artigo 4º da Lei nº 7.492/1986 apenas recaia sobre pessoas naturais²⁴.

de se adotar o prazo prescricional penal no que tange a este processo.” (PAS CVM nº 29/2005, Rel. Dir. Eli Loria, j. em 30/09/2008)

²² Nesse mesmo sentido: “No que toca à utilização dos prazos prescricionais consignados na lei penal em substituição ao prazo prescricional administrativo, de se notar que o § 2º do art. 1º da Lei 9.873/99 exige que ‘o fato objeto da ação punitiva da Administração também [constitua] crime’. Isso implica que somente quando o fato, o mesmo e único fato, for punível simultaneamente nos planos administrativo e criminal será possível aplicar o referido § 2º” (PRATES, Marcelo Madureira. Prescrição administrativa na Lei 9.873, de 23.11.99: entre simplicidade normativa e complexidade interpretativa. In: Revista de Doutrina TRF-4, 2006).

²³ STF, Primeira Turma. MS 35631 ED / DF. Rel. Min. Alexandre de Moraes. J. em 12/11/2018. DJe 248/2018.

²⁴ “(...) Não se faz, portanto, análise subjetiva, mas sim objetiva quanto ao fato. E não poderia ser diferente, já que, ao meu ver, a prescrição refere-se ao fato e não a pessoas. (...) Dessa forma, considerando que, pelo meu entendimento, a prescrição refere-se, ao fato, e não à pessoa, ainda que eventualmente adote-se o entendimento de que pessoa jurídica não possa responder criminalmente por seus atos, o prazo a lhe ser aplicado deverá ser o mesmo daquele previsto para o fato criminoso, de forma objetiva. Por esse motivo, entendo não estar prescrita a pretensão punitiva em relação à pessoa jurídica.” (Conselho de



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

28. Há, aqui, potencial correspondência entre a suposta operação fraudulenta narrada pelo Termo de Acusação, imputada a todos os acusados deste PAS, e a prática de gestão fraudulenta de instituição financeira, conduta tipificada como crime no artigo 4º c/c artigo 1º da Lei nº 7.492/1986, uma vez que, segundo a Acusação, a Caixa teria exercido papel central para a viabilização das irregularidades.

29. Assim, como identificado pela Área Técnica²⁵ e em linha com precedentes da CVM²⁶, entendo que o prazo prescricional a ser aplicado para este PAS é de **16 (dezesseis) anos**, conforme prevê o art. 109, inciso II, do Código Penal²⁷.

30. Portanto, não houve a prescrição da pretensão punitiva da CVM em relação aos fatos contidos neste PAS, uma vez que os acontecimentos narrados no Termo de Acusação ocorreram entre 2008 e 2020, da seguinte forma:

- (i) Fatos que envolvem o FIP Cevix: entre os anos de 2008 e 2011²⁸;
- (ii) Fatos que envolvem o FIP OAS Empreendimentos: entre os anos de 2012 e 2015²⁹;
- (iii) Fatos que envolvem o FIP Sondas: entre os anos de 2010 e 2020³⁰; e
- (iv) Fatos que envolvem o FIP Operações Industriais: entre os anos de 2012 e 2014³¹.

Recursos do Sistema Financeiro Nacional, Recurso nº 11.969, 371ª Sessão, Processo BCB 0101148656, julgado em 21/10/2014) (grifei)

²⁵ Doc. nº 1106635, §179.

²⁶ O prazo prescricional aplicado está em linha com precedentes desta Autarquia. No PAS CVM nº2015/2027, relatado pelo Diretor Gustavo Gonzalez e julgado em 02/04/2019, foi aplicado o mesmo prazo prescricional de 16 (dezesseis) anos, com base na pena culminada no mesmo art. 4º da Lei nº 7.492/1986. O referido caso também versou sobre suposta gestão fraudulenta de fundo de investimento, por meio do qual seriam feitos investimentos, com recursos de EFPC, em ativos sobreprecificados (PAS CVM Nº RJ2015/2027, Rel. Dir. Gustavo Machado Gonzalez, j. em 02/04/2019).

²⁷ Código Penal. “Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (...) II – em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze” (grifei). Lei nº 7.492/1986. “Art. 4º. Gerir fraudulentamente instituição financeira: Pena - Reclusão, de 3 (três) a 12 (doze) anos, e multa.” (grifei)

²⁸ Doc. nº 1106635, §§10 – 245.

²⁹ Doc. nº 1106635, §§246 – 392.

³⁰ Doc. nº 1106635, §§393 – 642.

³¹ Doc. nº 1106635, §§643 – 788.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

31. Em 15/08/2016, ocorreu o envio da Solicitação de Inspeção³², que buscou apurar fatos relacionados ao objeto deste PAS. Além disso, em 2017, foram enviados ofícios à Caixa³³, bem como aos demais investigados, com questionamentos acerca dos acontecimentos apurados pela Área Técnica. O Termo de Acusação, por sua vez, foi lavrado em 29/11/2020³⁴. Com isso, o prazo prescricional sofreu uma série de interrupções tempestivas, em antecedência ao prazo de 16 (dezesseis) anos.

32. Sendo assim, tendo em vista que: (i) não há prescrição intercorrente, (ii) o prazo prescricional aplicável à pretensão punitiva da CVM no presente caso é de 16 (dezesseis) anos, conforme determina a legislação penal, (iii) os fatos apurados no Termo de Acusação ocorreram entre os anos de 2008 e 2020, (iv) a Solicitação de Inspeção foi enviada em 15/08/2016, (v) foram enviados diferentes ofícios ao longo do ano de 2017 que instruíram as investigações que culminaram no presente PAS, e (vi) o Termo de Acusação foi lavrado em 29/11/2020, voto pela **rejeição** das preliminares de prescrição.

II.II. Competência da CVM

33. As defesas da Caixa³⁵ e de Demóstenes Marques³⁶ argumentam que os fatos narrados no Termo de Acusação fogem do âmbito de competência da CVM. Isso porque, em tese, caberia à PREVIC, autarquia responsável por fiscalizar e supervisionar o mercado de previdência complementar, aferir o eventual descumprimento do art. 53 da Resolução CMN nº 3.792/2009 por entidades fechadas de previdência complementar.

34. Voto pela **rejeição** da preliminar de incompetência desta CVM, com base nos fundamentos que exponho a seguir.

³² Doc. nº 0134730.

³³ (i) FIP Cevix: Ofício nº 30/2017/CVM/SFI/GFE-3 (Doc. nº 1110809), emitido em 09/02/2017 para a Caixa; (ii) FIP OAS Empreendimentos: Ofício nº 41/2017/CVM/SFI/GFE-3 (Doc. nº 1144060), emitido em 15/03/2017 para a Caixa; (iii) FIP Sondas: Ofício nº 36/2017/CVM/SFI/GFE-3 (Doc. nº 1146572), emitido em 01/03/2017 para a Caixa; e (iv) FIP Operações Industriais: Ofício nº 131/2017/CVM/SFI/GFE-3 (Doc. nº 1148154), emitido em 20/10/2017 para a Caixa.

³⁴ Doc. nº 1106635.

³⁵ Doc. nº 1318230, p. 73.

³⁶ Doc. nº 1318341, p. 6 - 10.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

35. As imputações do presente PAS são de operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários (Instrução CVM nº 08/79, alínea I e II, “c”)³⁷, e não de infração ao art. 53 da Resolução CMN nº 3.792/2009.

36. O núcleo do Termo de Acusação é que os acusados teriam se utilizado de ardis ou artifícios no mercado de capitais para induzir ou manter a FUNCEF em erro, mediante, por exemplo, a sobreprecificação de cotas e ativos dos Fundos³⁸, com o objetivo de obter vantagem indevida para si ou para terceiros.

37. Nos termos da Lei nº 6.385/1976, compete à CVM regular o funcionamento mercado de valores mobiliários, o que inclui a fiscalização sobre a negociação das cotas de fundos de investimento e a atividade de administração de carteiras³⁹. Reconhecendo a competência da Autarquia nessa matéria, o art. 8º, III, da Lei 6.385/1976, bem como o §2º do art. 1.368-C da Lei nº 10.406/2002 (“Código Civil”), preveem expressamente que compete à CVM exercer o poder de polícia sobre o mercado de fundos de investimento no Brasil⁴⁰. Os FIPs e seus prestadores de serviço integram o mercado de valores mobiliários e são regulados e fiscalizados por esta Autarquia⁴¹ por força de lei.

³⁷ Atual Resolução CVM nº 62/2022.

³⁸ Como consta na Solicitação de Inspeção (Doc. nº 1106679): “Objetiva-se também averiguar a existência de indícios de direcionamento indevido dos recursos aportados nos FIPs pelos investidores.” (grifei)
Vide também o item 778 do Termo de Acusação (Doc. nº 1106635): “Desse modo, restou evidente que a estruturação do FIP Operações Industriais foi consumada com dois principais objetivos, ambos fraudulentos: i) contornar o cumprimento do art. 53 da Resolução CMN nº 3.792, de modo a permitir que a FUNCEF, na qualidade entidade de previdência complementar pudesse investir em uma companhia fechada; e ii) servir de veículo que viabilizasse a diluição da FUNCEF, por meio da aquisição de cotas superavaliadas.” (grifei)

³⁹ Lei 6.385/1976. Art. 1º. “Serão disciplinadas e fiscalizadas de acordo com esta Lei as seguintes atividades: (...) II - a negociação e intermediação no mercado de valores mobiliários; (...) VI - a administração de carteiras e a custódia de valores mobiliários”;

Art. 2º. “São valores mobiliários sujeitos ao regime desta Lei: (...) V - as cotas de fundos de investimento em valores mobiliários ou de clubes de investimento em quaisquer ativos”.

Art. 8º. “Compete à Comissão de Valores Mobiliários: (...) III - fiscalizar permanentemente as atividades e os serviços do mercado de valores mobiliários, de que trata o Art. 1º, bem como a veiculação de informações relativas ao mercado, às pessoas que dele participem, e aos valores nele negociados”.

⁴⁰ Código Civil. Art. 1.368-C. “O fundo de investimento é uma comunhão de recursos, constituído sob a forma de condomínio de natureza especial, destinado à aplicação em ativos financeiros, bens e direitos de qualquer natureza. (...) § 2º Competirá à Comissão de Valores Mobiliários disciplinar o disposto no caput deste artigo.”.

⁴¹ À época da maior parte dos fatos, vigorava a Instrução CVM nº 391/2003, que dispunha sobre a constituição, a administração e o funcionamento dos Fundos de Investimento em Participações. Atualmente, destaca-se o Anexo Normativo IV da Resolução CVM nº 175/2022, o qual dispõe sobre as regras específicas para os FIPs.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

38. Portanto, sempre respeitando, no que couber, a competência da PREVIC, a CVM possui o mandato legal de investigar e julgar possíveis operações fraudulentas no mercado de capitais, inclusive aquelas que eventualmente envolvam EFPCs – como teria ocorrido, em tese, no presente caso.

II.III. Impossibilidade de responsabilidade objetiva quanto a Marcos Vasconcelos

39. Em sede preliminar, Marcos Vasconcelos afirma, resumidamente, que: (i) a Área Técnica não teria indicado com precisão a conduta omissiva ou comissiva de sua parte que se enquadraria no tipo administrativo de “*operação fraudulenta*”; (ii) sem a individualização precisa da conduta, a Área Técnica teria presumido que sua responsabilização seria objetiva; e (iii) na impossibilidade de responsabilidade objetiva na esfera administrativa sancionadora, o presente PAS deveria ser extinto em seu favor⁴².

40. Como se depreende do Termo de Acusação⁴³, a Área Técnica identificou que Marcos Vasconcelos era diretor responsável pela atividade de administração de carteiras de valores mobiliários da Caixa à época dos fatos. Nessa posição, de acordo com a SIN, Marcos Vasconcelos teria deixado de adotar medidas que assegurassem a adequada precificação dos ativos e, em última instância, teria sido o responsável pela constituição dos FIPs com vistas a contornar o dispositivo da Resolução CMN nº 3.792/2009 e viabilizar as operações fraudulentas.

41. Portanto, entendo que a suposta conduta e responsabilidade de Marcos Vasconcelos foi devidamente individualizada pela Área Técnica. Por essa razão, voto pela **rejeição** da preliminar.

II.IV. Ilegitimidade passiva da OAS Empreendimentos

42. A OAS Empreendimentos alega não ter legitimidade para constar no polo passivo deste PAS, por (i) não ser participante do mercado de valores mobiliários, em razão de não ser companhia aberta, e (ii) no âmbito do FIP OAS Empreendimentos, ter

⁴² Doc. nº 1318246.

⁴³ Doc. nº 1106635, §§342, 381, 386, 640, 730 e 786.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

figurado apenas como companhia investida dos cotistas do fundo, não tendo ela mesma operado com valores mobiliários ou contribuído diretamente para a consumação das condutas supostamente ilícitas apontadas pela Acusação⁴⁴.

43. Como explorado acima, a competência da CVM sobre o caso concreto é justificada pela suposta prática de operação fraudulenta envolvendo cotas de Fundos de Investimento em Participações e pela utilização de artifícios para induzir ou manter terceiros em erro no mercado de capitais.

44. A OAS Empreendimentos de fato não é companhia regulada pela CVM, uma vez que não se trata de companhia aberta ou que tenha realizado distribuição pública de valores mobiliários.

45. Entretanto, o fato de a OAS Empreendimentos não ser participante do mercado de capitais não exclui a possibilidade, em tese, de ter concorrido ou se beneficiado da operação fraudulenta alegada pela Área Técnica, ainda que como companhia investida do FIP OAS Empreendimentos.

46. Conforme já consolidado em precedentes do Colegiado, a companhia investida pode ser responsabilizada por ter concorrido para o ilícito de operação fraudulenta caso tenha sido utilizada como veículo para a sua viabilização, independentemente de ser ou não companhia diretamente regulada pela CVM⁴⁵.

⁴⁴ Doc. nº 1318262, p. 10 – 13.

⁴⁵ Discussão análoga se deu no âmbito do PAS CVM nº 18/01, de relatoria do Dir. Eli Loria, j. em 04/11/2004. Em seu voto, o ex-Diretor Eli Loria enfrentou questão sobre a possibilidade de pessoa jurídica figurar em polo passivo de acusação por uso de informação privilegiada. O ex-Diretor ressaltou que “*tal impossibilidade não existe, pois a questão que se coloca é saber se a pessoa jurídica foi utilizada, ou não, como veículo para o cometimento de irregularidades no mercado de capitais*” (grifei). Da mesma forma, entendo que aqui há a possibilidade, em tese, da acusada ter sido utilizada como *veículo para o cometimento* de operação fraudulenta no mercado de capitais. O fato de a acusada ser companhia não participante do mercado de capitais e investida do FIP OAS Empreendimentos não impõe óbice à sua participação para a fraude, o que deve ser objeto de análise de mérito. A esse respeito, confira-se: **(i)** PAS CVM Nº 19957.012126/2022-70, Rel. Pres. João Pedro Nascimento, j. em 06/06/2023; **(ii)** PAS Nº 19957.005390/2017-90, Rel. Dir. Otto Lobo, j. em 31/10/2023; **(iii)** PAS Nº 19957.003549/2018-12, Rel. Dir. Otto Lobo, j. em 31/10/2023; **(iv)** PAS RJ2017/4217, Dir. Rel. Carlos Alberto Rebello Sobrinho, j. em 22/10/2019; **(v)** PAS CVM Nº RJ2015/7239, Dir. Rel. Gustavo Borba, j. em 29/11/2016; **(vi)** PAS CVM no 2012/9490, Dir. Rel. Luciana Dias, j. em 10/03/2015; e **(vii)** PAS CVM Nº RJ2014/6515, Dir. Rel. Henrique Machado, j. em 15/12/2016.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

47. Portanto, voto pela **rejeição** da preliminar de ilegitimidade passiva da OAS Empreendimentos.

II.V. Preliminares de Demóstenes Marques: ilicitude das provas, cerceamento de defesa, pedido de produção de provas e *bis in idem*

48. Além de suscitar a incompetência da CVM para julgar os fatos do presente PAS e a prescrição da pretensão punitiva da Autarquia⁴⁶, como acima abordado, Demóstenes Marques suscitou outras preliminares: (i) pedido de reconhecimento da ilicitude das provas utilizadas pela Área Técnica, especialmente em relação aos *e-mails* trocados entre Demóstenes Marques e José Antunes sobre a taxa de desconto a ser utilizada para os ativos do FIP Cevix; (ii) pedido de reconhecimento do cerceamento de defesa, em razão de documentos citados pela Área Técnica que estariam danificados ou ausentes dos autos; (iii) pedido de produção de provas para o compartilhamento de provas constantes nos autos da Ação Penal nº 23307-07.2017.4.01.3400-DF e a consequente suspensão do processo; e (iv) *bis in idem* em caso de eventual condenação na CVM e na PREVIC.

49. Adianto que voto pela **rejeição** de todas as preliminares suscitadas por Demóstenes Marques pelos fundamentos que exponho a seguir.

(i) Ilicitude das provas

50. Sobre a preliminar de ilicitude das provas, Demóstenes Marques argumenta que a Área Técnica teria se utilizado⁴⁷ de mensagens eletrônicas protegidas pela inviolabilidade da correspondência e de dados (art. 5º, XII, CRFB/88 c/c Lei nº 13.709/2018).

51. De acordo com Demóstenes Marques, o Termo de Acusação apenas menciona que as mensagens foram “*obtidas no trabalho de campo da SFT*”⁴⁸, sem indicar “*a fonte, o meio pelo qual obteve a integralidade das informações, o procedimento que utilizou*

⁴⁶ Conforme expliquei acima, as alegações de incompetência da CVM e de prescrição não devem prosperar.

⁴⁷ Doc. nº 1106635, §107.

⁴⁸ Doc. nº 1106635, §107.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

para obtê-los”⁴⁹. Haveria, para o acusado, de ser “*indicada a autorização judicial*”⁵⁰ que teria dado acesso à SFI sobre as mensagens eletrônicas.

52. Entendo que a argumentação do acusado não deve prosperar. As mencionadas mensagens eletrônicas estão entre os documentos fornecidos pela FUNCEF em resposta ao Ofício da SFI nº 118/2017/CVM/SFI/GFE-3. Tais documentos estão nos autos do Processo Administrativo nº 19957.004913/2016-08, que instruiu as acusações sobre o FIP Cevix, e o referido *e-mail* é replicado nos autos do presente PAS sob o Doc. nº 1141499.

53. Todos os *e-mails* a que o Termo de Acusação fez referência estão anexos aos autos do presente PAS, tendo sido respeitados as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, que estão assegurados pelo art. 5º, inciso LV, da CRFB/88, tal como é o costume da CVM. Por isso, entendo que a utilização dos *e-mails* como provas neste PAS é legítima, uma vez que foram fornecidos de maneira espontânea pela FUNCEF entre centenas de outros documentos, encaminhados em resposta ao ofício emitido pela SFI.

54. Pelas razões acima expostas, voto pela **rejeição** da preliminar de ilicitude das provas.

(ii) Cerceamento de defesa

55. Sobre a alegação de cerceamento de defesa, Demóstenes Marques questionou três documentos utilizados no Termo de Acusação: (a) o Doc. nº 1147509, que estaria danificado e não poderia ser acessado; e (b) os docs. Relativos ao Laudo Pericial nº 317/2017-SETEC/SR/PF/ES e ao (c) NDE DIPAR 016/15, mencionados no Termo de Acusação (itens 105 e 186, respectivamente), que não teriam sido disponibilizados nos autos do PAS.

56. Sobre o documento danificado (referido no item “a”), a Gerência de Sancionadores em Fundos (“GSAF”) verificou o dano do arquivo e reinseriu o documento

⁴⁹ Doc. nº 1318341, p. 11.

⁵⁰ Doc. nº 1318341, p. 11.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

nos autos do PAS sob o Doc. nº 1254278 para permitir o acesso do acusado. A própria defesa de Demóstenes Marques reconheceu tal retificação⁵¹.

57. Sobre o Laudo Pericial (referido no item “b”), tem-se que o documento citado no item 105 do Termo de Acusação é a denúncia do Ministério Público Federal, disponibilizada nos autos sob o Doc. nº 1107348. A denúncia do MPF cita diretamente o Laudo Pericial, em suas folhas 22 e 23, e é parte integrante dos documentos que instruíram o presente PAS.

58. Fato semelhante ocorre com a NDE DIPAR 016/15 (referido no item “c”). O documento diretamente citado pela Área Técnica, no item 186 do Termo de Acusação, foi o Relatório da “CPI dos Fundos de Pensão”. O relatório também está integralmente disponibilizado nos autos (Doc. nº 1106731), e cita a NDE DIPAR 016/15 em sua folha 447.

59. Sendo assim, todos os documentos que embasam a Acusação estão presentes nos autos do PAS, mesmo que em fontes secundárias, como a denúncia do MPF e o Relatório da “CPI dos Fundos de Pensão”⁵².

60. Nada demonstra que a Área Técnica tenha considerado o Laudo Pericial ou a NDE DIPAR 016/15 para além do que está contido na Denúncia do MPF e no da “CPI dos Fundos de Pensão”. A própria SIN afirmou que não teve acesso direto aos documentos⁵³, sendo mera “transcrição de terceiros trazidas para o Termo de Acusação para registros históricos ou de contextualização”.

61. Os referidos documentos da Denúncia do MPF e do Relatório da CPI, por sua vez, estão disponíveis nos autos deste PAS (Docs. nº 1107348 e 1106731) e puderam ser acessados à época da submissão das razões de defesa do acusado.

62. Por isso, voto pela **rejeição** da preliminar de cerceamento de defesa.

⁵¹ Doc. nº 1318341, p. 20.

⁵² Os documentos citados mediante fonte secundária só poderão ser utilizados na exata medida em que estejam na fonte secundária, que deve estar disposta nos autos do PAS. (PAS CVM nº 14/2010, Rel. Dir. Henrique Machado, j. em 03/03/2020, item 41).

⁵³ Despacho GSAF (Doc. nº 1254282).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

(iii) Produção de provas

63. A respeito de seu pedido de produção de provas, Demóstenes Marques retoma a reprodução no Termo de Acusação de trechos da Denúncia do MPF e do Relatório da CPI dos Fundos.

64. Para Demóstenes Marques, isso seria evidência de uma atuação “*coordenada e conjunta na busca de elementos para respaldar a tese acusatória*”. Portanto, solicitou “*o compartilhamento das provas produzidas no âmbito da Ação Penal nº 23307-07.2017.4.01.3400 em trâmite na 10ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, com a suspensão do presente procedimento até que as referidas provas sejam devidamente juntadas ao presente feito*”⁵⁴.

65. A Denúncia do MPF e o Relatório da CPI são documentos públicos⁵⁵ e estão anexos aos autos deste PAS⁵⁶. Também constam todos os documentos aos quais o Termo de Acusação fez referência direta, inexistindo qualquer tipo de informação relacionada à “*Ação Penal nº 23307- 07.2017.4.01.3400 em trâmite na 10ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal*” que tenha sido utilizada pela Acusação e já não esteja presente nos autos.

66. Por essas razões, voto pela **rejeição** da preliminar de produção de provas.

(iv) Bis In Idem

67. Tampouco ocorrerá *bis in idem*, como alegado por Demóstenes Marques⁵⁷, caso os acusados venham a ser condenados pela CVM e, posteriormente, em razão de eventual violação às normas específicas de investimento de EFPCs, pela PREVIC.

⁵⁴ Doc. nº 1318341, p. 25.

⁵⁵ Denúncia do MPF disponível no link <https://www.mpf.mp.br/@/@search?path=&SearchableText=23307-07.2017.4.01.3400> (acesso em 18/07/2023). Relatório da CPI disponível no link <https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-temporarias/parlamentar-de-inquerito/55a-legislatura/cpi-fundos-de-pensao/documentos/outros-documentos-1/relatorio-final-apresentado-em-12-04-16> (acesso em 18/07/2023).

⁵⁶ Respectivamente, Docs. nº 1107348 e 1106731.

⁵⁷ Doc. nº 1318341, p. 08.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

68. Isso porque as esferas administrativas da CVM e da PREVIC são independentes entre si. Como já explorado, a CVM possui competência para regular eventual irregularidade no âmbito do mercado de valores mobiliários, enquanto a PREVIC é o órgão regulador das entidades de previdência complementar. As regras e os elementos fáticos a serem apurados para a configuração de infrações nesses diferentes âmbitos não se confundem.

69. Voto, portanto, pela **rejeição** da preliminar de *bis in idem*.

III. BREVES CONSIDERAÇÕES TEÓRICAS

70. Antes de aprofundar na análise de mérito e dos fatos envolvidos neste PAS, esta seção será dedicada a apresentar algumas breves considerações teóricas sobre o tipo administrativo de prática de operações fraudulentas.

III.I. O ILÍCITO DE OPERAÇÕES FRAUDULENTAS

71. A infração administrativa de operação fraudulenta está hoje tipificada no art. 2º, III, da Resolução CVM nº 62/2022 como “*aquela em que se utilize ardil ou artifício destinado a induzir ou manter terceiros em erro, com a finalidade de se obter vantagem ilícita de natureza patrimonial para as partes na operação, para o intermediário ou para terceiros*”. Referido dispositivo apenas replicou a redação original prevista no inciso II da Instrução CVM nº 08/1979, vigente à época dos fatos.

72. Como tive a oportunidade de descrever no PAS 19957.008816/2018-48⁵⁸ e no PAS 19957.012126/2022-70⁵⁹, a infração administrativa de operação fraudulenta pressupõe o preenchimento de três elementos: (i) a utilização de ardil ou artifício; (ii) a indução ou manutenção de terceiros em erro; e (iii) a intenção de obter vantagem ilícita para si ou terceiros (dolo).

73. Em relação ao primeiro elemento, é necessário que tenha ocorrido o emprego de determinado instrumento ou estrutura organizacional para ludibriar ou iludir terceiros.

⁵⁸ PAS CVM nº 19957.008816/2018-48, Rel. Pres. João Pedro Nascimento, j. em 28/02/2023.

⁵⁹ PAS CVM nº 19957.012126/2022-70, Rel. Pres. João Pedro Nascimento, j. em 06/06/2023.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

São exemplos de tais artifícios a falsificação de documentos⁶⁰ ou a utilização de laudos de avaliação sem substrato econômico⁶¹, elaborados com o objetivo de simular, falsear ou enganar terceiros sobre uma operação supostamente regular no mercado de capitais.

74. O segundo elemento pressupõe a existência de um agente estranho à operação que, *por consequência do ardil ou artifício*, tenha sido levado ou mantido em erro⁶². Portanto, é pressuposto deste tipo administrativo que terceiros tenham sido iludidos ou enganados por força do instrumento ou da estrutura organizacional empregada pelo infrator.

75. Por fim, o terceiro elemento do tipo é o dolo⁶³, a intenção de obter determinada vantagem indevida para si ou para terceiros, em potencial prejuízo à parte levada ou mantida em erro. É necessário que esteja presente a intenção do fraudador de executar uma ação (ou intencionalmente incorrer em uma omissão) com o propósito de falsear a verdade. Em grande parte dos casos, este pressuposto se relaciona à finalidade de obtenção de ganho em operações simuladas⁶⁴ ou ao desvio de recursos financeiros⁶⁵. Em

⁶⁰ PAS CVM nº 16/02, Pres. Rel. Marcelo Trindade, j. em 10/10/2006.

⁶¹ O Colegiado já reconheceu a presença desse artifício, exemplificativamente, nos seguintes processos: (i) PAS CVM nº 19957.001921/2020-71, no qual ficou demonstrada a realização de “investimentos na [...] tomando como base uma avaliação flagrantemente equivocada, **sem fundamento econômico** e que resultava em atribuição de valor artificialmente elevado à Companhia” (PAS CVM nº 19957.001921/2020-71, Pres. Rel. Marcelo Barbosa, j. em 12/07/2022); (ii) PAS CVM nº RJ2015/2127, no qual se verificou a “utilização de triangulações, por meios dos quais interpostas pessoas adquiriam ativos a preços correntes e **os revendiam a preços superfaturados para os FUNDOS**” (PAS CVM nº RJ2015/2017, Dir. Rel. Gustavo Gonzalez, j. em 02/04/2019); (iii) PAS CVM nº 06/07, no qual “os acusados se utilizaram de pessoas interpostas e negócios complexos para escamotear a realidade: quatro investidores estavam **obtendo lucros elevados sem investir recursos próprios e sem correr qualquer risco nos negócios realizados**” (PAS CVM nº 06/07, Dir. Rel. Marcos Pinto, j. em 28/09/2010).

⁶² PAS CVM nº 19957.008816/2018-48, Pres. Rel. João Pedro Nascimento, j. em 28/02/2023.

⁶³ “Por fim, o terceiro elemento imprescindível do tipo é o dolo, que coincide com a manifesta intenção do agente (animus) de, com seu comportamento malicioso, induzir a vítima em erro, auferindo com tal prática vantagem patrimonial. Veja-se, que além do desvio direto dos recursos, a vantagem indevida poderia advir de lucros em operações simuladas aparentemente legítimas.” (PAS CVM nº 19957.012126/2022-70, Rel. Pres. João Pedro Nascimento, j. 06/06/2023)

⁶⁴ Por exemplo, no já citado PAS CVM nº RJ2015/2027, de relatoria do Diretor Gustavo Gonzalez, j. em 02/04/2019, a operação fraudulenta envolveu “notas estruturadas emitidas por instituições financeiras estrangeiras [que] eram adquiridas [...] e, em seguida, revendidos aos FUNDOS por preços superfaturados”.

⁶⁵ Por exemplo, no PAS CVM nº 19957.008901/2016-44, Pres. Rel. Marcelo Barbosa, j. em 17/05/2022, um gestor de fundo de investimento foi condenado por operação fraudulenta, por ter utilizado “operações de crédito simuladas para transferir valores dos cotistas do Fundo para suas próprias contas”.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

outras palavras, não basta, para a caracterização do ilícito, a espécie de negligência identificada pela Acusação no caso concreto.

III.II. PRESENÇA (OU AUSÊNCIA) DOS ELEMENTOS DO TIPO NO CASO

76. Abro aqui um parêntese a respeito da capitulação legal escolhida pela Área Técnica para tipificar a suposta irregularidade imputada aos acusados neste processo.

77. Para a caracterização da materialidade do tipo administrativo de operação fraudulenta, é preciso um conjunto robusto e convergente de fatos e documentos probatórios que indiquem a presença dos três requisitos da infração de operação fraudulenta prevista no item II da Instrução CVM nº 08/1979.

78. A meu ver, neste caso, para melhor enquadramento das condutas praticadas aos comandos legais da atividade sancionadora da CVM, respeitosamente, parece-me que, em vez da imputação de “operação fraudulenta”, os elementos fáticos guardam mais pertinência com eventual linha de acusação por “não observância de deveres fiduciários”, ao menos por parte da administradora e gestora dos Fundos.

79. Isso porque, no caso concreto, ao que tudo indica, a Caixa não agiu com a diligência necessária, mas (i) tal negligência não é objeto da Acusação e (ii) a Acusação não logrou demonstrar que a falta de cuidado foi intencional a ponto de concretizar a conduta fraudulenta.

80. Os julgamentos do Colegiado da CVM devem se restringir à verificação de eventuais infrações administrativas expressamente imputadas pela tese acusatória, sem extrapolar o perímetro dos autos. Dessa forma, este voto tomou como base as condutas narradas pelo Termo de Acusação⁶⁶ e os elementos fáticos presentes nos autos deste PAS que, no presente caso, estão associados apenas à imputação de operação fraudulenta (item II, alínea “c” da Instrução CVM nº 08/1979, vigente à época dos fatos).

81. As decisões tomadas pela CVM em sua atividade sancionadora são tradicionalmente técnicas e cuidadosas, restringindo-se à análise dos ilícitos

⁶⁶ Doc. nº 1106635.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

administrativos⁶⁷ imputados pela acusação e contrapostos pela defesa, sem adentrar no mérito de outros processos que eventualmente estejam em curso em esferas cíveis ou criminais, sujeitas ao Poder Judiciário⁶⁸ ou mesmo no juízo arbitral.

IV. ANÁLISE DO MÉRITO

82. A exemplo do Termo de Acusação, a análise de mérito deste PAS será realizada conforme os fatos envolvidos em cada um dos Fundos: **(i)** em primeiro lugar, serão analisadas as circunstâncias envolvidas no investimento da FUNCEF no FIP Cevix, seguido **(ii)** dos fatos que envolvem o FIP OAS Empreendimentos, **(iii)** do FIP Sondas e, por fim, **(iv)** do FIP Operações Industriais.

IV.I. FIP CEVIX

83. No caso dos fatos relacionados ao FIP Cevix, foram acusados:

- (i) **Caixa**, na qualidade de gestora e administradora do FIP Cevix;
- (ii) **Bolivar Tarragó**, na qualidade de diretor responsável pela atividade de administração de carteiras de valores mobiliários da Caixa;
- (iii) **Nova Participações**, na qualidade de controladora da Desenvix;
- (iv) **José Antunes**, na qualidade de controlador do Grupo Engevix;
- (v) **Cristiano Kok**, na qualidade de controlador do Grupo Engevix; e
- (vi) **Demóstenes Marques**, na qualidade de diretor de investimentos da FUNCEF.

⁶⁷ “(...) a atividade sancionadora da CVM restringe-se aos ilícitos administrativos e não transborda para a esfera dos ilícitos cíveis e criminais, ainda que, de alguma maneira, aspectos técnicos dos julgados da CVM possam vir a influenciar ou subsidiar a compreensão do Poder Judiciário em relação a julgamentos de ilícitos cíveis ou criminais que tangenciem temas enfrentados em Processos Administrativos da CVM.” (PAS CVM Nº 19957.002835/2022-47, Pres. Rel. João Pedro Nascimento, j. em 29 de agosto de 2023).

⁶⁸ Ainda que, de alguma maneira, aspectos técnicos dos julgados da CVM possam vir a influenciar ou subsidiar a compreensão do Poder Judiciário em determinadas oportunidades, as esferas administrativa e penal são independentes entre si. Nesse sentido, entendimento proferido no PAS CVM nº 19957.002835/2022- 47, j. em 29/08/2023: “Em outras palavras, sem prejuízo dos desdobramentos na seara penal, a CVM disporá de competência para apurar e punir tais condutas, com autonomia e independência, estritamente na esfera administrativa, pois esta é a competência que lhe foi legalmente atribuída.”



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

84. Segundo o Termo de Acusação, os três elementos da operação fraudulenta estariam presentes no caso concreto. Em tese, os acusados **(i)** utilizaram-se de laudos de avaliação com diversas inconsistências, negligenciados pela Caixa na condição de administradora e gestora do fundo, permitindo o investimento da FUNCEF no FIP Cevix, em violação ao artigo 53 da Resolução CMN nº 3.792/2009 (**ardil ou artifício**), com o objetivo de **(ii)** induzir a FUNCEF e seus participantes a investirem em ativos precificados indevidamente (**indução de terceiros em erro**), de forma a **(iii)** beneficiar economicamente o Grupo Engevix e seus controladores, José Antunes e Cristiano Kok (**intenção de obter vantagem ilícita para si ou terceiros**).

85. Para a boa compreensão dos principais elementos que compõem a tese acusatória, os próximos parágrafos serão destinados a retomar, resumidamente, o entendimento proferido pela Acusação a respeito do ardil ou artifício utilizado no caso concreto.

86. **(a)** Em primeiro lugar, a Acusação destaca a escolha da taxa de desconto e a ausência de fundamentos econômicos dos laudos de avaliação da Upside; **(b)** em segundo lugar, analisa o processo de contratação da Upside; e, por fim, **(c)** discorre sobre a conduta da Caixa enquanto gestora e administradora do fundo.

(a) A escolha da taxa de desconto e ausência de fundamentos econômicos dos laudos de avaliação

87. Segundo a Área Técnica, os investimentos realizados pela FUNCEF foram supervalorizados **(i) na constituição do FIP CEVIX**, com base no laudo de avaliação elaborado pela Upside em 08/12/2009 (“Laudo da Upside de 08/12/2009”)⁶⁹ e **(ii) na primeira reestruturação do FIP Cevix, que deu origem ao FIP Desenvix**, com base no laudo de avaliação elaborado pela Upside em outubro de 2010 (“Laudo da Upside de outubro de 2010”)⁷⁰.

88. **(i) Na constituição do FIP Cevix**, seguindo as premissas do Laudo da Upside de 08/12/2009, foi utilizada a taxa de desconto de 6,42% (seis vírgula quarenta e dois por cento) para a reavaliação dos ativos da Cevix, com exceção do ativo PCH Moinho, em

⁶⁹ Doc. nº 1139252.

⁷⁰ Doc. nº 1139238.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

que foi adotada a taxa de 8,46% (oito vírgula quarenta e seis por cento) – maior risco – por se encontrar ainda em fase de construção à época.

89. Com base nesse primeiro estudo, a Desenvix aprovou, na condição de única cotista do fundo, em assembleia realizada em 08/12/2009, a reavaliação das ações da Cevix, o que provocou uma valorização do patrimônio líquido do FIP Cevix de cerca de R\$173.000.000,00 (cento e setenta e três milhões de reais) para R\$782.000.000,00 (setecentos e oitenta e dois milhões de reais). Tal avaliação ocorreu antes do aporte da FUNCEF, que investiu cerca de R\$270.000.000,00⁷¹ (duzentos e setenta milhões de reais) por 25% (vinte e cinco por cento) de participação no FIP Cevix.

90. **(ii) Na primeira reestruturação do FIP Cevix**, a Cevix foi incorporada pela Desenvix, posteriormente denominada Desenvix-ER, e foi criado o FIP Desenvix. Nesse contexto, a FUNCEF investiu R\$80.000.000,00 (oitenta milhões de reais) por 25% (vinte e cinco por cento) de participação no FIP Desenvix, enquanto o Grupo Engevix investiu cerca de R\$40.000.000,00 (quarenta milhões de reais) por 75% (setenta e cinco por cento) de participação no fundo.

91. Em um primeiro momento, as ações da Desenvix foram integralizadas conforme avaliação de R\$40.000.000,00 (quarenta milhões de reais) prevista no balanço patrimonial da companhia⁷². Com base no Laudo da Upside de outubro de 2010, foi aprovada a valorização de R\$40.000.000,00 (quarenta milhões de reais) para R\$240.000.000,00 (duzentos e quarenta milhões de reais) no valor de mercado das ações da Desenvix.

92. Assim como na estruturação do FIP Cevix, a taxa de desconto utilizada para a avaliação dos ativos da companhia foi de 6,42% (seis vírgula quarenta e dois por cento), com exceção apenas à usina PCH Moinho, em que foi adotada a taxa de 8,46% (oito vírgula quarenta e seis por cento) por conta dos riscos relativos à circunstância de o projeto se encontrar ainda em fase pré-operacional.

⁷¹ O valor corresponde a R\$260.669.999,32 (duzentos e sessenta milhões e seiscentos e sessenta e nove mil e novecentos e noventa e nove reais e trinta e dois centavos) integralizados pelas cotas do FIP Cevix subscritas, somados ao montante de R\$9.237.628,06 (nove milhões e duzentos e trinta e sete mil e seiscentos e vinte e oito reais e seis centavos) a título de “taxa de ingresso”.

⁷² Doc. nº 1106635, §39.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

93. Tanto no Laudo da Upside de 08/12/2009, quanto no Laudo da Upside de outubro de 2010, a taxa de desconto⁷³ de 6,42% (seis vírgula quarenta e dois por cento) foi determinada com base no coeficiente beta⁷⁴ de 0,47 (zero vírgula quarenta e sete) — que representa a volatilidade do preço da ação da empresa — calculado, segundo os esclarecimentos prestados, a partir da média simples dos betas de três companhias abertas do setor energético, quais sejam, AES Tietê ($\beta=0,33$), Tractebel ($\beta=0,37$) e Eletrobrás ($\beta=0,72$)⁷⁵.

94. Em contrapartida, a SFI obteve um beta a partir da ferramenta de cálculo da *Bloomberg* entre janeiro de 2004 a dezembro de 2009, no valor de **0,72** (zero vírgula setenta e dois) — *em relação ao Ibovespa* — e de **0,90** (zero vírgula noventa) — *em relação ao IEE*⁷⁶.

95. Assim, a SIN entendeu que a inconsistência da taxa de desconto de 6,42% (seis vírgula quarenta e dois por cento) decorreu da escolha do beta de 0,47 (zero vírgula

⁷³ "A taxa de desconto reflete o retorno real esperado (refletindo as preferências de consumo), a inflação esperada (para projetar o poder de compra do dinheiro ou caixa) e um prêmio, ao ágio, pela incerteza associada ao fluxo de caixa". (DAMODARAN, Aswath. Valuation - Como Avaliar Empresas e Escolher as Melhores Ações. Rio de Janeiro: LTC, 2024. P. 14)

⁷⁴ "O beta é uma medida de risco relativo que gira em torno de um. Ações com beta acima de um estão mais expostas ao risco de mercado, e ações com beta abaixo de um estão menos expostas ao risco de mercado. O retorno esperado de um investimento é dado pela fórmula: Taxa livre de risco + Beta (Prêmio de risco em relação ao investimento de risco médio)". (DAMODARAN, Aswath. Valuation - Como Avaliar Empresas e Escolher as Melhores Ações. Rio de Janeiro: LTC, 2024. P. 20)

⁷⁵ "Para a Análise de Múltiplos, adotou-se a metodologia que consiste na comparação do desempenho financeiro e operacional dos Empreendimentos com outros empreendimentos comparáveis. Seguindo este padrão, as empresas escolhidas como parâmetro são: AES TIETE, ELETROBRAS e TRACTEBEL. Como parâmetro para esta análise, utilizou-se o EBITDA e o Firm Value de cada uma dessas empresas com valores para o ano de 2008. A partir desses quesitos, pôde-se obter o múltiplo FV / EBITDA para cada uma das três empresas representativas do setor, e a partir da média desses múltiplos, pôde-se encontrar o índice que servirá como parâmetro para a valoração dos Empreendimentos. (...) A Análise de Múltiplos de Mercado, no entanto, não é uma metodologia adequada para a valoração das PCHs e da UHE em questão. Isto porque, as poucas empresas que existem no setor elétrico listadas em bolsas de valores brasileiras, apresentam dinâmicas muito díspares. Elas detêm em seus portfólios não só PCHs, mas também, hidrelétricas, termelétricas e até usinas eólicas. Nesse sentido, a análise de múltiplos não considera em seu cálculo os atributos específicos de cada atividade, pois, os balanços publicados pelas empresas, divulgam apenas os dados referentes às controladoras, o que enseja a profundas distorções à análise de múltiplos de mercado, no caso em estudo. Dessa forma, a UpSide não utilizou esta metodologia como forma de valoração dos empreendimentos". (Doc. nº 1139252, p. 26)

⁷⁶ IEE - Índice de Energia Elétrica, calculada pela BOVESPA tem por objetivo oferecer uma visão segmentada do mercado acionário, medindo o comportamento do setor de energia elétrica.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

quarenta e sete), significativamente inferior aos valores apurados pela SFI. Nesse sentido, a Área Técnica sustenta que a versão final do Laudo da Upside de 08/12/2009 não levou em consideração os riscos dos projetos avaliados.⁷⁷

96. Dessa forma, levando em consideração os riscos reais do empreendimento, dentre as diferentes taxas de desconto apresentadas pelos laudos de avaliação elaborados pela Upside, a Área Técnica entendeu que somente a de 8,46% a.a. (oito vírgula quarenta e seis por cento ao ano) poderia ter sido escolhida no apreamento dos ativos da Cevix⁷⁸.

(b) Processo de contratação da Upside

97. Como destacado no Termo de Acusação, em 12/12/2008, José Antunes, um dos controladores do Grupo Engevix, indicou a Upside como possível prestadora de serviços para Demóstenes Marques, diretor de investimentos da FUNCEF⁷⁹. Nesse ponto, importante destacar que, em 05/01/2008, antes de qualquer indicação por parte de José Antunes, a FUNCEF já havia contatado a Upside solicitando o envio de proposta de prestação de serviço⁸⁰.

98. Além disso, mesmo depois da indicação da Upside, a FUNCEF encaminhou cartas convite para 4 (quatro) outras empresas, além da própria Upside⁸¹.

99. Feita a consulta às demais concorrentes, a Diretoria Executiva da FUNCEF e a Upside celebraram contrato de prestação de serviço para o *valuation* de um total de 5 (cinco) ativos *brownfield*. Na oportunidade não foi contratado o serviço de *business due diligence* para a identificação de riscos que suportem o laudo de avaliação.

⁷⁷ A Área Técnica cita a ação penal pública instaurada em maio de 2017, pelo MPF, que analisou os critérios de escolha dos betas utilizados pela Upside: “(...) Sobre esse ponto, registre-se que é inverossímil que o fator beta de um ativo/empreendimento/empresa de private equity ou venture capital (PE/VC) seja menos da metade do risco médio das empresas brasileiras com ações negociadas em Bolsa de Valores. De fato, a ausência de liquidez de uma PE/VC é um risco bastante relevante para a precificação de seus ativos. É por isso que, segundo a melhor doutrina financeira, para fins de decisões economicamente racionais, a taxa mínima de atratividade (rendimento mínimo esperado) para uma PE/VC deve ser alta, muito acima do rendimento livre de risco (títulos públicos federais – NTN-B, por exemplo) e também do rendimento médio de capital próprio do mercado.⁸ Por isso, não é verossímil que o fator beta dos ativos da Desenvix fosse inferior a 1 e, logo, que a taxa de desconto fosse inferior a 10%.”. Doc. nº 1107348, p. 19.

⁷⁸ Doc. nº 1106635, §83.

⁷⁹ Doc. nº 1106635, §93.

⁸⁰ Doc. nº 1139406.

⁸¹ Doc. nº 1139704.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

100. Dois meses depois da celebração do contrato, foi celebrado aditivo que previa a avaliação de 8 (oito) projetos *greenfield* pela Upside. Nesse aditivo foi contratada, inclusive, a prestação de serviços de diligência para a análise de riscos dos ativos.

101. Segundo a Área Técnica, a inconsistente taxa de desconto de 6,42% (seis vírgula quarenta e dois por cento) utilizada nos laudos de avaliação da Upside foi pré-determinada pelos acusados. Para isso, o Termo de Acusação destaca (i) troca de e-mails, datada de agosto de 2009, entre José Antunes e Demóstenes Marques, em que os acusados discutem a aplicação da taxa de 6,42% (seis vírgula quarenta e dois por cento) no *valuation* da Cevix⁸² e, nessa mesma linha, (ii) conversa eletrônica entre colaborador da FUNCEF e colaborador da Upside, datada de setembro de 2009⁸³.

102. Assim, segundo o Termo de Acusação, o Laudo da Upside de 08/12/2009 seria um “*mero documento de formalização de um preço para o negócio que já estava dado*”⁸⁴.

103. Além disso, a Área Técnica destaca que o Laudo da Upside de 08/12/2009 previa que a prestação dos serviços seria destinada à Caixa, quando, na verdade, foi a FUNCEF que teria sido responsável por contratar os serviços. Tal inconsistência, segundo a tese acusatória, foi utilizada para que os acusados simulassem a regularidade do laudo, quando, na verdade, este foi utilizado como artifício para supervalorizar os ativos do FIP Cevix com base em premissas falsas.

(c) Conduta da Caixa enquanto gestora e administradora do FIP Cevix

104. Por fim, a Acusação entende que a Caixa foi omissa em seu papel de administradora e gestora do fundo. Em resumo, afirma-se que a Caixa praticou atos fraudulentos, em conjunto com os demais acusados, ao estruturar o FIP Cevix para:

“i) contornar a regra do art. 53 da Resolução CMN nº 3.792/09; e ii) permitir que a FUNCEF comprasse cotas mensuradas a valores distorcidos, de forma a refletir em vantagens econômicas para a Desenvix

⁸² Doc. nº 1141499.

⁸³ Doc. nº 1141515.

⁸⁴ Doc. nº 1106635, §109.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

e seus controladores, sem atentar para com seus deveres de conduta previstos no art. 65-A, inciso I, da então vigente Instrução CVM nº 409/04.”⁸⁵

105. Como fundamento, a Área Técnica menciona eventual submissão da Caixa às ordens do comitê de investimento do FIP Cevix, sem qualquer questionamento sobre a legalidade e a razoabilidade das decisões de investimento, assim como a não produção de documentos técnicos para refutar o laudo emitido pela Upside, em que pesem as supostas inconformidades existentes.

106. Com base nos fundamentos explicados a seguir, entendo que o Termo de Acusação não foi capaz de demonstrar que foram preenchidos os elementos necessários para a condenação por infração ao inciso I da Instrução CVM nº 08/1979, de modo que deve prevalecer o princípio do *in dubio pro reo*⁸⁶.

IV.I.I. DA AUSÊNCIA DE ARDIL OU ARTIFÍCIO

107. Os próximos parágrafos serão dedicados a expor os fatos do caso concreto que remetem à inexistência de ardil ou artifício. A exemplo da seção acima, esta será dividida em três tópicos centrais: **(a)** a escolha da taxa de desconto e os fundamentos econômicos dos laudos de avaliação; **(b)** o processo de contratação da Upside; e, por fim, **(c)** a conduta da Caixa enquanto gestora e administradora do fundo.

⁸⁵ Doc. nº 1106635, §232.

⁸⁶ Como lecionam Alexandre Pinheiro dos Santos, Fábio Media Osório e Julya Sotto Mayor Wellisch: “*Um dos efeitos mais importantes da presunção de inocência, também conhecido como estado jurídico de inocência, é o status dos acusados ou investigados em geral relativamente ao Estado e os seus reflexos no ônus probatório: a dúvida deve favorecer os acusados e, portanto, cabe ao Estado provar os fatos constitutivos do ius puniendi, ainda que mediante legítima utilização da prova indiciária*” (PINHEIRO DOS SANTOS, Alexandre. et. al. Mercado de Capitais: Regime Sancionador. São Paulo: Saraiva. 2012, p. 76) (grifei). A aplicabilidade do princípio *in dubio pro reo* em processos administrativos sancionadores no âmbito da CVM já foi reconhecida em diversos precedentes, como no PAS CVM nº RJ2014/10556, Dir. Rel. Pablo Renteria, j. em 24/10/2017 e no PAS CVM nº 19957.005966/2016-38, Dir. Rel. Flávia Perlingeiro, j. em 16/06/2020.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

a) A escolha da taxa de desconto e os fundamentos econômicos dos laudos de avaliação

108. Segundo a Área Técnica, o núcleo do suposto ardil ou artifício utilizado pelos acusados seria a escolha injustificada da taxa de desconto de 6,42% (seis vírgula quarenta e dois por cento), calculada com base no coeficiente beta de 0,47 (zero vírgula quarenta e sete), prevista no Laudo da Upside de 08/12/2009⁸⁷ e no Laudo da Upside de outubro de 2010⁸⁸.

109. Em primeiro lugar, faz-se necessária cautela por parte da CVM na apreciação posterior de laudos de avaliação, a fim de que a atuação da Autarquia esteja direcionada à legalidade e juridicidade do processo de avaliação, com ressalvas para não intervir indevidamente na metodologia, nas premissas e nos critérios utilizados⁸⁹. A análise de laudos de avaliação pela CVM está voltada primordialmente a aspectos objetivos, que representem violação à legislação e/ou à regulação do Mercado de Capitais.

110. O trabalho de avaliação de uma companhia é complexo e depende do exame de diversos fatores financeiros e econômicos, bem como da análise de inúmeras variáveis que influenciam no processo. Deste modo, reconhece-se que, ao menos em condições normais, o avaliador é quem possui o conhecimento e a expertise necessários para a sua melhor execução.

111. O laudo de avaliação deverá refletir as conclusões de análises desenvolvidas pelo avaliador, que adotará a metodologia, as premissas e os critérios que julgar mais apropriados, podendo ser responsabilizado nos âmbitos administrativo, penal e/ou civil, a depender do caso concreto, por eventuais ilícitos que venham a ser por ele praticados

⁸⁷ Doc. nº 1139252.

⁸⁸ Doc. nº 1139238.

⁸⁹ A escolha da metodologia a ser utilizada para o serviço de *valuation* depende do caso concreto e da avaliação do agente privado. A esse respeito: "13. Por último, como nenhum órgão regulador do mercado de valores mobiliários deve arvorar-se em avaliador de preços de mercado, não será intenção da CVM pretender entrar no mérito do preço de emissão de ações, interferindo, deste modo, no mercado. O que a CVM exigirá, no entanto, é que o preço de emissão das novas ações seja sempre justificado, de maneira clara e precisa, por ocasião da assembléia geral que deliberar sobre a autorização do aumento de capital. Se atribuída à fixação de tal preço ao conselho de administração da companhia, a justificativa do preço deverá constar, igualmente clara e precisa, do parecer que vier a ser expedido pelo Conselho." (Parecer de Orientação CVM nº 01/1978) (grifei).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

e/ou com os quais possa ter contribuído, tanto no contexto da execução quanto como no resultado de tal avaliação.

112. A menos que sejam constatados erros técnicos ou materiais, ou indícios fortes da ocorrência de ilícitos, a CVM não deve intervir na escolha da metodologia, das premissas e dos critérios utilizados na elaboração de determinado laudo de avaliação⁹⁰.

113. Nesse sentido, veja-se o entendimento proferido recentemente pela Superintendência de Registro de Valores Mobiliários - SRE, no âmbito do Proc. CVM nº 19957.004081/2023-41, acompanhado de forma unânime pelo Colegiado da CVM em reunião realizada no dia 16/01/2024:

“(…) Em nosso entendimento, o papel da CVM na análise de um laudo de avaliação se restringe aos aspectos objetivamente estabelecidos na Resolução CVM 85, verificando a suficiência de seu conteúdo e seu alinhamento em relação às informações publicamente divulgadas pela companhia objeto, nos termos do art. 4º do Anexo C da mesma Resolução (‘As informações constantes do laudo de avaliação devem ser baseadas nas demonstrações financeiras auditadas da companhia avaliada, podendo, adicionalmente, ser fundamentadas em informações gerenciais relativas à companhia avaliada, fornecidas por sua administração ou por terceiros por ela contratados, e ainda em informações disponíveis ao público em geral’).

50. Nesse sentido, na análise dos demais dispositivos da Resolução CVM 85 que se aplicam ao laudo de avaliação, verifica-se que o referido documento deve refletir a opinião do avaliador sobre o valor ou intervalo

⁹⁰ Assim explica o Presidente Marcelo Barbosa: “106. Ou seja, nem as áreas técnicas da CVM nem seu Colegiado estão em posição de impor suas opiniões sobre metodologias e premissas a serem aplicadas no laudo de avaliação, quanto mais sancionar administradores de companhias abertas por terem utilizado laudo de avaliação com premissa diferente daquela entendida como mais adequada pela Acusação. (...)”

110. Sem que haja elementos mínimos para demonstrar a intenção dos Acusados de macular o laudo de avaliação, em benefício próprio ou de terceiros, ou mesmo por refletir vício metodológico grosseiro, entendo que a CVM não está autorizada a questionar as escolhas técnicas feitas pelo avaliador nem a presumir que ‘o preço de emissão tenha sido fixado como o foi em benefício da acionista controladora’.

111. Na verdade, as premissas constantes do Laudo de Avaliação, ainda que, na visão da Acusação, não sejam as mais corretas, foram devidamente fundamentadas e são aptas a embasar o entendimento do assessor financeiro contratado pela Companhia.” (trecho do voto do Pres. Rel. Marcelo Barbosa, no PAS CVM nº 19957.005983/2019-18, j. 10/08/2021) (grifei)



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

de valor da companhia avaliada. Assim, cabe ao avaliador, seguindo sua opinião, adotar a metodologia de avaliação que julgar mais apropriada para a situação em que se encontra a companhia avaliada, bem como as premissas a serem utilizadas no emprego da metodologia escolhida.

51. Em nosso entendimento, o real valor intrínseco de uma companhia é decorrência da interação complexa de muitos fatores financeiros e econômicos, muitos de difícil observação. Assim, cabe ao avaliador, utilizando seu conhecimento e sua experiência, além de informações gerenciais fornecidas pela companhia avaliada e que julgue consistentes, emitir sua opinião, estimando o valor de uma companhia.” (Ofício Interno nº 5/2024/CVM/SRE/GER-1, no Proc. CVM nº 19957.004081/2023-41, de 11/01/2024) (grifei)

114. Portanto, para fins de verificação da suposta operação fraudulenta, deve-se analisar se os laudos de avaliação possuíam inconsistências econômicas deliberadamente utilizadas como artifícios ou ardis.

115. Seguindo a lógica da tese acusatória, analiso a seguir os alegados fundamentos técnicos para a adoção da taxa de desconto 6,42% (seis vírgula quarenta e dois por cento) e do coeficiente beta 0,47 (zero vírgula quarenta e sete), bem como as supostas razões econômicas que levaram ao investimento pela FUNCEF no FIP Cevix, mesmo após a reavaliação das cotas do fundo.

116. Adianto que, no meu entendimento, as defesas trouxeram explicações que ensejam dúvidas plausíveis sobre o argumento da acusação de que a escolha da taxa de desconto 6,42% (seis vírgula quarenta e dois por cento) e do coeficiente beta 0,47 (zero vírgula quarenta e sete) seria um ardil ou artifício para a realização de operação fraudulenta, pelas razões expostas a seguir:

- (i) **Cálculo do coeficiente beta:** Para o cálculo do beta, a Upside selecionou companhias relevantes do mercado de geração de energia segundo o BOVESPA. A lista inicial continha um total de 16 (dezesseis) companhias. Na sequência, a Upside identificou a influência relativa do negócio de geração de energia sobre a Receita Operacional Líquida de cada uma dessas 16 (dezesseis) sociedades, reduzindo a lista



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

para 4 (quatro) companhias que tinham o mercado de geração de energia como “*core business*” – “AES TIETE”, “CESP”, “ELETROBRAS” e “TRACTEBEL”.

Por fim, o laudo de avaliação consolidou o beta de 3 (três) dessas 4 (quatro) companhias do setor de geração de energia e calculou a média simples. Apenas o beta da Companhia Energética de São Paulo (CESP) foi excluído do laudo de avaliação da Upside, pois a sociedade estava em processo de privatização e, diante das incertezas sobre a renovação de suas concessões, sofreu alterações atípicas sobre o índice beta, diretamente relacionado à volatilidade de suas ações. Dessa forma, o índice beta da CESP foi considerado um dado *outlier* e, por consequência, foi excluído do cálculo.

Os betas apresentados pela “AES-TIETE”, “ELETROBRAS” e “TRACTEBEL”, foram, respectivamente, de 0,33 (zero vírgula trinta e três), 0,72 (zero vírgula setenta e dois), e 0,37 (zero vírgula trinta e sete), resultando na média de 0,47⁹¹ (zero vírgula quarenta e sete).

- (ii) **Nota Técnica da ANEEL:** Em 2014, a Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, na Nota Técnica nº 89/2014/SER/ANEEL, definiu o beta para empresas de geração de energia elétrica e mercado internacional em 0,44 (zero vírgula quarenta e quatro) – valor próximo ao de 0,47 (zero vírgula quarenta e sete) utilizado nos relatórios da Upside e distante dos valores de 0,72 (zero vírgula setenta e dois) e 0,90 (zero vírgula noventa) calculados pela Área Técnica⁹².
- (iii) **Dissertação de mestrado do Programa de Interunidades de Pós-graduação em Energia (EP/FEA/IEE/IF da USP) intitulada “Uma Análise da Utilização do Coeficiente Beta no Setor Elétrico Brasileiro”:** Foi apresentado estudo datado de 2008, que previa que o beta desalavancado médio para o setor seria de 0,34 (zero vírgula trinta e quatro) entre os anos de 2002 e 2007, que aponta para um valor ainda

⁹¹ Doc. nº 1139252, p. 90-91.

⁹² Doc. nº 1318224, doc. 04.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

menor do que 0,47 (zero vírgula quarenta e sete) calculado pela Upside⁹³.

- (iv) **A taxa de desconto de 6,42% (seis vírgula quarenta e dois por cento) seria justificável por conta dos baixos riscos relacionados às usinas em operação (UHE Monjolinho, PCH Esmeralda, PCH Santa Laura, PCH Santa Rosa):** Em síntese, a Nova Participações indica, em sua defesa, que os seguintes fatos demonstram a situação de baixo risco dos ativos avaliados pela taxa de desconto de 6,42% (seis vírgula quarenta e dois por cento): (i) o investimento (*capex*) dos projetos já havia sido completamente concluído, (ii) os ativos já eram operacionais e, na maior parte, apresentavam a performance esperada ou melhor, (iii) os ativos foram projetados e construídos pela Engevix Engenharia, companhia referência no mercado de projetos de geração de energia hidráulica, e (iv) havia poucas contingências ambientais⁹⁴.
A taxa de retorno de 8,46% (oito vírgula quarenta e seis por cento) foi aplicada para o projeto PCH Moinho, que, ainda em fase de construção, era um empreendimento de maior risco.
- (v) **Os ativos investidos pelo FIP Cevix com base nos laudos de avaliação da Upside apresentaram bom resultado operacional:** Conforme consta da apresentação realizada na Reunião do Conselho de Administração da Desenvix de 11/12/2013, todas as SPes relacionadas às usinas investidas pela companhia apresentaram EBITDA maior que 77% (setenta e sete por cento). Em média, as investidas da Desenvix apresentavam EBITDA superior a 80% (oitenta por cento)⁹⁵.
- (vi) **Até 2012 os riscos envolvidos em uma possível não renovação das concessões não parecia relevante:** Apenas com a entrada em vigor da Medida Provisória nº 579, em 11/09/2012, foram impostas limitações para a renovação das concessões dos ativos de geração de energia. Até

⁹³ Doc. nº 1318211.

⁹⁴ Doc. nº 1318218.

⁹⁵ Doc. nº 1318218, pp. 30, e Doc. nº 1318224, “doc. 06”.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

aquele momento, tinha-se a renovação automática como prática do mercado e, portanto, como premissa no laudo de avaliação⁹⁶.

- (vii) **A PwC auditou e validou as demonstrações financeiras do FIP Cevix entre 30/11/2009 e 31/03/2010⁹⁷, bem como as demonstrações financeiras de 31/03/2011⁹⁸:** A PwC concluiu que as demonstrações financeiras apresentavam adequadamente a posição patrimonial e financeira do FIP Cevix. Ressalta-se que estas foram baseadas no laudo elaborado pela Upside.
- (viii) **Haveria justificativa econômica para a tomada de decisão de investimento da FUNCEF no FIP Cevix, conforme parecer da GO Associados, de julho de 2017:** Em resumo, os seguintes fatores justificariam, do ponto de vista econômico, o investimento realizado pelo fundo de pensão: (i) o cenário macroeconômico apontava queda das taxas de juros, o que gerava maior atratividade em ativos de renda variável, como cotas de FIPs; (ii) a Resolução nº 7.792/2009 do Conselho Monetário Nacional teria ampliado os limites de investimentos em renda variável de 50% (cinquenta por cento) para 70% (setenta por cento) para as EFPCs; (iii) a FUNCEF não apresentava relevante exposição ao risco no mercado de geração de energia, de modo que o investimento no FIP Cevix estava de acordo com a lógica de diversificar a carteira e reduzir o risco sistêmico; (iv) agentes de renome no mercado, como Upside e PwC, avaliaram os ativos do FIP Cevix e atestaram os demonstrativos de resultados do investimento; (v) o capital aportado pela FUNCEF no FIP Cevix foi diretamente direcionado à companhia investida; e (vi) havia alta taxa de retorno para o investimento no FIP Cevix⁹⁹.
- (ix) **As cotas do FIP Cevix foram vendidas para agente privado por valor 30% (trinta por cento) superior ao previsto no laudo de avaliação da Upside, apenas 2 (dois) anos após o investimento da**

⁹⁶ Doc. nº 1318218, p. 37.

⁹⁷ Doc. nº 1142942.

⁹⁸ Doc. nº 1142640.

⁹⁹ Doc. nº 1318343.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

FUNCEF: Em 2012, a SN Power, subsidiária no Brasil da Statkraft — empresa estatal norueguesa que atua no segmento de geração e comercialização de energia elétrica — investiu o total de R\$724.595.734,25 (setecentos e vinte e quatro milhões e quinhentos e noventa e cinco mil e setecentos e trinta e quatro reais e vinte e cinco centavos) por 40,65% (quarenta vírgula sessenta e cinco por cento) da companhia investida, que foi precificada em R\$1.782.523.331,49 (um bilhão e setecentos e oitenta e dois milhões e quinhentos e vinte e três mil e trezentos e trinta e um reais e quarenta e nove centavos). Dessa forma, o investimento da FUNCEF passou a valer R\$329.766.816,33 (trezentos e vinte e nove milhões e setecentos e sessenta e seis mil e oitocentos e dezesseis reais e trinta e três centavos), valor 30% (trinta por cento) maior que o investimento de R\$254.274.361,36 (duzentos e cinquenta e quatro milhões e duzentos e setenta e quatro mil e trezentos e sessenta e um reais e trinta e seis centavos) realizado 2 (dois) anos antes com base na avaliação da Upside.

(b) Processo de contratação da Upside

117. Segundo o Termo de Acusação, a contratação da Upside teria acontecido após a indicação de controladores do Grupo Engevix. Entretanto, como explorado acima neste voto, em 05/01/2008, antes de qualquer indicação por parte de José Antunes, a FUNCEF já havia contatado a Upside solicitando o envio de proposta de prestação de serviço¹⁰⁰. Além disso, mesmo depois da indicação da Upside, a FUNCEF encaminhou cartas convite para 4 (quatro) outras empresas, além da própria Upside¹⁰¹.

118. Em outro momento, a Área Técnica questiona a troca de e-mails entre José Antunes e Demóstenes Marques, bem como entre colaboradores da FUNCEF e da Upside, entendendo que tais comunicações seriam indícios de que a taxa de desconto de 6,42% (seis vírgula quarenta e dois por cento) foi indevidamente pré-determinada pelos acusados com o objetivo de sobreprecificar os ativos avaliados.

¹⁰⁰ Doc. nº 1139406.

¹⁰¹ Doc. nº 1139704.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

119. Entretanto, como destacado pelo próprio Termo de Acusação, as mencionadas trocas de e-mails ocorreram em momento posterior (28/08/2009 e 03/09/2009) à elaboração da primeira minuta do laudo de avaliação da Upside (junho de 2009) que, à época, já indicava a possível taxa de desconto de 6,42% (seis vírgula quarenta e dois por cento)¹⁰².

120. Além disso, como reconhecido pela Acusação, o laudo de avaliação foi elaborado com o objetivo de fornecer diferentes cenários de apreçamento dos ativos, mediante aplicação de diferentes taxas de desconto. A adoção da taxa de 6,42% (seis vírgula quarenta e dois por cento) foi escolhida nos atos de aprovação da reavaliação dos ativos¹⁰³, e não uma escolha ou recomendação errônea da Upside.

121. Por essas razões, entendo que não há elementos suficientes nos autos para indicar uma “*pré-determinação*” da taxa de desconto ou uma “*manipulação*” dos resultados dos laudos de avaliação.

(c) Conduta da Caixa enquanto gestora e administradora do FIP Cevix e do FIP Desenvix

122. Segundo o Termo de Acusação, a Caixa foi contratada para que os acusados pudessem “*contornar*” a “*vedação*” da Resolução CMN nº 3.792/2009 e que, de maneira dolosa, “*não analisou criteriosamente*” a escolha da taxa de desconto de 6,42% (seis vírgula quarenta e dois por cento) prevista no laudo de avaliação.

123. Em primeiro lugar, vale mencionar que o investimento em sociedades por meio de FIPs é legítimo e desejável para o desenvolvimento da economia real brasileira, não devendo ser indistintamente repreendido como uma conduta irregular. A regra imposta pelo artigo 53 da Resolução CMN nº 3.792/2009 veda somente investimentos diretos das EFPCs nas companhias fechadas investidas, mas não o investimento por meio da estruturação de FIPs.

¹⁰² Doc. nº 1141218.

¹⁰³ Docs. nº 1139246 e 1139250.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

124. Conforme regulação vigente, os fundos de investimento no geral, incluindo os FIPs, oferecem uma estrutura de governança compatível com o princípio de proteção ao investidor imposto pela regulação do mercado de capitais¹⁰⁴. Os FIPs devem obter os registros e autorizações necessárias perante a CVM, além da obrigação de apresentar regulamento próprio e informações como a política de investimentos, os tipos de ativo a serem negociados, os riscos da operação, a taxa de administração, dentre outros dados que aumentam a transparência do fundo e municiam a tomada de decisão do investidor.

125. Vale destacar também que, pelas regras vigentes à época e até o momento atual, os fundos de investimento em participações são instrumentos voltados especificamente a investidores qualificados, que possuem maior capacidade de avaliar e assumir riscos. As EFPCs, pela regra da Instrução CVM nº 539/2013, vigente à época dos fatos, são investidoras qualificadas (art. 9º-B, I) e profissionais (art. 9º-A, III).¹⁰⁵

126. Nesses termos, deve ser analisada, neste voto, a eventual utilização de FIPs como instrumento de ardil ou artifício em operação fraudulenta. No meu entender, à luz das considerações acima, a estruturação do FIP Cevix, por si só, não infringe o artigo 53 da Resolução CMN nº 3.792/2009.

127. Com relação à suposta negligência da Caixa na adoção da taxa de desconto de 6,42% (seis vírgula quarenta e dois por cento), entendo que, como já demonstrado acima, não há elementos suficientes para demonstrar que os trabalhos realizados pela Upside teriam sido fraudados pelos Acusados.

¹⁰⁴ “Nesse contexto nacional e internacional, afirma-se a necessidade de o Brasil ter um mercado de capitais eficiente e com credibilidade, capaz de atrair para as empresas brasileiras investimentos perenes e duradouros, seja dos investidores internos, seja dos internacionais. Para tanto, é importantíssima a regulação da CVM, pois a eficiência e a credibilidade do nosso mercado dependem, em grande medida, do sucesso da regulação exercida pela entidade”. (DUBEUX, Julio Ramalho. A Comissão de Valores Mobiliários e os principais instrumentos regulatórios do Mercado de Capitais Brasileiro. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 2006, p. 21) (grifei)

¹⁰⁵ Sobre a importância dos conceitos de investidor qualificado e profissional, já me manifestei em artigo acadêmico: “A introdução de categorias de investidores como a de investidor qualificado no direito brasileiro teve como objetivo principal a flexibilização da proteção regulatória sobre determinados agentes que não carecem de tal proteção. Em vez de limitar (ou até mesmo impedir) o acesso a todos os investidores a investimentos de maior complexidade e/ou cujo risco seria potencialmente desproporcional ao investidor médio, a CVM introduziu categorias de investidores distintos, para conferir-lhes tratamentos igualmente distintos, porém compatíveis com as suas respectivas expertises e realidades patrimoniais”. NASCIMENTO, João Pedro Barroso do. *Investidor Qualificado*. p. 420. In: Temas de Direito Empresarial. São Paulo: Quartier Latin, 2022, pp. 409 – 437.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

128. Entendo, portanto, que não há elementos suficientes para a configuração da prática de operação fraudulenta no caso concreto, mesmo diante de potencial atuação negligente da Caixa e independente do cumprimento ou não pela administradora do fundo de outras obrigações fiduciárias impostas pela Instrução CVM nº 391/2003¹⁰⁶.

IV.I.II. DA AUSÊNCIA DE INDUÇÃO OU MANUTENÇÃO DE TERCEIROS EM ERRO

129. Segundo o Termo de Acusação, a FUNCEF e seus participantes teriam sido induzidos ao erro ao investirem em cotas supervalorizadas do FIP Cevix e do FIP Desenvix. A sobreprecificação teria ocorrido por força da indevida adoção da taxa de desconto de 6,42% (seis vírgula quarenta e dois por cento), calculada com base no beta de 0,47 (zero vírgula quarenta e sete), no Laudo da Upside de 08/12/2009 e no Laudo da Upside de outubro de 2010 e, por consequência, da conduta passiva da Caixa enquanto administradora e gestora do fundo.

130. Como acima explorado, entendo que não foi demonstrada no caso concreto a existência de ardil ou artifício que determine a condenação por prática de operação fraudulenta.

131. Além disso, importante mencionar que as decisões de contratação da Upside e da utilização da taxa de desconto contaram com a participação e anuência de Demóstenes Marques, na qualidade de diretor de investimentos da FUNCEF, e seguiram os trâmites internos necessários para a sua aprovação. Além disso, como explorado pela defesa, o comitê de investimentos do FIP Cevix contava com grande influência dos cotistas do fundo (dentre eles, a própria FUNCEF)¹⁰⁷. Dessa forma, a tese acusatória não conseguiu demonstrar de que forma a FUNCEF teria sido induzida ou mantida em erro.

132. Com relação especificamente aos seus participantes (ativos, aposentados e pensionistas), não consta nos autos informação acerca de seu eventual envolvimento ou conhecimento sobre os processos decisórios internos da FUNCEF que aprovaram os investimentos realizados no FIP Cevix. No entanto, mesmo considerando o conjunto

¹⁰⁶ Não será abordado neste voto eventual descumprimento dos deveres fiduciários da Caixa, especialmente o de diligência, à luz da Instrução CVM nº 391/2003, uma vez que a única imputação do Termo de Acusação é de “*prática de operação fraudulenta*”, infração prevista na Instrução CVM nº 08/1979.

¹⁰⁷ Doc. nº 1318230



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

probatório apresentado em toda a sua extensão, entendo que a Área Técnica também não logrou demonstrar os elementos necessários para que se pudesse concluir com segurança que tais terceiros teriam sido levados ou induzidos a erro pela utilização de ardil ou artifício no mercado de capitais.

IV.I.III. DA AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DE OBTER VANTAGEM ILÍCITA PARA SI OU TERCEIROS

133. Segundo a Acusação, a operação fraudulenta foi estruturada com o objetivo de desviar recursos da FUNCEF em benefício do Grupo Engevix e seus controladores – notadamente José Antunes e Cristiano Kok.

134. No entanto, por conta do raciocínio construído até aqui, não vejo elementos capazes de determinar que no caso concreto houve intenção de obter vantagem ilícita para si ou terceiros, uma vez que estão ausentes os elementos anteriores para a caracterização do ilícito administrativo.

135. Como mencionado acima, não há elementos suficientes para determinar que a constituição do FIP Cevix foi negócio ilegítimo e que o laudo da Upside foi desprovido de justificativas econômicas e financeiras plausíveis. Não se pode afirmar que, no caso concreto, há ardil ou artifício para a configuração da operação fraudulenta. Não se pode, portanto, concluir, com base exclusivamente nos elementos constantes dos autos, pela presença do terceiro elemento do tipo.

IV.I.IV. CONCLUSÃO FIP CEVIX

136. Pelos fatos acima narrados, a despeito do elemento de negligência verificado por parte da Caixa e seus prepostos, entendo que a Acusação não logrou êxito em demonstrar a existência dos elementos do tipo administrativo de prática de operação fraudulenta. Portanto, voto pela **absolvição** dos acusados pelas condutas descritas no Capítulo II do Termo de Acusação¹⁰⁸.

¹⁰⁸ Doc. nº 1106635, §§10 – 245.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

IV.II. FIP OAS EMPREENDIMENTOS

137. Pelos fatos envolvidos no âmbito do FIP OAS Empreendimentos, a Área Técnica imputou responsabilidade a:

- (i) **Caixa**, na qualidade de administradora e gestora do FIP OAS Empreendimentos;
- (ii) **Marcos Vasconcelos**, na qualidade diretor responsável pela atividade de administração de carteiras de valores mobiliários da Caixa;
- (iii) **OAS Empreendimentos**, na qualidade de investida do FIP OAS Empreendimentos e beneficiária da operação fraudulenta; e
- (iv) **OAS Investimentos**, na qualidade de investidora do FIP OAS Empreendimentos e beneficiária da operação fraudulenta.

138. Segundo a tese acusatória, estariam presentes os três elementos necessários para a configuração do ilícito previsto nos incisos I e II, alínea “c”, da Instrução CVM nº 08/1979.

139. Na visão da Área Técnica, os acusados teriam estruturado o FIP OAS Empreendimentos com o objetivo de contornar o disposto no art. 53 da Resolução CMN nº 3.792/2009 e, com base em laudo de avaliação com inconsistências dolosamente não verificadas pela Caixa (*ardil ou artifício*), permitir o investimento da FUNCEF em ativos supervalorizados, em prejuízo aos pensionistas (*indução de terceiros em erro*), em benefício exclusivo da OAS Empreendimentos e da OAS Investimentos (*intenção de obter benefício indevido*).

140. Portanto, para a SIN, o centro da operação fraudulenta consistiu (i) na adoção de laudo de avaliação inconsistente que permitiu a indevida sobreavaliação das cotas do FIP OAS Empreendimentos, antes do investimento da FUNCEF e sem que houvesse razoabilidade econômica, e (ii) na estruturação do FIP em si, que teve como propósito exclusivo burlar a vedação regulatória que proibia investimento direto das entidades fechadas de previdência complementar em incorporação imobiliária, e que não teria conferido à FUNCEF “*nenhum dos benefícios esperados dos FIP permitidos pela regulação*”¹⁰⁹.

¹⁰⁹ Doc. nº 1106635, §375.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

141. Nesse sentido, a suposta sobrevalorização do valor de mercado da OAS Empreendimentos seria demonstrada através das premissas excessivamente otimistas adotadas pela auditora e pelas altas taxas internas de retorno presumidas na análise de cada empreendimento imobiliário da empresa avaliada.

142. Os próximos parágrafos serão destinados a retomar, resumidamente, o entendimento da Área Técnica sobre os fatos do caso concreto. **(a)** Em primeiro lugar, a Acusação destaca que o laudo de avaliação elaborado pela Deloitte apresenta inconsistências; e **(b)** em segundo lugar, explica a suposta conduta irregular da Caixa enquanto gestora e administradora do fundo.

(a) Laudo de avaliação elaborado pela Deloitte em 28/10/2013

143. O Relatório de Inspeção concorda com a metodologia adotada no laudo de avaliação elaborado pela Deloitte em 28/10/2013 e com as premissas gerais utilizadas para o cálculo do valor de mercado da OAS Empreendimentos, no entanto, entende que referido laudo teria dois principais pontos de inconsistência, quais sejam, a adoção de taxas internas de retorno superior a 30% (trinta por cento) e margens líquidas acima de 20% (vinte por cento)¹¹⁰.

144. Isso porque, de acordo com a SIN, tais parâmetros não se justificariam diante dos resultados operacionais negativos apresentados pela OAS Empreendimentos no período de 01/01/2011 a 30/06/2013.

145. O Termo de Acusação acolhe as conclusões do relatório da SFI, no sentido de que as taxas e as margens aplicadas como premissas dos empreendimentos “Viabilidades”, “Megaprojetos” e “Genéricos”, como definidos no laudo de avaliação da Deloitte, estariam “*desconectadas da realidade*”¹¹¹. Além disso, destaca que empreendimentos que sequer possuíam projetos elaborados e terrenos adquiridos apresentavam taxas de retorno e margens líquidas “*extremamente altas quando comparadas ao histórico de resultados da OAS Empreendimentos à época*”¹¹².

¹¹⁰ Doc. nº 1106635, §283.

¹¹¹ Doc. nº 1106635, §287.

¹¹² Doc. nº 1106635, §288.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

“302. Diante do que foi apurado, resta concluir que o laudo datado de 28/10/2013 e elaborado pela Deloitte (1144201) apresenta graves inconsistências por adotar como premissas para os projetos futuros taxas internas de retorno acima de 30% e margens líquidas acima de 20%. Tais fatos não se coadunam minimamente com a realidade à época, na qual a OAS Empreendimentos apresentava sucessivos prejuízos operacionais em outros projetos da espécie.

303. Nesse contexto, convém destacar que a adoção das premissas em questão impactou diretamente no apreamento das cotas do FIP OAS Empreendimentos, permitindo uma desarrazoada valorização de cerca de 374% das cotas. Pode se inferir, assim, que a FUNCEF adquiriu cotas sobrevalorizadas com base em laudo de avaliação inconsistente e que isso a levou a prejuízos financeiros, por ter-lhe imposto o ingresso no Fundo já diluída em sua participação na investida.”¹¹³

146. Para a SIN, outro fator que reforçaria as inconsistências apontadas é que no exercício social findo em 31/12/2015, o valor econômico da OAS Empreendimentos foi fixado como “zero” com base em novo laudo de avaliação econômico-financeira emitido pela própria Deloitte. O motivo para tal apreamento foi o fato de que, com o plano de recuperação judicial, as receitas futuras da companhia já estavam comprometidas para o pagamento dos credores.

147. Deste modo, a Área Técnica entendeu que o pedido de recuperação judicial confirmou a grave situação financeira da OAS Empreendimentos já, em tese, refletida em suas demonstrações financeiras referentes ao período de 2010 a 2013.

(b) Conduta da Caixa enquanto gestora e administradora do FIP OAS Empreendimentos

148. O Termo de Acusação entende que a Caixa, enquanto administradora, não se empenhou para estruturar e distribuir as cotas do FIP OAS Empreendimentos para o mercado e, na qualidade de gestora, não executou quaisquer atos para prospectar, identificar e selecionar os investimentos do fundo.

¹¹³ Doc. nº 1106635.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

149. Assim, a contratação da Caixa teria ocorrido apenas para disfarçar um cumprimento formal da Resolução CMN nº 3.792/2009, de modo a permitir que a FUNCEF, na qualidade entidade de previdência complementar, pudesse investir em companhia fechada de incorporação imobiliária.

150. Além disso, para a Área Técnica, a Caixa não poderia ter ignorado a situação operacional da companhia investida e aceitado, de forma passiva, as premissas extremamente positivas dos empreendimentos futuros adotadas pela Deloitte em seu laudo sem o devido questionamento técnico.

151. Por fim, o Termo de Acusação destaca que os informes trimestrais do FIP OAS Empreendimentos nos períodos encerrados em 30/06/2015 e 30/09/2015 foram publicados de forma equivocada pela Caixa, uma vez que não levaram em consideração o pedido de recuperação judicial da OAS Empreendimentos, que havia sido deferido em 01/04/2015.

IV.II.I. AUSÊNCIA DE ARDIL OU ARTIFÍCIO

152. Com base nos elementos trazidos pela Acusação, não é possível identificar, com a segurança necessária para a condenação dos Acusados, que há ardil ou artifício, como será visto a seguir. A exemplo da seção acima, esta seção será dividida em dois tópicos centrais: **(a)** os fundamentos econômicos do laudo de avaliação da Deloitte; e **(b)** a conduta da Caixa enquanto gestora e administradora do FIP OAS Empreendimentos.

(a) Fundamentos econômicos do laudo de avaliação da Deloitte

153. Em primeiro lugar, como explorado na seção IV.I.I. deste voto, a análise por esta CVM sobre o mérito do laudo de avaliação de uma companhia deve ser sempre cuidadosa. De toda forma, torna-se útil no presente caso, pois as supostas inconsistências do laudo de avaliação da Deloitte são elementos centrais para a tese acusatória.

154. Em relação às premissas supostamente inconsistentes adotadas pela Deloitte, as defesas alegam que¹¹⁴:

¹¹⁴ Doc. nºs 1318230, 1318246 e 1318262.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

- (i) O Relatório de Inspeção e o Termo de Acusação não se basearam em qualquer estudo econômico-financeiro para analisar o *valuation* elaborado pela Deloitte;
- (ii) O Relatório de Inspeção e o Termo de Acusação utilizaram o indicador financeiro da Taxa Interna de Retorno – TIR como se o percentual nominal dele correspondesse ao percentual nominal de rendimento do empreendimento. Segundo a defesa, a TIR é um dos indicadores que permitem identificar a viabilidade e a atratividade de um empreendimento, mas não representa o rendimento nominal que será auferido a partir do desenvolvimento do projeto. Esta apenas indica o montante que a taxa de desconto poderá atingir para que o Valor Presente Líquido – VPL do projeto seja positivo;
- (iii) O Relatório de Inspeção e o Termo de Acusação compararam projetos que possuem premissas e ciclos temporais distintos;
- (iv) Para uma verdadeira análise do laudo emitido pela Deloitte, seria necessário que a Acusação apresentasse trabalho reconstituindo o fluxo de caixa de cada empreendimento para a obtenção das TIRs, utilizando-se das informações disponíveis à época;
- (v) O Termo de Acusação partiu da premissa de que seria desnecessário recalcular as TIRs, pois os números presentes no *valuation* da OAS Empreendimentos demonstrariam suposto irrealismo das TIRs adotadas;
- (vi) O Relatório de Inspeção comparou, de forma genérica, as TIRs de empreendimentos já lançados com as TIRs de empreendimentos ainda não lançados e entendeu existir suposta incongruência entre esses números, pois as TIRs dos empreendimentos futuros seriam maiores do que aquelas dos empreendimentos passados. A simples existência de TIRs maiores para empreendimentos a serem lançados, não indica qualquer incongruência, pois a taxa é calculada a partir das



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

particularidades de cada empreendimento. O Relatório de Inspeção só teria condições de questionar as TIRs encontradas pela Deloitte para os empreendimentos a serem lançados se tivesse feito trabalho de recálculo das TIRs a partir da análise das entradas e das saídas projetadas pela Deloitte para cada um dos empreendimentos;

- (vii) O Relatório de Inspeção faz análise retrospectiva do trabalho da Deloitte sem considerar o cenário observado pela avaliadora na época em que foram feitas suas projeções;
- (viii) A análise do valor de mercado da OAS Empreendimentos não pode ser feita com base em dados macroeconômicos e do setor imobiliário observados depois da elaboração da avaliação econômico-financeira pela Deloitte. Tal análise deve ser feita a partir das informações que estavam disponíveis à avaliadora na data em que foi elaborado o trabalho;
- (ix) Em 2013, o cenário econômico projetado para o Brasil e a situação do mercado imobiliário eram completamente diferentes do quadro observado nos anos subsequentes. Em termos macroeconômicos, não existia o quadro recessivo observado especialmente após 2015. A expectativa era de crescimento do PIB brasileiro (que cresceu 2,3% em 2013) e de expansão de crédito. As projeções para o setor imobiliário eram positivas tendo em vista (i) o déficit habitacional no Brasil que gerava grande demanda potencial por empreendimentos imobiliários e (ii) a expansão do crédito imobiliário;
- (x) Resultados negativos pretéritos não podem ser considerados impeditivos para projeções positivas futuras. A análise do valor de mercado de uma empresa não leva em conta somente seus resultados operacionais passados, mas também a capacidade de geração de fluxos de caixa futuros. A própria lógica do método de fluxo de caixa descontado implica trazer a valor presente projeções de caixa futuras. Estas projeções estão fundamentadas não no resultado pretérito da



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

empresa e sim na sua capacidade de gerar receita a partir dos ativos presentes em seu patrimônio.

155. Segundo a tese acusatória, a inconsistência do laudo de avaliação elaborado pela Deloitte em 28/10/2013 é evidenciada pela adoção de duas “premissas” relacionadas à projeção de fluxo de caixa: 30% de taxa interna de retorno e 20% de margem líquida. Para a Acusação, tais indicadores estariam incompatíveis com os fatos de que a companhia teria verificado prejuízos operacionais de 2011 a 2013 e que a companhia entrou em recuperação judicial no ano de 2015.

156. Com base nas informações contidas nos autos deste PAS, além dos elementos narrados no item 154 deste voto, entendo que a Área Técnica não foi capaz de demonstrar a contento a existência de ardil ou artifício nas supostas inconsistências do laudo de avaliação elaborado pela Deloitte em 28/10/2013, pelas seguintes razões principais:

- (i) **O mencionado laudo de avaliação levou em consideração os resultados operacionais negativos da companhia verificados em exercícios anteriores.** O laudo de avaliação tomou como subsídios o histórico de demonstrações de resultado de exercícios (DRE) anteriores ao ano de 2013. Como será explorado no próximo item “(ii)”, é plausível que a avaliação econômica de determinada companhia seja positiva, apesar da existência de eventuais prejuízos operacionais. Portanto, com base nos elementos presentes nos autos, não se pode afirmar que o trabalho elaborado pela Deloitte teria ignorado os prejuízos operacionais verificados pela OAS Empreendimentos nos anos anteriores.
- (ii) **A companhia apresentava indicadores financeiros positivos para além do prejuízo operacional.** A existência de prejuízo ou lucro operacional por determinado período de tempo, por si só, não permite ao avaliador concluir sobre a condição financeira ou a posição patrimonial de determinada companhia, nem mesmo permite concluir sobre a atratividade (ou não) de certo investimento. Nesse sentido, mesmo que a companhia tenha tido prejuízos operacionais durante determinado período de tempo, a correta avaliação econômica da OAS Empreendimentos deve levar em conta o conjunto de indicadores



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

financeiros e as perspectivas de fluxo de caixa da companhia, a serem avaliadas de acordo com as peculiaridades do caso concreto¹¹⁵.

- (iii) **O laudo de avaliação foi acompanhado de relatório de *due diligence* datado de 29/10/2013 elaborado pela Deloitte¹¹⁶.** Referido trabalho teve como objetivo reportar as principais informações relativas às SPEs envolvidas¹¹⁷.
- (iv) **O pedido de recuperação judicial da companhia pode ser consequência de uma série de fatores alheios à vontade dos Acusados.** Segundo a Acusação, o pedido de recuperação judicial da companhia também seria um indício de que os Acusados sobrevalorizaram os investimentos realizados pela FUNCEF na OAS Empreendimentos. Entretanto, com o cuidado de não cair em possíveis vieses causados por informações apenas conhecidas nos dias de hoje, não se pode dizer que os Acusados, à época, tinham o conhecimento sobre a deterioração do FIP OAS Empreendimentos. O insucesso do negócio, pode ter sido consequência de diversos fatores¹¹⁸, como a forte retração do setor de construção civil e da economia, o corte de linhas de

¹¹⁵ Apesar do prejuízo operacional negativo em exercícios anteriores ao ano de 2013, o laudo de avaliação da Deloitte constatou que o valor geral de vendas (VGV) aumentou de R\$438.000.000 (quatrocentos e trinta e oito milhões) no ano de 2011 para R\$749.000.000 (setecentos e quarenta e nove milhões) no ano de 2012, em um crescimento de cerca de 71% (setenta e um por cento). Além disso, o mesmo estudo constatou que o valor de estoque de terrenos da OAS Empreendimentos aumentou de R\$463.000.000 (quatrocentos e sessenta e três milhões) para R\$521 milhões (quinhentos e vinte e um milhões) entre os anos de 2012 e 2013. Outro exemplo é o aumento de caixa da companhia, que de R\$80 milhões passou a ser R\$230 milhões entre os anos de 2012 e 2013. Por fim, o laudo elaborado pela Deloitte também destaca o aumento de 29% (vinte e nove por cento) da receita líquida entre os anos de 2011 e 2012. Tais fatores podem ter impactado positivamente a avaliação econômica da OAS Empreendimentos, de modo que os prejuízos operacionais, isoladamente e desconectados de uma análise completa e circunstanciada da posição patrimonial da companhia à época, não podem, por si só, embasar um entendimento de que o laudo de avaliação seria fraudulento. Doc. nº 1144201.

¹¹⁶ Doc. nº 1144203.

¹¹⁷ De acordo com o relatório de *due diligence*, a auditoria focou, principalmente, nos seguintes pontos: (i) análise de ações e execuções nas quais as SPEs estejam classificadas como autoras ou rés, de forma a analisar o risco jurídico que a empresa está exposta; (ii) análise dos contratos em vigor e seus respectivos impactos jurídicos; (iii) análise das certidões relativas à FGTS, Secretaria da Fazenda Estadual, Secretaria da Fazenda Municipal e de ações e execuções junto a Justiça Federal, Trabalhista, Cível e Previdência Social; e (iv) análise da regularidade dos imóveis com base em suas certidões.

¹¹⁸ Cf. laudo de avaliação econômico-financeira emitido pela Deloitte com data-base de 31/10/2015 (Doc. nº 1144475).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

financiamento (em decorrência de investigações que afetaram, de algum modo, a reputação da companhia), a antecipação de vencimentos da maior parte de seu endividamento, além da ausência do aporte de R\$200.000.000,00 (duzentos milhões de reais) por parte da FUNCEF, entre outros.

157. Como narrado acima, o ilícito de operação fraudulenta requer um conjunto de indícios robustos e convergentes que justifiquem a condenação dos acusados, o que entendo não ter sido demonstrado pela Acusação no presente PAS. Com base nos elementos presentes neste PAS¹¹⁹, entendo que há dúvidas plausíveis sobre argumento de que o laudo de avaliação elaborado pela Deloitte e, mais especificamente, que as taxas de retorno e margens líquidas utilizadas, seriam um ardil ou artifício para a realização de operação fraudulenta.

(b) A conduta da Caixa na qualidade de gestora e administradora do FIP OAS Empreendimentos

158. Segundo a defesa da Caixa, a estruturação e operacionalização do FIP OAS Empreendimentos se deu de acordo com as normas vigentes à época. Em específico, a acusada argumenta que a Instrução CVM nº 391/2003 (i) não obrigava a gestora ou administradora do fundo a revisar laudo de avaliação produzido por terceiros independentes e (ii) conferia poder decisório ao comitê de investimentos.

159. Como narrado acima, a defesa foi capaz de trazer elementos que colocam em dúvida a tese acusatória de que o laudo de avaliação da Deloitte foi utilizado como ardil ou artifício para a realização de operação fraudulenta. Por isso, independentemente de qualquer avaliação sobre o cumprimento ou não dos deveres fiduciários da Caixa, especialmente o de diligência, à luz da Instrução CVM nº 391/2003, entendo que não estão presentes elementos suficientes para a configuração do ilícito de operação fraudulenta, que é o objeto desta acusação.

¹¹⁹ Como já afirmado nos itens 83 e 84 deste voto, o presente voto leva em consideração a realidade acusatória e os elementos fáticos estritamente contidos nos autos do processo administrativo, sem prejuízo de eventuais conclusões em sentido contrário por parte de autoridades judiciais competentes em posse de informações adicionais.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

160. Como já explorado, uma possível condenação pelo ilícito de operação fraudulenta requer um conjunto de provas indiciárias robusto e convergentes. Dessa forma, a suposta falta de diligência da Caixa ou outorga de poder decisório ao comitê de investimentos não poderia, por si só, pelos elementos do caso concreto trazidos nos autos, levar a uma decisão condenatória.

161. O art. 17, inciso III, da Resolução CMN nº 3.792/2009, permite expressamente o investimento das entidades fechadas de previdência complementar em segmento de investimentos estruturados, como os fundos de investimento em participações¹²⁰. Ou seja, em uma primeira análise, a criação do FIP seguiu prática comum de mercado, expressamente autorizada pela regulação em vigor à época, fazendo-se remissão, no mais, ao que este voto desenvolve em seus §§123-125.

162. Além disso, os documentos juntados aos autos demonstraram que a FUNCEF, na qualidade de cotista do FIP OAS Empreendimentos, detinha direitos políticos e ingerência na administração do fundo¹²¹.

163. Deste modo, entendo que a criação do FIP OAS Empreendimentos, por si só, ressalvado melhor juízo por parte da PREVIC, parece ter obedecido ao disposto na regulação incidente sobre entidades fechadas de previdência complementar. Seriam necessários outros elementos que permitissem a conclusão de que a conduta da Caixa e seus prepostos extrapolaram os limites da negligência de modo a corresponder a um ardil ou artifício para a prática de operação fraudulenta, o que não consta nos autos.

¹²⁰ Nos termos do artigo 20 da mesma Resolução CMN nº 3.792/2009, “*Art. 20. São classificados no segmento investimentos estruturados: **I - as cotas de fundos de investimento em participações e as cotas de fundos de investimentos em cotas de fundos de investimento em participações**; (...)*” (grifei).

¹²¹ Isso porque o Acordo de Cotistas do FIP OAS Empreendimentos previa, dentre outras disposições, que (i) a FUNCEF tinha poder de veto sobre todas as matérias deliberadas em Assembleia Geral de Cotistas (cláusula 6.1.1); (ii) as deliberações tomadas em Assembleia Geral de Cotistas orientavam o voto do FIP OAS Empreendimentos com relação às matérias a serem deliberadas em Assembleia Geral na OAS Empreendimentos (cláusula 6.2); (iii) a existência de um comitê de investimentos composto por três integrantes, sendo dois deles indicados pela OAS Empreendimentos e um pela FUNCEF (cláusula 7.2); (iv) a existência de um comitê de sustentabilidade composto por quatro membros, sendo dois deles indicados pela FUNCEF e dois pela OAS Investimentos (cláusula 7.4), (v) o Conselho de Administração da OAS Empreendimentos seria formado por cinco membros, dos quais dois seriam indicados FUNCEF (cláusula 10.2), e (vi) o Conselho Fiscal da OAS Empreendimentos seria formado por três integrantes, sendo um indicado pela FUNCEF (cláusula 10.2).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

IV.II.II. DA AUSÊNCIA DE INDUÇÃO OU MANUTENÇÃO DE TERCEIROS EM ERRO

164. Como explorado acima, a Acusação não foi capaz de demonstrar que o laudo elaborado pela Deloitte continha inconsistências premeditadas, bem como não demonstrou que o FIP OAS Empreendimentos somente foi estruturado como forma de burlar a regulamentação em vigor.

165. Deste modo, não há que se falar em terceiro mantido em erro, uma vez que o requisito da existência de ardil ou artifício não restou comprovado no presente caso.

166. Além disso, importante mencionar que a defesa demonstrou que a FUNCEF tinha representatividade sobre as decisões tomadas no âmbito do FIP OAS Empreendimentos, uma vez que tinha influência sobre o comitê de investimentos do fundo¹²². Dessa forma, entendo que não ficou evidente, com base na tese acusatória e com os fatos inseridos nos autos, que a FUNCEF teria sido levada em erro com base no laudo de avaliação da Deloitte e por suposta negligência da Caixa.

167. Com relação especificamente aos seus participantes, não consta nos autos informação acerca de seu eventual envolvimento nos processos decisórios internos da FUNCEF que aprovaram os investimentos realizados no FIP OAS Empreendimentos. No entanto, por tudo quanto exposto acerca das limitações da tese acusatória, a Área Técnica simplesmente não logrou demonstrar de que forma ou em que medida estes terceiros teriam sido, em tese, levados em erro pela utilização de ardil ou artifício no mercado de capitais.

IV.II.III. DA AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DE OBTER VANTAGEM ILÍCITA PARA SI OU TERCEIROS

168. Segundo o entendimento proferido no Termo de Acusação, a estruturação do FIP OAS Empreendimentos se deu com o objetivo de desviar ilicitamente recursos da FUNCEF em favor do grupo OAS.

169. Como exposto acima, não houve a comprovação de elementos suficientes para a configuração de ardil ou artifício no presente caso, colocando em dúvida o suposto

¹²² Doc. nº 1318230.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

caráter fraudulento da operação. Mesmo que tenha gerado vantagens para determinados agentes, o que sequer se discute nos autos, a tese acusatória não foi capaz de demonstrar o ardil ou artifício utilizado, nem mesmo de que forma ou em que medida terceiros teriam sido levados a erro. Por isso, não há elementos suficientes, ao menos neste PAS em específico, para demonstrar o intuito exigido para a configuração do ilícito.

IV.II.IV. CONCLUSÃO FIP OAS EMPREENDIMENTOS

170. Pelos fatos acima narrados, entendo que não há elementos suficientes para a caracterização da infração administrativa de operação fraudulenta, embora eventualmente presentes elementos de negligência por parte da Caixa e seus prepostos. Portanto, voto pela **absolvição** dos acusados pelas condutas descritas no Capítulo III do Termo de Acusação¹²³.

IV.III. FIP SONDAS

171. No âmbito do FIP Sondas, foram acusados:

- (i) **Caixa**, na qualidade de administradora e gestora do FIP Sondas;
- (ii) **Bolivar Tarragó**, na qualidade de diretor responsável pela atividade de administração de carteiras de valores mobiliários da Caixa no período compreendido entre 30/08/2007 e 26/04/2011; e
- (iii) **Marcos Vasconcelos**, na qualidade de diretor responsável pela atividade de administração de carteiras de valores mobiliários da Caixa no período compreendido entre 26/04/2011 e 26/07/2016.

172. A Área Técnica alega que a Caixa, na qualidade de administradora e gestora do fundo, não teria estruturado nenhum aspecto do investimento, uma vez que acatou passivamente os estudos de viabilidade econômica e financeira fornecidos pela P.S.A. Para a SIN, houve “*a ausência de uma gestão de carteira propriamente dita*”¹²⁴.

173. Desse modo, de acordo com o Termo de Acusação, a estruturação do FIP Sondas teria ocorrido com o exclusivo intuito de contornar o cumprimento do art. 53 da

¹²³ Doc. nº 1106635, §§246 – 392.

¹²⁴ Doc. nº 1106635, §621.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Resolução CMN nº 3.792/2009, de modo a possibilitar que a P.S.A. pudesse atender a demanda por sondas para exploração da camada pré-sal, sem a necessidade de grande endividamento.

174. A Acusação afirma, ainda, que o FIP Sondas teria adquirido irregularmente ativos no exterior, em violação ao art. 35, inciso VI, “a”, da Instrução CVM nº 391/2003, que vedava a aplicação no exterior de recursos de FIP, uma vez que a Sete Brasil repassava os recursos obtidos pelo investimento do fundo para a compra de participação nas SPEs constituídas na Holanda.

175. Por fim, a Área Técnica entendeu que a avaliação das ações da Sete Brasil nas demonstrações financeiras do FIP Sondas de 31/03/2015 estava incorreta, “*falhas que ela [a Caixa] não cometeria se atuasse efetivamente na administração e na gestão do Fundo*”¹²⁵.

176. Assim, os elementos constitutivos da operação fraudulenta estariam, em tese, presentes no caso concreto, uma vez que: (i) **o ardil ou artifício** utilizado foi a própria constituição do FIP Sondas, em que a administradora e gestora teria desempenhado papel meramente figurativo; (ii) **a indução de terceiros em erro**, seriam os investidores do Fundo, sobretudo os fundos de pensão, que teriam confiado na atuação fiduciária da Caixa face às decisões do comitê de investimento; e (iii) **a intenção de obter vantagem ilícita** seria a cobrança de taxa de administração pela Caixa sem a devida contrapartida das suas obrigações fiduciárias¹²⁶.

177. Pelas razões que exponho a seguir, entendo que não há elementos suficientes de prova nos autos para a condenação dos acusados pela realização de operação fraudulenta no mercado de valores mobiliários.

¹²⁵ Doc. nº 1106635, §632.

¹²⁶ Doc. nº 1106635, §633.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

IV.III.I. AUSÊNCIA DE ARDIL OU ARTIFÍCIO

178. Segundo a Acusação, artifício da operação fraudulenta teria sido o “*aluguel de bandeira*” da Caixa¹²⁷, que, apesar de suas obrigações enquanto gestora e administradora do FIP Sondas, teria desempenhado um papel figurativo, ficando subordinada aos comandos do comitê de investimento e admitindo os estudos da P.S.A. e de seus assessores, sem analisar criticamente suas premissas.

179. A acusação imputada não é de violação a deveres fiduciários de administrador de fundos, mas sim de operação fraudulenta. Todavia, a Área Técnica construiu sua acusação com base na premissa de que a omissão da Caixa e de seus diretores com seus deveres fiduciários teria sido o elemento conectivo da operação fraudulenta no mercado de capitais. Este salto me parece insuficiente para a configuração do ilícito efetivamente imputado.

180. Abordo as supostas inconsistências verificadas pela Área Técnica no caso do FIP Sondas na seguinte ordem: **(a)** eventual omissão da Caixa nos processos de estruturação e planejamento dos investimentos do FIP Sondas; **(b)** suposta omissão da Caixa em considerar a aprovação do Plano de Reestruturação nas demonstrações financeiras do FIP Sondas, divulgadas em agosto de 2015; e **(c)** investimento indireto do fundo em companhias estrangeiras, subsidiárias da Sete Brasil, em desconformidade, em tese, com a regulação vigente¹²⁸.

¹²⁷ Trecho do Relatório de Inspeção (Doc. nº 1145574) citado no item 622 do Termo de Acusação: “*Essa conduta assumida pela CEF [Caixa Econômica Federal], caracterizada pela completa ausência de atos de gestão propriamente ditos, não encontra respaldo regulamentar, sendo conhecida no jargão de mercado como ‘Aluguel de Bandeira’, na qual o gestor empresta seu nome e sua credibilidade (sua bandeira) para constar no processo de constituição e de obtenção do registro do FIP, unicamente para cumprimento das formalidades regulamentares exigidas pela CVM. Porém, após a constituição e a obtenção do registro do fundo, o gestor passa a não exercer, de fato e de forma ativa, a gestão dos ativos da carteira do FIP, cuja responsabilidade intransferível dessa atividade cabe ao próprio gestor, deixando-a deliberadamente nas mãos dos próprios cotistas ou de representantes e prepostos deles*”.

¹²⁸ Instrução CVM nº 391/2003. Art. 35. “*É vedado ao administrador, direta ou indiretamente, em nome do fundo: VI – aplicar recursos: a) no exterior*”.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

(a) Eventual omissão da Caixa nos processos de estruturação e planejamento do FIP Sondas

181. Como ocorre no âmbito dos outros Fundos, a Área Técnica aponta omissões e uma conduta passiva por parte da Caixa que, em tese, teriam permitido a realização de operações fraudulentas no mercado de capitais.

182. No âmbito do Projeto Sondas, que deu origem à Sete Brasil e ao FIP Sondas, a Caixa teria se omitido ao não revisar os estudos da P.S.A. e de seus assessores sobre a viabilidade dos investimentos a serem feito. Isto é, segundo a Área Técnica, havia inconsistências na avaliação realizada pela P.S.A. e seus assessores e a Caixa teriam dolosamente negligenciado sua obrigação de identificar tais inconsistências.

183. Em relação à viabilidade do investimento realizado pelo fundo, entendo que as defesas foram capazes de colocar dúvidas sobre a viabilidade da Acusação, apresentando alguns fundamentos econômicos que teriam levado à realização da operação na época. Dentre essas razões, destaco:

- (i) **Política Econômica do Governo Federal:** Necessidade de contratação de 40 sondas, em estaleiros nacionais existentes ou a serem construídos, para a exploração de poços de petróleo localizados no pré-sal em águas de grande profundidade¹²⁹;
- (ii) **Autores de liderança e *expertise* reconhecidas em suas áreas:** A constituição do FIP Sondas teve como base o estudo elaborado pela P.S.A. com assessoria financeira do Banco Santander e jurídica de escritório de advocacia de primeira linha. Além disso, a Caixa também contratou escritório de renome, em associação a escritório estrangeiro, para prestação de serviços de assessoria jurídica no Projeto Sondas;
- (iii) **Interesse de importantes investidores do setor privado no investimento:** Realização de investimentos pela P.S.A. e outros investidores, entre os quais, Banco Santander, BTG Pactual, PETROS e FUNCEF; e

¹²⁹ Doc. nº 1318230, p. 101.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

- (iv) **Debate público nacional:** A constituição da Sete Brasil pela P.S.A. para investir em sondas petrolíferas e captar investidores foi amplamente repercutida nos noticiários à época¹³⁰.

184. Além disso, (i) a definição da Caixa como gestora, administradora e custodiante do FIP Sondas ocorreu mediante sua aprovação na concorrência realizada pelo Banco Santander, (ii) a idealização do FIP, como veículo de investimento decorreu de estudos realizados por empresas do ramo jurídico e financeiro, que concluíram que seria a estrutura jurídica mais eficaz para consecução do projeto e (iii) a constituição de FIPs e o compartilhamento de sua administração com os cotistas, através de seu comitê de investimentos, são possíveis em face da regulamentação em vigor à época dos fatos.

185. O caso não trata de eventual violação a deveres fiduciários, especialmente de diligência, da Caixa, Bolivar Tarragó e Marcos Vasconcelos na estruturação e constituição do FIP Sondas. Discute-se se eventual omissão constituiria (ou não) ardil ou artifício, elemento central da imputação de operação fraudulenta.

186. Diante da apresentação de elementos fáticos que explicam as razões jurídico-econômicas da estruturação do FIP Sondas, entendo que a eventual falta de diligência da Caixa ao não revisar ou criticar os estudos elaborados pela P.S.A. não pode ser interpretada como elemento do ardil ou artifício, conforme imputado pela Área Técnica.

(b) Suposta omissão da Caixa nas demonstrações financeiras de 2015

187. A Área Técnica aponta que a Caixa divulgou as demonstrações financeiras do FIP Sondas referentes ao exercício social encerrado em 31/03/2015, com fundamento em avaliação da Baker Tilly que considerou a antiga estrutura prevista no Plano de Negócios da Sete Brasil, enquanto *“as dificuldades financeiras da Sete Brasil já eram notórias, uma vez que o comitê de investimento do FIP Sondas e a assembleia geral de acionistas da Sete Brasil já haviam aprovado, em 14/5/2015, o Plano de Reestruturação Financeira*

¹³⁰ “Petrobras cria nova empresa para explorar o pré-sal” – por Ana Clara Costa em VEJA, 11/08/2010, disponível em <https://veja.abril.com.br/economia/petrobras-cria-nova-empresa-para-explorar-o-pre-sal/>; “Sete Brasil, a nova empresa da Petrobras” – por Ana Clara Costa em VEJA, 25/11/2010, disponível em <https://veja.abril.com.br/economia/sete-brasil-a-nova-empresa-da-petrobras> – acesso em 20/07/2023.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

(1147487), que resultou na diminuição da quantidade de sondas de 29 para 15, com a consequente redução das receitas futuras projetadas.”¹³¹

188. Assim, segundo o Termo de Acusação, a divulgação de demonstração financeira não considerava o suposto impacto financeiro causado pelo Plano de Negócios da Sete Brasil. Ainda segundo a tese acusatória, a Caixa teria ignorado os efeitos do plano sobre as demonstrações financeiras dolosamente, com o objetivo de omitir informação dos investidores e, assim, induzi-los ao erro.

189. Entretanto, nas notas explicativas constantes das demonstrações financeiras de 31/03/2015 foram mencionadas expressamente as incertezas da companhia investida, como reconhecido pela própria Acusação¹³².

“As demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2014 da Companhia foram auditadas por auditores independentes, que emitiram relatório sem ressalvas, datado de 27 de março de 2015, com ênfases chamando atenção para (i) Nota 1 dessas demonstrações financeiras que descrevem que a Companhia apresenta excesso de passivos sobre ativos circulantes no encerramento do exercício findo em 31 de dezembro de 2014, no montante de R\$15.583 milhões, os quais incluem empréstimos de curto prazo vencidos em janeiro de 2015 e não liquidados no montante de R\$664 milhões. Essa situação denota uma incerteza material que suscita dúvidas significativas sobre a continuidade operacional da Companhia. Os planos da administração para captar recursos de longo prazo estão descritos na referida Nota 1; e (ii) Nota 21 dessas demonstrações financeiras da Companhia, que descreve os reflexos da investigação denominada ‘Operação Lava Jato’ na Companhia.”¹³³ (grifei)

190. Verificadas as dificuldades enfrentadas pela Sete Brasil, o comitê de investimento do FIP Sondas aprovou a apresentação da proposta de Plano de Reestruturação como uma tentativa de melhorar a situação econômico-financeira da

¹³¹ Doc. nº 1106635, §596.

¹³² Doc. nº 110663, §599.

¹³³ Doc. nº 1147781, p. 9.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

companhia, em atendimento ao disposto no Instrumento de *Standstill* firmado em 31/03/2015.

191. Referido plano previa que a reestruturação da Sete Brasil não poderia ser dada como certa à época da divulgação das demonstrações financeiras¹³⁴. Para ter eficácia, o Plano de Reestruturação deveria ser aprovado também pelos credores da Sete Brasil.

192. A própria PwC, empresa de auditoria independente contratada pelo fundo, emitiu parecer em 04/08/2015 afirmando que não seria possível determinar se o plano seria aprovado e implementado:

*“Adicionalmente, neste momento, não é possível determinar se esse plano de reestruturação será aprovado e implementado, considerando a proposta da administração da companhia investida, referida no parágrafo anterior, ou, ainda, se o plano de reestruturação necessitará passar por revisão adicional de suas premissas após apresentação aos credores. Assim, considerando o atual estágio do plano de reestruturação e o consequente conjunto dessas incertezas que podem impactar a mensuração do valor econômico da companhia investida, não foi possível determinar eventuais ajustes adicionais ao investimento detido pelo Fundo e, em consequência, no valor do ativo, no resultado do exercício e no valor do patrimônio líquido do Fundo em 31 de março de 2015.”*¹³⁵

193. Apesar das incertezas a respeito do Plano de Reestruturação, segundo o Termo de Acusação, em agosto de 2015, a Caixa deveria ter registrado os efeitos do *impairment* no valor econômico da Sete Brasil, com base na redução da quantidade de 29 para 15 sondas prevista no plano. Ocorre que, como mencionado, restou demonstrado pela Acusação que à época não havia elementos suficientes para considerar a proposta e seus impactos econômicos sobre o FIP Sondas.

194. Tal proposta foi, inclusive, rejeitada pela P.S.A., na qualidade de cliente e acionista da Sete Brasil e, também, cotista do FIP Sondas, por meio de carta datada de

¹³⁴ “O caráter vinculante das disposições expressas nesta Proposta está sujeito à aprovação dos órgãos internos competentes da Petrobras e da Sete Brasil” – Plano de Reestruturação, Doc. nº 1147487, p. 12.

¹³⁵ Doc. nº 1147781, p. 3.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

10/07/2015¹³⁶, antes, portanto, da divulgação das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2015.

195. Dessa forma, penso que não há elementos fáticos nos autos que indiquem que o Plano de Reestruturação tenha sido propositalmente omitido nas demonstrações financeiras do FIP Sondas com o intuito de manter ou induzir terceiros em erro, como um ardil ou artifício de uma suposta operação fraudulenta. Conforme histórico descrito acima e os elementos presentes nos autos, há evidências plausíveis que, em agosto de 2015, ainda havia incertezas quanto à aprovação do referido plano.

(c) Investimento indireto do FIP Sondas no exterior

196. A Área Técnica aponta que a constituição de subsidiárias pela Sete Brasil no exterior teria configurado violação, por parte da Caixa, ao art. 35, inciso VI, “a”, da Instrução CVM nº 391/2003, que vedava a aplicação no exterior, pelo administrador, de recursos de FIP¹³⁷.

197. Conforme descrito Termo de Acusação, o FIP Sondas investia em ações emitidas pela Sete Brasil, companhia com sede no Brasil, que tinha como objetivo de disponibilizar para a P.S.A. sondas de perfuração a serem construídas no Brasil para atuar na exploração do pré-sal brasileiro.

198. Adianto que também não considero esse aspecto do FIP Sondas como ardil ou artifício dos Acusados. Para além da suposta violação da Instrução CVM nº 391/2003, outras provas indiciárias convergentes seriam necessárias para uma possível condenação por operação fraudulenta.

199. No caso concreto, não foi demonstrado que a constituição das SPEs se deu para induzir ou manter terceiros em erro, com a finalidade de obter vantagem ilícita. Pelo contrário, como acima explorado, pelo que consta nos autos deste PAS, o FIP Sondas foi constituído sob justificativas jurídico-econômicas razoáveis.

¹³⁶ Doc. nº 1318230, §336.

¹³⁷ Doc. nº 1106635, §549.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

IV.III.II. DA AUSÊNCIA DE INDUÇÃO OU MANUTENÇÃO DE TERCEIROS EM ERRO

200. A Área Técnica sustenta que “*a absoluta ausência da gestão dos investimentos e a negligência reiterada da administradora e gestora [Caixa] lesou investidores, sobretudo os fundos de pensão cotistas do FIP Sondas*”¹³⁸.

201. Nesse contexto: (i) os terceiros teriam sido os investidores, sobretudo os fundos de pensão e seus participantes; e (ii) o erro induzido ou mantido teria sido a suposta ilusão de que as EFPCs estavam investindo em FIP com objeto de investimento e padrões de governança juridicamente legítimos.

202. Com base nos fatos presentes nos autos, não há um conjunto robusto e suficiente de elementos que demonstrem a existência do elemento ardil ou artifício da suposta operação fraudulenta. A meu ver, a Área Técnica não conseguiu demonstrar que os fatos detectados foram, a princípio, instrumentos constituídos com o objetivo de induzir ou manter terceiros em erro¹³⁹.

203. Além disso, em relação à indução da FUNCEF em erro, deve-se dizer que a entidade de previdência tinha poder de influenciar as decisões de investimento do Comitê de Investimentos do FIP Sondas. Portanto, os representantes da Fundação poderiam ter ciência a respeito das operações e dos investimentos realizados¹⁴⁰. Para a demonstração de que a FUNCEF foi levada ou mantida em erro, seriam necessários mais elementos convergentes sobre suposto ardil ou artifício utilizado para enganá-la, o que, como acima explorado, não foi feito pela Acusação.

204. Com relação especificamente aos seus participantes, não consta nos autos informação acerca de seu eventual envolvimento ou conhecimento sobre os processos decisórios internos da FUNCEF que aprovaram os investimentos realizados no FIP Sondas. No entanto, à luz do exposto, entendo que a Área Técnica não demonstrou de que forma ou em que medida estes terceiros teriam sido, em tese, levados em erro pela utilização de ardil ou artifício no mercado de capitais.

¹³⁸ Doc. nº 1106635, §630.

¹³⁹ Isso não significa que a conduta dos acusados tenha sido de todo diligente ou adequada. Foge do escopo acusatório a análise sobre a violação a do dever de diligência (ou outros deveres fiduciários), que não foram objeto desta Acusação.

¹⁴⁰ Doc. nº 1318230.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

IV.III.III. DA AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DE OBTER VANTAGEM ILÍCITA PARA SI OU TERCEIROS

205. A Área Técnica aponta que vantagem ilícita visada pela Caixa e seus diretores foi a cobrança da taxa de administração sem a devida contrapartida das suas obrigações fiduciárias¹⁴¹.

206. Trata-se de afirmação que merece ser qualificada e comprovada pela Acusação; do contrário, toda e qualquer violação a deveres de diligência de administrador poderia ser tida como elemento de operação fraudulenta no mercado de capitais.

207. Nesses termos, ao menos à luz do que consta nos autos, vê-se alguns elementos que colocam em xeque a convalidação de falta de diligência em fraude, por exemplo:

- (i) A Caixa contratou renomado escritório advocacia para elaborar relatório jurídico sobre o Projeto Sondas;
- (ii) No âmbito de publicação, em agosto de 2015, das demonstrações financeiras relativas a 21/03/2015, Marcos Vasconcelos subscreveu notas explicativas junto ao relatório da auditoria independente. Nessas notas, é esclarecido que havia “*dúvidas significativas sobre a continuidade operacional da companhia*”¹⁴²;
- (iii) No que tange à suposta aplicação dos recursos no exterior, conforme expus anteriormente, não considero como elemento ardil ou artifício. A Área Técnica não trouxe elementos de que teriam sido decisões simuladas, para além da suposta violação à Instrução CVM nº 391. As defesas, por sua vez, demonstraram que a constituição das sondas no exterior foram motivadas por questões técnicas e econômicas, para a construção de peças complexas e dotadas de tecnologia de ponta¹⁴³.

¹⁴¹ Doc. nº 1106635, §633.

¹⁴² Doc. nº 1147781, p. 9.

¹⁴³ Doc. nº 1318246, p. 67 e 68.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

208. Assim, na ausência de ardil ou artifício, não há que se falar em vantagem indevida por cobrança de taxa de administração no presente caso.

209. Neste ponto, vale mencionar que a taxa de administração cobrada pela Caixa estava, inclusive, abaixo do usualmente adotado no mercado¹⁴⁴. Na proposta aceita, constava que, durante o período de investimento, a taxa a ser paga à Caixa corresponderia a 0,20% (zero vírgula vinte por cento) ao ano, incidente sobre o capital comprometido do fundo e, após o período de investimento, incidente sobre o patrimônio líquido do fundo¹⁴⁵. À época, referida proposta foi a vencedora do certame, em razão de a Caixa ter apresentado a melhor taxa entre todos os concorrentes¹⁴⁶.

210. Por todas essas razões, entendo que não há elementos suficientes para demonstrar que a taxa de administração cobrada pela Caixa teria sido uma vantagem indevida auferida por consequência de operação fraudulenta no mercado de capitais.

IV.III.IV. CONCLUSÃO DO FIP SONDAS

211. Pelos fatos acima narrados, sem prejuízo da negligência da Caixa e seus prepostos, sobre o qual já tratei, entendo que a Acusação não logrou êxito em demonstrar a presença dos requisitos do tipo administrativo de prática de operação fraudulenta. Voto, portanto, pela **absolvição** dos acusados pelas condutas descritas no Capítulo III do Termo de Acusação¹⁴⁷.

IV.IV. FIP OPERAÇÕES INDUSTRIAIS

212. No âmbito do FIP Operações Industriais, foram acusados:

¹⁴⁴ A taxa de administração de um FIP pode variar a depender de diversos fatores, como por exemplo, do seu tamanho, estratégia, políticas internas etc. Em geral, tais taxas costumam ser um pouco mais altas em comparação a outros tipos de fundos, considerando a natureza e a complexidade desses investimentos.

¹⁴⁵ Doc. nº 1147328.

¹⁴⁶ De acordo com o informe trimestral do FIP Sondas referente a 31/12/2014 (Doc. nº 1148122), o patrimônio líquido correspondia, à época, a R\$7.892.890.687,98 (sete bilhões oitocentos e noventa e dois milhões oitocentos e noventa mil e seiscentos e oitenta e sete reais e noventa e oito centavos), maior valor alcançado pelo fundo. Considerando o percentual de 0,20% (zero vírgula vinte por cento) estabelecido, a Caixa recebeu a título de taxa de administração o valor aproximado de R\$15.785.781,00 (quinze milhões setecentos e oitenta e cinco mil e setecentos e oitenta e um reais).

¹⁴⁷ Doc. nº 1106635, §§393 – 642.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

- (i) **Caixa**, na condição de administradora e gestora do FIP Operações Industriais; e,
- (ii) **Marcos Vasconcelos**, na qualidade de diretor responsável pela atividade de administração de carteiras de valores mobiliários da Caixa.

213. Na visão da Área Técnica, os acusados teriam estruturado o FIP Operações Industriais com o objetivo de contornar o disposto no art. 53 da Resolução CMN nº 3.792/2009 e, com base em laudo de avaliação com inconsistências dolosamente não verificadas pela Caixa (*ardil ou artifício*), permitir o investimento da FUNCEF em ativos supervalorizados, em prejuízo aos pensionistas (*indução de terceiros em erro*), em benefício exclusivo da Caixa, que teria recebido taxa de administração sem a devida contrapartida dos serviços (*intenção de obter benefício indevido*).

214. De acordo com o Termo de Acusação, a Caixa não teria participado da estruturação do investimento do FIP Operações Industriais e sua gestão teria sido exercida sem qualquer discricionariedade, em estrita observância às decisões tomadas pelo comitê de investimentos.

215. Tal posição passiva e negligente da Caixa teria, em tese, permitido “*que diversas inconsistências acontecessem sem sua devida supervisão*”¹⁴⁸. Segundo a Área Técnica, as principais inconsistências estariam relacionadas às premissas adotadas no laudo de avaliação da Odebrecht Utilities, emitido pela Voga/Geasanevita em 29/11/2013, com data-base de 31/12/2012, que teriam influenciado indevidamente no apreamento da companhia investida.

216. Com base na avaliação feita no referido laudo, as cotas do Fundo valorizaram em cerca de 241% (duzentos e quarenta e um por cento). Após tal valorização, a FUNCEF aportou R\$300.000.000,00 (trezentos milhões de reais) no FIP Operações Industriais para adquirir 87.886 (oitenta e sete mil oitocentas e oitenta e seis) cotas pelo preço de R\$3.413,40 (três mil e quatrocentos e treze reais e quarenta centavos) cada, já diluída, portanto, com relação à Odebrecht Ambiental, que havia subscrito as cotas pelo valor unitário de R\$1.000,00 (mil reais)

¹⁴⁸ Doc. nº 1106635, §771.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

217. Adicionalmente, a SIN entendeu que a Caixa não cumpriu suas obrigações previstas no Regulamento do fundo ao aceitar a aquisição da DAT pela Odebrecht Utilities sem ter, em tese, avaliado minimamente as suas condições.

IV.IV.I DA AUSÊNCIA DE ARDIL OU ARTIFÍCIO

218. O ardil ou artifício alegado pela Área Técnica teria sido o “aluguel de bandeira” prestado pela Caixa ao FIP Operações Industriais, viabilizando a aplicação de recursos da FUNCEF em ativos sobreprecificados em benefício do Grupo Odebrecht. Embora condenável, tal prática precisa estar acompanhada de outras evidências para que possa ser considerada fraudulenta.

219. Como explorado ao longo deste voto, é preciso um conjunto de elementos probatórios convergente para uma possível condenação por realização de operação fraudulenta, uma vez que trata-se de infração com potencial repercussão penal. Por isso, a simples constituição do fundo não seria suficiente para a hipótese de violação à Instrução CVM nº 08/79, alíneas I e II, “c”, sendo necessário analisar outros fatores que podem ter sido utilizados como ardis ou artifícios.

220. Segundo a Acusação, dois fatos demonstrariam a conduta dolosa da Caixa: **(a)** a ausência de manifestação da Caixa sobre o Laudo Voga/Geasanevita; e **(b)** a postura passiva diante ao processo de aquisição da DAT. A seguir, analiso cada um desses elementos.

(a) Laudo Voga/Geasanevita de 29/11/2013, com data-base de 31/12/2012

221. Como destacado no Termo de Acusação, a Voga e a Geasanevita Engenharia, em parceria, foram contratadas pela FUNCEF para realizar a avaliação econômica-financeira da Odebrecht Utilities e de seus empreendimentos, com o objetivo de auxiliá-la na tomada de decisão com relação ao investimento no FIP Operações Industriais.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

222. A partir de novembro de 2012, foram elaborados alguns relatórios preliminares sobre o investimento¹⁴⁹. A versão final ficou pronta em novembro de 2013¹⁵⁰, mas apenas replicou a última versão preliminar emitida em fevereiro daquele ano¹⁵¹. Com base na versão final do laudo, as cotas do FIP Operações Industriais foram reavaliadas, individualmente, de R\$1.000,00 (mil reais) para R\$3.413,40 (três mil e quatrocentos e treze reais e quarenta centavos).

223. Ocorre que a Área Técnica identificou que determinados eventos não teriam sido considerados na avaliação, especialmente (i) o atraso nos projetos *greenfield* e (ii) a diferença de aporte da FUNCEF e aumento do endividamento da Cetrel. Isso se deu por conta da discrepância entre a data de emissão do laudo (29/11/2013) e a data-base considerada (31/12/2012).

224. Para a SIN, tais elementos deveriam ter sido considerados para uma análise fidedigna, uma vez que, em tese, afetariam a avaliação da companhia investida pelo FIP Operações Industriais.

225. Neste ponto, destaco que todo o processo interno da FUNCEF que culminou na decisão pelo investimento levou 19 (dezenove) meses, tendo a proposta à FUNCEF sido enviada pela Caixa em maio de 2012¹⁵², passado por diversas instâncias internas e sido aprovada em outubro de 2013, em decisão colegiada da Diretoria Executiva da FUNCEF¹⁵³. O principal substrato técnico de análise do investimento foi o Laudo Voga/Geasanevita, que, como dito, foi contratado pela própria FUNCEF.

226. Levando em consideração os aspectos do caso, entendo que a diferença entre a data-base e a data de emissão do Laudo Voga/Geasanevita não constitui necessariamente elemento de ardil ou artifício voltado a induzir ou manter a FUNCEF em erro, mediante a aquisição de cotas sobreprecificadas.

227. Para demonstrar este ponto, passo aos principais eventos que, segundo a Área Técnica, teriam afetado as conclusões do Laudo Voga/Geasanevita caso tivessem sido

¹⁴⁹ Doc. nº 1148193.

¹⁵⁰ Doc. nº 1148186.

¹⁵¹ Doc. nº 1148195.

¹⁵² Doc. nº 1148135.

¹⁵³ Doc. nº 1148210.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

levados em consideração: (i) o atraso nos projetos *greenfield* e (ii) o aumento do endividamento da Cetrel.

(i) Atraso nos projetos greenfield

228. A Área Técnica aponta para 2 (dois) projetos *greenfield* – Braskem-UVE e Comperj – cuja construção e início dos investimentos estavam previstos para 2013, mas foram postergados. Tal atraso teria contribuído para precificar de maneira indevida o investimento no FIP Operações Industriais, pois não foi considerado no Laudo Voga/Geasanevita.

229. Ocorre que ambos os projetos foram classificados no laudo como sendo de maiores riscos e incertezas¹⁵⁴, de modo que, ao menos aparentemente, não foram ignorados pelo laudo de avaliação ou pelo processo decisório da FUNCEF. A tabela abaixo demonstra que a avaliação lhes atribuiu prêmio de risco e descontos por riscos específicos¹⁵⁵, de modo a evidenciar as incertezas que envolviam tais ativos:

¹⁵⁴ Doc. nº 1148186, p. 20.

¹⁵⁵ Doc. nº 1148186, p. 144.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

TABELA 7 – COMPOSIÇÃO DO CUSTO DO CAPITAL PRÓPRIOS POR PROJETO

	Aquapolo	VSF	Klabin	TKCSA	Comperj	UVE	UTA	CETREL
Composição do capital								
Dívida/ Capital Total	38%	80%	73%	65%	78%	75%	21%	21%
Cálculo do Beta								
Beta desalavancado	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37
Beta alavancado	0,52	1,34	1,02	0,82	1,24	1,10	0,46	0,46
Custo do capital próprio								
NTNB Principal 150535	4,2%	4,2%	4,2%	4,2%	4,2%	4,2%	4,2%	4,2%
Inflação no longo prazo	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%	4,5%
Taxa livre de risco Brasil	8,7%	8,7%	8,7%	8,7%	8,7%	8,7%	8,7%	8,7%
Beta alavancado	0,52	1,34	1,02	0,82	1,24	1,10	0,46	0,46
Premio histórico de mercado	3,4%	3,4%	3,4%	3,4%	3,4%	3,4%	3,4%	3,4%
Premio de risco	3,4%	3,4%	3,4%	3,4%	3,4%	3,4%	3,4%	3,4%
Desconto por risco específico					2,0%	3,0%		
Custo do capital próprio	10,5%	13,2%	12,1%	11,5%	14,9%	15,4%	10,2%	10,2%

Como se observa na tabela acima, nos projetos UVE e Comperj foram adicionados descontos por riscos específicos, de 2% e 3% respectivamente, pois estes projetos apresentam maior risco dado que são projetos *greenfield* e ainda possuem certo grau de incerteza.

230. Além disso, no próprio laudo de avaliação foram criados cenários sem considerar o Projeto Comperj no cálculo¹⁵⁶, por conta de seu grau de risco. Em junho de 2013, no PA GEANI 015/13, a FUNCEF, inclusive, considerou que “o atraso na conclusão das obras do COMPERJ pode postergar a geração de receita para a Odebrecht Utilities”¹⁵⁷.

231. Em 29/11/2013, antes de a FUNCEF aportar seus recursos no FIP Operações Industriais, a Caixa emitiu Nota Técnica sobre o Laudo Voga/Geasanevita¹⁵⁸. Na referida nota, a Caixa foi expressa no sentido de que as informações contidas no documento se referem àquelas disponíveis e conhecidas à época, de modo que não poderia ser assegurado que as condições descritas permaneceriam as mesmas ou que previsões se manteriam no futuro, tendo em vista alterações no ambiente econômico e de mercado.

“Esta Nota Técnica contém informações que refletem as visões atuais e/ou expectativas da Companhia e de sua administração com respeito à performance e eventos futuros relacionados à sua operação, ponderadas

¹⁵⁶ Doc. nº 1148186, pp. 21 e 149.

¹⁵⁷ Doc. nº 1148210, p. 15.

¹⁵⁸ Doc. nº 1148223.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

com base em nosso entendimento sobre o comportamento de alguns fatores. As referidas projeções estão sujeitas a riscos, incertezas e eventos futuros. Advertimos os potenciais investidores de que diversos fatores importantes poderão fazer com que os resultados efetivos diferenciem-se de modo relevante de tais planos, objetivos, expectativas, projeções e intenções expressadas neste documentos.” (grifei)

232. Por essas razões, penso que a suposta ausência de previsão sobre o atraso das obras de projetos notoriamente arriscados não é suficiente para ser considerada elemento de artilho ou artifício no âmbito do FIP Sondas. O Laudo Voga/Geasanevita e a Nota Técnica da Caixa foram expressos sobre os riscos associados aos projetos *greenfield*, de modo que o risco já poderia ter sido calculado no momento da tomada de decisão de investimento pela FUNCEF.

(ii) Aumento do endividamento da Cetrel

233. O laudo de avaliação preparado pela Voga/Geasanevita previa um investimento de R\$400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais) da FUNCEF, os quais seriam destinados para aquisição de 100% (cem por cento) do capital da UTA e 54% (cinquenta e quatro por cento) do capital da Cetrel, que pertenciam à Braskem. Constava, ainda, dívida da UTA/DAC de R\$170.000.000,00 (cento e setenta milhões de reais) e da Cetrel de R\$50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais). Tais premissas foram utilizadas pela Voga e pela Geasanevita Engenharia na estimativa do valor da Odebrecht Utilities em R\$1.440.000.000,00 (um bilhão e quatrocentos e quarenta milhões de reais).

234. No laudo estava previsto que, dos R\$400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais) a serem aportados pela FUNCEF em cotas do FIP Operações Industriais, R\$200.000.000,00 (duzentos milhões de reais) seriam destinados à Cetrel¹⁵⁹. No entanto, a FUNCEF somente aprovou o aporte de R\$300.000.000,00 (trezentos milhões de reais), o que gerou uma dívida adicional de R\$100.000.000,00 (cem milhões de reais), não prevista no Laudo Voga/Geasanevita.

¹⁵⁹ Doc. nº 1148193, p. 06.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

235. Convém pontuar que a Cetrel representava em torno de 6% (seis por cento) do patrimônio do FIP Operações Industriais¹⁶⁰. Segundo a Área Técnica, a diferença no aporte não refletida no laudo teria impactado a cotação das cotas, de maneira a fazer com que FUNCEF investisse em ativos sobreprecificados. Isso porque, se a data-base do laudo fosse mais próxima da qual ele foi emitido, o valor do aporte da FUNCEF e, consequentemente, o endividamento adicional da Cetrel, poderiam ter sido corrigidos.

236. A Acusação concluiu, portanto, que tais correções seriam necessárias, em razão do provável impacto negativo na valoração da Odebrecht Utilities. Além disso, a SIN entendeu que cabia à Caixa revisar o laudo e identificar tais inconformidades, considerando os seus deveres fiduciários para com os cotistas do fundo.

237. A respeito do valor efetivamente aportado pela FUNCEF, entendo que não restou claro qual teria sido o impacto dessa omissão no Laudo Voga/Geasanevita para a precificação dos ativos do Fundo. Não foram apresentadas análises de como o valor previsto do aporte da FUNCEF interferiu no valor das cotas, o que seria um ônus da Acusação.

238. Além disso, em razão dos fatores que exponho a seguir, entendo que não há que se considerar que o aumento do endividamento da Cetrel seria um fato dolosamente omitido pelo Laudo Voga/Geasanevita.

239. Em primeiro lugar, a contração de dívida pela Cetrel, mediante emissão de R\$150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais) em debêntures, ocorreu em 03/09/2013¹⁶¹, antes de a Diretoria Executiva da FUNCEF aprovar o investimento no FIP Operações Industriais. Além disso, como reconhecido no Relatório de Inspeção¹⁶², o Plano de Negócios da Odebrecht Utilities de novembro de 2012, um ano antes do aporte pela FUNCEF, já havia computado a dívida a ser tomada pela Cetrel em R\$150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais)¹⁶³.

240. Em suma, a situação da dívida da Cetrel, mesmo que eventualmente mal computada pelo Laudo Voga/Geasanevita, não era um fato oculto às instâncias internas

¹⁶⁰ Doc. nº 1148186, p. 21.

¹⁶¹ Doc. nº 1148125, p. 46.

¹⁶² Doc. nº 1148125, p. 46.

¹⁶³ Doc. nº 1148196, p. 14.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

da FUNCEF, que aprovaram o investimento. Não há elementos que demonstrem ter sido uma informação omitida propositalmente para que pudesse ser utilizada como ardil ou artifício para a falsificação de laudo de avaliação.

241. Além disso, a PwC emitiu parecer atestando que as demonstrações financeiras da Odebrecht Utilities relativas ao exercício findo em 31/12/2013 apresentavam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da companhia, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa¹⁶⁴.

242. Desse modo, não vejo elementos suficientes para classificar o Laudo Voga/Geasanevita como ardil ou artifício para a prática de operação fraudulenta. Em relação ao aporte da FUNCEF, a Acusação não foi capaz de demonstrar o impacto desta variável sobre o Laudo Voga/Geasanevita. Já sobre o aumento de endividamento da Cetrel, os fatos narrados demonstram que este fator já era de conhecimento da FUNCEF, de modo que seu cálculo no laudo de avaliação não seria, necessariamente, um fator que determinaria a tomada de decisão do investimento do fundo de previdência.

(b) O processo de aquisição da DAT

243. Em 16/05/2014, no âmbito da segunda emissão de cotas do FIP Operações Industriais, a Odebrecht Ambiental e a FUNCEF aportaram R\$53.800.000,00 (cinquenta e três milhões e oitocentos mil reais) e R\$11.200.000,00 (onze milhões e duzentos mil reais), respectivamente. No mesmo dia, foi aprovado o aumento de capital da Odebrecht Utilities em R\$65.000.000,00 (sessenta e cinco milhões de reais), com o objetivo de adquirir a totalidade das ações da DAT.

244. A Acusação entendeu que a Caixa teria descumprido o Regulamento do FIP Operações Industriais¹⁶⁵. Isso porque “(1) não foi elaborada proposta específica referente

¹⁶⁴ Doc. nº 0451753.

¹⁶⁵ Isso porque, conforme alegado pela Área Técnica, “na forma do art. 33, inciso II, do Regulamento do FIP Operações Industriais (1148177), o comitê de investimento possuía a atribuição de ‘deliberar sobre as propostas de investimento e condições para sua realização’. Além disso, ‘as propostas de investimento deverão ser descritas em relatório que ficará à disposição dos Cotistas’ e contam com diversos itens como a descrição detalhada dos projetos das investidas, com valores do projeto, prazos e estudos; análise do respectivo mercado, assim como jurídica, financeira e econômica do investimento, descrição de quaisquer eventuais opções de desinvestimento, dentre outros”. (Doc. nº 1106635, §748)



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

à DAT para deliberação do comitê de investimento do FIP Operações Industriais; (2) não foi elaborado relatório com a proposta de investimento na DAT na forma requerida pelo regulamento do Fundo; e tampouco houve deliberação prévia à aquisição da DAT pela Odebrecht Utilities no bojo do FIP, nem, claro, avaliação ou negociação pela gestora do valor pago à Braskem pela aquisição da DAT”¹⁶⁶.

245. Para a SIN, referido investimento deveria ter sido aprovado em Assembleia Geral de Cotistas do FIP Operações Industriais. Além disso, a Área Técnica entendeu que a aquisição da DAT teria feito a Odebrecht Utilities assumir dívida de R\$317.000.000,00 (trezentos e dezessete milhões de reais) por uma companhia que “*não possuía qualquer ativo*”¹⁶⁷.

246. Adianto que as interpretações da Área Técnica a respeito da aquisição da DAT não pareceram suficientes para fins de verificação do elemento de ardil ou artifício.

247. Em primeiro lugar, o conselho de administração da Odebrecht Utilities continha um representante da Caixa e um representante da FUNCEF, tendo sido a aquisição da DAT aprovada, em 28/04/2014, por unanimidade dos conselheiros¹⁶⁸.

248. Além disso, o Regulamento do Fundo¹⁶⁹, em seu art. 33, inciso II, previa que a elaboração de relatório sobre aquisições é necessária caso o investimento seja efetuado pelo próprio FIP. Assim, considerando que o investimento na DAT foi realizado pela Odebrecht Utilities, empresa investida do FIP Operações Industriais, este fica sujeito apenas à observância do Estatuto Social da companhia e não ao Regulamento do Fundo.

249. Além disso, à época, a DAT operava Unidade de Tratamento de Água Braskem Polo Petroquímico de Triunfo, cuja aquisição constava expressa no Plano de Negócios da Odebrecht Utilities de 2012¹⁷⁰. Não se pode afirmar que se tratava, portanto, de empresa sem qualquer ativo e sem importância para o planejamento estratégico da Odebrecht Utilities.

¹⁶⁶ Doc. nº 1106635, §751.

¹⁶⁷ Doc. nº 1106635, §737.

¹⁶⁸ Doc. nº 1148240.

¹⁶⁹ Doc. nº 1148177.

¹⁷⁰ Doc. nº 1148196, p. 19.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

250. Em razão do Plano de Negócios da Odebrecht Utilities, a FUNCEF tomou conhecimento do plano de aquisição da DAT com ao menos um ano de antecedência ao seu investimento no FIP Operações Industriais. Além disso, não foram apresentadas evidências de prejuízos econômicos que os cotistas do fundo tenham sofrido com a aquisição da DAT.

IV.IV.II DA AUSÊNCIA DE INDUÇÃO OU MANUTENÇÃO DE TERCEIROS EM ERRO

251. A Área Técnica considera que os acusados teriam se omitido dolosamente de suas funções com relação ao FIP Operações Industriais, com o objetivo de induzir a FUNCEF e seus participantes em erro quanto à precificação do investimento feito.

252. Como explorado acima, não há elementos suficientes para a conclusão de que houve ardil ou artifício no caso concreto, o que descaracteriza a acusação de operação fraudulenta.

253. Além disso, o processo de análise do investimento pela FUNCEF durou 19 (dezenove) meses, contou com a assessoria de duas renomadas empresas de auditoria, envolveu ao menos 6 (seis) de suas instâncias internas¹⁷¹ e culminou na aprovação colegiada do investimento¹⁷².

254. Por isso, entendo que não há que se falar em indução ou manutenção de terceiros em erro no caso concreto.

IV.IV.III DA AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DE OBTER VANTAGEM ILÍCITA PARA SI OU TERCEIROS

255. Assim como no caso do FIP Sondas, a Área Técnica alegou que a Caixa e seu diretor teriam prestado “aluguel de bandeira” e, em troca, sido remunerados indevidamente pela cobrança de taxa de administração por serviços que não teriam sido

¹⁷¹ Conforme se verifica no documento CI GEANI 254/13 (Doc, nº 1148210, p. 33), a contratação das assessorias e a condução das etapas iniciais para o investimento foi feita pela (i) Coordenação de Desenvolvimento de Negócios (CODEN). Esse processo envolveu diálogos com (ii) a Gerência Jurídica (GEJUR), (iii) a Coordenação de Controle de Investimento (COCIN) e (iv) a Gerência de Participações. Após essas etapas, a proposta foi enviada à (v) Diretoria de Investimentos (DIRIN), que decidiu por enviá-la à (vi) Diretoria Executiva. Na Diretoria Executiva, a proposta foi discutida e aprovada por maioria.

¹⁷² Doc. nº 1148210.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

efetivamente prestados. As evidências da omissão da Caixa teriam sido as alegadas inconsistências do Laudo Voga/Geasanevita e o processo de aquisição da DAT. Novamente, entendo importante frisar que, embora condenável, o “aluguel” de bandeira não corresponde necessariamente a uma prática instrumental à realização da operação fraudulenta. Outros elementos delitivos devem acompanhar tal prática.

256. Como exposto, o Laudo Voga/Geasanevita e o processo de aquisição da DAT, ao menos pelos elementos presentes nos autos, não podem ser considerados como “ardil ou artifício”. Por essa razão, afasto o elemento da “intenção de auferir vantagem econômica ilícita” do âmbito do FIP Operações Industriais.

257. Inclusive, no presente caso, o percentual correspondente à taxa de administração era sequer expressivo. De acordo com o Regulamento do FIP Operações Industriais¹⁷³, durante o período de investimento, a taxa de administração a ser paga pelo fundo à Caixa correspondia a 0,15% (zero vírgula quinze por cento), incidente sobre o capital comprometido e, após o período de investimento, incidente sobre o patrimônio líquido do fundo¹⁷⁴.

IV.IV.IV. CONCLUSÃO FIP OPERAÇÕES INDUSTRIAIS

258. Concluo, portanto, que, a despeito da conduta negligente da administradora e gestora e seus prepostos, não estão presentes elementos de materialidade suficientes para configuração de operação fraudulenta envolvendo o FIP Operações Industriais. Deste modo, voto pela **absolvição** dos acusados pelas condutas descritas no Capítulo IV do Termo de Acusação¹⁷⁵.

V. CONCLUSÃO

259. Por todo o exposto, com base exclusivamente **(i)** na tese acusatória e **(ii)** no conjunto probatório disponível nos autos, entendo que a suposta realização de operações

¹⁷³ Doc. nº 1148177.

¹⁷⁴ Em 2014, o patrimônio líquido do fundo foi de R\$857.287.000,00 (oitocentos e cinquenta e sete milhões e duzentos e oitenta e sete mil reais), maior resultado alcançado (Doc. nº 1148186). Considerando a porcentagem estabelecida no Regulamento do FIP, o valor mais alto recebido pela Caixa a título de administração foi cerca de R\$1.285.930,00 (um milhão e duzentos e oitenta e cinco mil e novecentos e trinta reais).

¹⁷⁵ Doc. nº 1106635, §§643 - 788



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

fraudulentas não restou devidamente demonstrada pela Acusação, tendo em vista a não evidenciação de seus pressupostos básicos: (i) a utilização de ardil ou artifício; (ii) a indução ou manutenção de terceiros em erro; e (iii) a intenção de obter vantagem ilícita para si ou terceiros (dolo).

260. Sendo assim, entendo que não restou concatenado, no caso concreto, um conjunto suficiente e convergente de provas, ainda que indiciárias, sobre a suposta realização de operações fraudulentas no mercado de capitais.

261. Pelos fundamentos expostos nesta manifestação, voto pela **absolvição** de Caixa, Bolivar Tarragó, Marcos Vasconcelos, Nova Participações, José Antunes, Cristiano Kok, OAS Empreendimentos, OAS Investimentos e Demóstenes Marques quanto à imputação de prática de operação fraudulenta, conforme conceituado no item II, alínea “c”, da Instrução CVM nº 08/1979, vigente à época, e vedado pelo item I dessa mesma Instrução.

É como voto.

Rio de Janeiro, 27 de fevereiro de 2024.

João Pedro Nascimento
Presidente Relator